

UPRAVNA ZNANOST
SKRIPTA ML
2024.

SADRŽAJ

A) JAVNA UPRAVA.....	1
B) UPRAVNA ORGANIZACIJA	17
C) AGENCIJA.....	26
D) UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA.....	30
E) JAVNI MENADŽMENT.....	40
F) DRŽAVNA UPRAVA.....	49
G) LOKALNI POLITIČKO-UPRAVNI SUSTAV.....	61
H) JAVNE SLUŽBE.....	83
I) REFORME JU.....	93
J) EUROPSKI UPRAVNI PROSTOR.....	97

.

A) JAVNA UPRAVA

1. TEMELJNI POJMOVI

JAVNA UPRAVA = skup upravnih organizacija koje obavljaju javne poslove u javnom interesu bez namjere stjecanja dobiti.

JAVNI POSLOVI = obavljaju se u interesu lok/reg/nac¹ političke zajednice i određeni su propisom državnog, reg/lok karaktera

POLITIČKA ZAJEDNICA = zajednice stanovnika određene prostorno (razlikujemo lok/reg/nac) interesno i organizacijski

- u suvremeno doba dolazi do širenja političkih zajednica i preko nacionalnih granica pa se može govoriti i o **europskoj zajednici građana** kao i o **europskim javnim poslovima²** i **upravnim organizacijama**

POLITIKA = djelatnost ostvarivanja interesa generaliziranih u vrijednosti

- o **formiranje javnih politika** → programi javnih poslova koji će se obavljati u skladu s dominantnim političkim uvjerenjem

DIJELOVI JU

1. državna uprava – uprava na nacionalnoj razini (ministarstva, uredi, zavodi...)
2. teritorijalna samouprava – lokalna i regionalna
3. javne službe – gospodarske (javni sektor, ostvaruju profit) i negospodarske (javne ustanove, ne ostvaruju profit)

ZAJEDNIČKE KARAKTERISTIKE SVIH DIJELOVA JU

- a) obavljaju poslove u javnom interesu
- b) regulirane odredbama javnog prava
- c) financiraju se iz javnih sredstava
- d) podložne su nadzoru javnih vlasti i općem nadzoru građana

JAVNI SEKTOR = tip organizacija u javnom vlasništvu koje načelno mogu stjecati profit (gospodarske javne službe)

X3

- o trgovačka društva, organizacija u isključivom ili djelomičnom vlasništvu države, reg/lok jedinica ili 2. pravnih osoba javnog prava koje obavljaju poslove važne za zajednicu, a većinom djeluje **po režimu privatnog prava**
→ dok je JU regulirana javnim pravom

ZAJEDNIČKE KARAKTERISTIKE JU I JAVNOG SEKTORA

- a) djelovanje u javnom interesu
- b) obavljanje javnih poslova
- c) opći i politički javni nadzor nad njima

UPRAVNE ORGANIZACIJE = dinamični i složeni sustavi s normativno utemeljenim ovlastima, dužnostima i odgovornostima koje obavljaju javne poslove

KARAKTERISTIKE (razlike od ostalih organizacija):

1. obavljaju javne poslove
2. profesionalizacija javnih službenika
3. specifičan pravni položaj službenika u izvršavanju službeničkih zadataka

¹ lokalne, regionalne ili nacionalne

² poslovi od zajedničkog interesa određeni propisima EU

UPRAVLJANJE = usmjeravanje, povezivanje i usklađivanje ljudi u zajedničkom djelovanju koje je kontinuirano, adaptibilno i dinamično

UPRAVLJANJE KAO DJELATNOST se javlja:

1. u svakoj upravnoj organizaciji posebno
2. na razini upravnog sustava
3. na razini JU u cjelini

te tri komponente obuhvaćene su izrazom
JAVNO UPRAVLJANJE

JAVNI MENADŽMENT = tip javnog upravljanja u kojem stručno tehničke menadžerske spoznaje, menadžerska sloboda i rizik imaju prednost pred striktnim sljeđenjem pravnih pravila

2. RAZVOJ PROUČAVANJA O JU

- sredinom 18. st. u apsolutističkim monarhijama dolazi do rađanja moderne uprave
 - o glavni instrument koncentracije državne moći u rukama monarha – državna uprava

UPRAVNA ZNANOST

= društvena empirijska znanost koja upravu proučava na iskustveni način, razvija teorije za njezinu analizu te stalno provjerava teorijske pretpostavke na metodološki prikladan način na prikupljenom iskustvenom materijalu

CILJ – utvrđivanje objektivnih pravilnosti radi njihove primjene u praktičnom djelovanju

PREDMET

1. upravne organizacije
2. djelatnost javnog upravljanja

SMJEROVI POČETNOG PROUČAVANJA UPRAVE (Pusić) X4

- 1) **opisni**
 - o sistematizira upravna iskustva radi edukacije profesionalnih upravnih službenika
 - o svrha: školovanje i priprema monarhovog državnog aparata
 - 2) **filozofsko-spekulativni**
 - o promatra ulogu uprave u zajednici i naslanja se na filozofska razmatranja
 - o svrha: legitimirati vlast monarha u tada nastajućim europskim apsolutističkim monarhijama
- integraciju ta 2 smjera izvršio je **L. von Stein** u djelu: *Nauka o upravi*

a) UPRAVNA DOKTRINA X1 X3JDŽ X1AM

Sustav ideja o poželjnim načinima djelovanja i uputama o dobrim praksama organiziranja i upravljanja koji je utemeljen na poželjnim vrijednostima i sistematiziranom iskustvu o upravljanju

- ona sadržava upute za javno upravljanje (standarde): organiziranja, menadžmenta, financiranja, nadzora uprave...

RAZVOJ UPRAVNE DOKTRINE:

- može se razviti:
 - o **induktivnim** putem – sistematizacijom dobre prakse, s osloncem na neke vrijednosti kao kriterije sistematizacije
 - o **deduktivnim** putem – izvođenjem uputa za upravnu praksu iz ključnih vrijednosti javne uprave

1) **KAMERALIZAM**

- o 18/19 st., njemačka doktrina
- o uprava = vladar + vladarev aparat + vladareva riznica
- o integrirao iskustvena saznanja o upravi, ekonomiji i javnim financijama
- o glavna vrijednost državne uprave → **efikasnost**
 - Na efikasniju upravu se troši manje, a dobra ekonomija je solidna osnova za ubiranje poreza i javne financije (temeljna postavka)

1. Kameralizam
2. Doktrina nove javne uprave
3. Doktrina novog javnog menadžmenta
4. Doktrina dobrog upravljanja
5. Neoweberijanska država

2) **DOKTRINA NOVE JAVNE UPRAVE** X1

- o 1960-ih do 1980-ih, SAD
- o naglašava **socijalne i demokratske vrijednosti** → društvena pravednost, etičnost, participacija, zaštita manjina...
 - inspirirana **progresivnim idejama** nastalim u kriznim okolnostima i društvenim suprotnostima SAD-a tog vremena

3) **DOKTRINA NOVOG JAVNOG MENADŽMENTA** X2 X2AM X1GM

- o 1980-ih, najutjecajnija doktrina zemlje anglosaksonskog kruga
- o želi **smanjiti** javnu upravu te ju usmjeriti na:
 - i. ekonomske vrijednosti (3E → **ekonomičnost, efikasnost, efikasnost**)
 - ii. podvrgnuti djelovanju tržišta
 - iii. prenijeti u nju tehnike privatnog sektora
 - iv. razviti poduzetničko ponašanje i kulturu
- o instrument → **privatizacija**
- o veća dekoncentracija uprave putem **delegacije poslova agencijama**

4) **DOKTRINA DOBROG UPRAVLJANJA** X2 X1AM

- o 1990-ih, nastala kao reakcija na doktrinu novog javnog menadžmenta
- o **načela dobrog upravljanja**
 - a) otvorenost
 - b) participacija
 - c) djelotvornost
 - d) koherentnost
- o naglašava se: transparentnost, prava čovjeka, vladavina prava, informatizacija...
- o kombinacija **demokratske i efikasne uprave**

5) **DOKTRINA NEOWEBERIJANSKE DRŽAVE** X1 X1AM

- o zalaže se za jačanje uloge upravnog prava, a javnu upravu učiniti efikasnom i urednom
- o poželjne karakteristike: zakonitost, pisana komunikacija, profesionalnost, edukacija službenika...

6) **UPRAVNO-TEHNIČKI SMJER**

- o početak 20. st., industrijsko društvo, Sjeverna Amerika
- o istražuje kako poboljšati **efikasnost industrije**
- o cilj: racionalizacija, smanjenje troškova, efikasnost

b) UPRAVNA TEORIJA

3 TEORIJSKA USMJERENJA znanstvenog istraživanja o upravi:

1. **TEORIJA ORGANIZACIJE** X1

- bavi se proučavanjem privatnih poduzeća i upravnih organizacija te 2. tipovima organizacija (sportske, vjerske...)
- politika i uprava počinju se teorijski analizirati i istraživati kao jedinstveni političko-upravni sustav u kojem se odvijaju svi procesi
- državna se uprava treba podvrgnuti demokratsko političkom nadzoru ali joj se mora omogućiti da funkcionira po pravilima struke

2. **TEORIJA SUSTAVA** X3

- sustav je cjelina sastavljena od dijelova i razgraničena od okoline → svaka pojedina upravna organizacija ili skup upravnih organizacija povezanih određenim zajedničkim karakteristikama ili cijela JU neke zemlje može se promatrati i istraživati kao sustav
- **interna pitanja** na koja upućuje teorija sustava:
 - i. elementi
 - ii. unutarnja struktura
 - iii. okolnosti ili načela koja povezuju elemente u neki konkretni sustav
- **eksterna pitanja**
 - i. pitanje granice pojedinog sustava
 - ii. odnosi sustava s okolinom
 - iii. segmenti, karakteristike, dinamika, složenost i stupanj važnosti okoline

3. **TEORIJA INSTITUCIJA** X1

- **INSTITUCIJA** = društvena struktura koju čine međusobno povezana, koherentna očekivanja stabilizirana po:
 - a) socijalnoj dimenziji, u okviru neke društvene zajednice
 - b) vremenskoj dimenziji, kao relativno trajni standardi
 - c) sadržajnoj dimenziji, oko nekog pitanja važnog za tu zajednicu
→ reguliraju ponašanje ljudi u društvenoj zajednici i odnose među njima
- **normativnog karaktera** – kršenje dovodi do pritiska da se ponašanje uskladi s institucionalnim očekivanjem
- novija teorija institucija usmjerena je na proučavanje stvarnog života institucija, vrijednosnih/kult/ek³ i 2. uvjeta u kojima djeluju

c) RAZVOJ PROUČAVANJA O JU

- **počeci** upravnog profesionalizma u EU → u zapadnoeuropskim zemljama upravno obrazovanje se razvijalo postupno, a u postsocijalističkim zemljama doživljava skok s prijelazom u demokratski politički sustav
- profesionalizam, stručnost i upravno obrazovanje → **efikasnost uprave**

EUROPSKI MODELI UPRAVNOG OBRAZOVANJA

a) **britanski** b) **francuski** c) **njemački** d) **nizozemski**

SUVREMENI TRENDOWI RAZVOJA I STANDARDIZACIJA UPRAVNOG OBRAZOVANJA

1. Uspostava cjelovitog vertikalno integriranog sustava upravnog obrazovanja
 2. Jačanje, širenje i diverzifikacija upravnog obrazovanja
 3. Prilagodba suvremenim upravnim doktrinama
 4. Jačanje multidisciplinarnosti i interdisciplinarnosti
- ...

³ vrijednosnih/kulturnih/ekonomskih

3. PRAVNA REGULACIJA JU

VLADAVINA PRAVA X1

Doktrina o tome kakvo bi trebalo biti pravo, a posebno kakvi bi trebali biti zakoni koje donosi zakonodavac

- u 1. redu se odnosi na **djelovanje zakonodavca**, ali i sve one koje sudjeluju u zakonodavnom procesu
- vladavina prava je s gledišta javne uprave **važna** jer stabilizira opći okvir njezinog djelovanja, budući da ograničava i nju, ali još više nositelje političke vlasti u njihovoj ustavotvornoj/zakonodavnoj aktivnosti !
- **vladavina prava** je politički ideal, izvanpravna doktrina koja obvezuje nositelje političke vlasti, dok **načelo zakonitosti** obvezuje javnu upravu !

2 DIMENZIJE ZAKONITOSTI X4 X1MŠ

1. zahtjeva da niži pravni propisi budu u skladu s višim – **hijararhija propisa**
 2. zahtjeva da odluka u svakom pojedinačnom upravnom slučaju i svaka 2. odluka budu **u skladu s propisima koji su na snazi**
- unutar svake dimenzije postoji nadležno tijelo (ustavnost propisa nadzire Ustavni sud, a zakonitost pojedinačnih upravnih akata upravni sudovi i Visoki upravni sud RH) koji **nadziru načelo zakonitosti** putem određenih postupaka.

TEMELJNI PRAVNI PROPISI KOJI REGULIRAJU JU

- | | |
|--|--|
| 1. Ustav | 6. Zakon o državnim službenicima |
| 2. Zakon o Vladi RH | 7. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi |
| 3. Zakon o sustavu državne uprave | 8. Zakon o općem upravnom postupku |
| 4. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi | 9. Zakon o upravnim sporovima |
| 5. Zakon o ustanovama | |

4 GLAVNE FAZE RAZVOJA JU I NJEZINE REGULACIJE

- | | |
|--|---------------------------------|
| 1. Faza utemeljenja u samostalnoj državi (1990-1993) | 3. Faza europeizacije (od 2001) |
| 2. Faza konsolidacije (1993-2001) | 4. Faza modernizacije (od 2008) |

4. JU U DRUŠTVU

- JU se razvija pod utjecajem različitih faktora kao posljedica opće-društvenih i političkih procesa i nekih 2. okolnosti
- **JU** = tip upravnih organizacija koje pomažu političkoj vlasti da ostvaruju vlast
- **tedencija** = slijed pojava u razvoju neke pojave

TENDENCIJE U RAZVOJU DRUŠTVA X2

= povezanost upravnog razvoja i razvoja društva

- rast je obilježen:
 - a) porastom društvene gustoće (urbanizacija, rast broja stanovnika)
 - b) intenzivnija podjela rada (posljedica novih zanimanja)
 - c) raste količina informacija
 - d) povećava se količina dobara kojima društvo raspolaže
 - e) širi se krug legitimnih interesa (okoliš, LGBT...)
 - f) popratne okolnosti (elementarne nepogode, ratovi...)

a) TENDENCIJE U RAZVOJU UPRAVE X3 X2GM X1RM X1JDŽ

- tendencije u razvoju društva održavaju se u tendencijama razvoja javne uprave:
 1. rast društvene gustoće i urbanizacija dovodi do porasta uprave
 2. dioba rada →⁴ diferencijacije upravnih funkcija
 3. porast količine informacija → profesionalizacije uprave
 4. širenje kruga legitimnih interesa → ograničavanja prinude
 5. razvoj informatičke tehnologije → informatizacije uprave
- osim tendencija postoje i 2. izvori koji dovode do razvoja uprave npr. unutarnji upravni i politički faktori

⁴ dovodi do

1. TENDENCIJA PREMA PORASTU UPRAVE X5 X4TVT X1GM

= tendencija porasta upravnih organizacija

- poslovi dobivaju obilježja društvenih poslova
- širenjem kruga zadataka povećava se broj i opseg upravnih organizacija
 - o rast pratimo u klasičnim resorima i javnim službama

S OBZIROM KAKO RASTE:

- a) **apsolutni rast** – izražava se u apsolutnim brojevima (broju organizacija/službenika)
- b) **relativni rast** – izražava se u postocima (veći postotak radne snage/materijalnih sredstava)

UZROCI POVEĆANJA UPRAVE

- 1) razvoj društvenih proizvodnih mogućnosti (prije bi svi radili na polju, sad imaju traktor)
- 2) urbanizacija (poslove koje je prije obavljala ruralna zajednica sad obavlja JU, npr. komunalije)
- 3) raste opseg i veličina zadatka koje zajednica treba obaviti, a i tehnička sredstva i znanja (veći teritorij, više ljudi)
- 4) globalizacija
- 5) razvoj unutarnjih upravnih funkcija (onih koje prije nije bilo npr. organizacijske jedinice za upravljanje ljud. potencijalima)
- 6) broj stanovnika (upravni poslovi u Kini su sigurno teži nego u RH)

UZROCI USPORAVANJA JU

- a) **neoliberalne političke ideje** (novi javni menadžment)
- b) **privatizacija**
- c) **outsourcing** (izdvajanje određenih djelatnosti van javne uprave i davanje privatnicima)

2. TENDENCIJA PREMA OGRANIČAVANJU PRINUDE X4 X3GM X1JDŽ X1AM

PRINUDA = svjesno djelovanje kojim se ljudima nameće određeno ponašanje koje ne bi izabrali bez tog djelovanja (fizička, kazna, sankcija)

DVOSTRUKA ULOGA U JU

- 1) primjenjuju je upravna organizacija prema članovima zajednice
- 2) primjenjuje se unutar same javne uprave u svrhu osiguranja kohezije

RAZLOZI OPADANJA PRINUDE

1. mijenjanje karaktera JU → diferencijacijom iz klasičnih upravnih resora u javne službe
 2. demokratizacija, zaštita ljudskih prava
 3. jačaju tehnološke osnove i profesionalizacija uprave
 4. povećana društvena potreba/razina svijesti, civiliziranosti, obrazovanje
 5. mijenjanje odnosa unutar same uprave → od klasičnih hijerarhijskih odnosa na horizontalne timske odnose
- ova tendencija je najproblematičnija iz razloga što ne znamo hoće li prinuda ponovno jačati i zašto:
 - a) u resorima u kojima se i dalje primjenjuje je sve djelotvornija
 - b) političke/ekonomske krize
 - c) ekološke/elementarne katastrofe

REVERZIBILNOST PRINUDE

3. TENDENCIJA PREMA PROFESIONALIZACIJI UPRAVE X7

3 KOMPONENTE

- 1) službenici obavljaju određeni krug zadataka (prije su obavljali npr. sve što je vladar htio) te im se ustaljuje položaj (zna se zašto netko gubi položaj i dobije otkaz) → određen krug poslova na određenim radnim mjestima
- 2) rade stručni službenici → nisu zvanje naslijedili, kupili...
 - prijelaz od laičkih prema stručnim i obrazovanim
- 3) promjena načina plaćanja službenika → novac, više nije uzdržavanje na dvoru vladara/u naturi...

4. TENDENCIJA PREMA DIFERENCIJACIJI UPRAVE X6 X5GM X2VB

Dovodi do **podjele upravnih organizacija** – iz jedinstvenih zadataka i uprave koja obavlja jedinstven zadatak izdvajaju se novi

i. HORIZONTALNA DIFERENCIJACIJA

Proces stvaranja novih upravnih resora na istom teritorijalnom stupnju
s time da se te organizacije međusobno razlikuju se po grupi poslova koje obavljaju (po resorima)

- npr. razvoj državne uprave – 3 faze:
 - a) u počecima državnog razvoja → vladar vrši vlast preko vojske, osiguranje sigurnosti države
 - b) klasični upravni resori
 - i. obrana ii. diplomacija iii. policija (unutarnji poslovi)
 - iv. pravosuđe v. financije
 - c) u ovoj fazi od tih 5 resora diferenciraju se javne službe

ii. VERTIKALNA DIFERENCIJACIJA

Nastajanje novih teritorijalnih stupnjeva koji se razlikuju po širini teritorija na kojem djeluju
(npr. stvaranje novih razina lokalne samouprave)

- povećava se broj teritorijalni stupnjeva unutar jedinstvenog upravnog sustava,
pri čemu jedinice na istom stupnju obavljaju načelno iste poslove za različit krug korisnika odnosno različit teritorij

RAZLOZI

- povećanje područja (potreba za više upravnih organizacija)
- snaženje upravne djelatnosti (povećanje broja upravnih resora poslova)

RAZLOZI KOJI SMANJUJU DIFERENCIJACIJU

- poboljšanje tehnologija
- autohtone lokalne političke zajednice (samoupravni/preneseni djelokrug)

5. TENDENCIJA PREMA INFORMATIZACIJI UPRAVE X4 X2VB

e-uprava (elektronička uprava) = korištenje informacijskim tehnologijama radi povećanja:

- i. ekonomičnosti, efikasnosti i kvalitete upravnih usluga, te
- ii. transparentnosti i odgovornosti uprave

CILJ: osigurati građanima pristup informacijama i uslugama od javnog značaja

- djeluje i na nekoliko vrsta odnosa:
 - a) uprave i građana b) uprave i privatnog sektora c) UO⁵ međusobno...

PROMJENE U ODNOSU NA METODE RADA

- povećanje efikasnosti i ekonomičnosti uprave te kvalitete njezinih usluga

PROMJENE U ODNOSU NA STRUKTURU UPRAVE

- **one stop shop** = povezivanje UO i službenika kroz mreže timova i koordinirano upravljanje bazama podataka
- **back office** = prema korisnicima javnih usluga uprava nastupa jedinstveno, pružajući uslugu koja se kroz razmjenu podataka/komunikacija priprema i definira u pozadini koja nije vidljiva građanima

POSljedICE

- usluge su usmjerene prvenstveno na građane
- informacija dobiva značaj javnog resursa
- traže se nove vještine zaposlenih u JU
- ublažavanje strukture hijerarhičnosti

⁵ upravne organizacije

b) SUVREMENE TENDENCIJE U RAZVOJU DRUŠTVA I UPRAVE

1. proces globalizacije
2. proces europske integracije
3. tranzicija u demokratski pol. sustav i tržišno gospodarstvo
4. privatizacija javnih službi i širenje privatne inicijative
5. urbanizacija i razvoj gradova
6. regionalizacija i stvaranje višestupanjskih sustava javnog upravljanja

c) TRADICIONALNI EUROPSKI MODELI JU

1. WESTMINSTERSKI (anglosaksonski) MODEL X2

- Velika Britanija, Irska
- na 1. mjestu društvo i ekonomija, a uloga države je da pomogne njihovom funkcioniranju
- državna uprava je subordinirana, nema posebnu ustavom zajamčenu ulogu, podložna učestalim promjenama;
 - o pitanje politizacije JU
 - o upravni generalisti – manji dio javnih službenika ima poseban status
- orijentacija na rezultate/korisnike/ekonomske i političke vrijednosti
- odnos uprave i politike u središtu je interesa radi opasnosti od politizacije JU

2. WEBERIJANSKI (germanski, organicistički) MODEL X3

- Njemačka, Austrija, donekle Nizozemska
- država kao posebna trajna pravna osoba, nedjeljivost države, a pol. vlast samo privremeno vodstvo
- građani su uklopljeni u društvo kroz korporativističke oblike reprezentacije (udruge, sindikate, poslodavce)
- državna uprava i javni službenici personificiraju moć države
 - o poseban status državne službe, profesionalizam službenika
- pravne vrijednosti → načelo zakonitosti, načelo pravne države, osiguranje jednakosti građana,
weberijanska upravna tradicija

3. NAPOLEONSKI (francuski, južnoeuropski) MODEL X2 X1RM

- Francuska, Španjolska, Portugal, Italija
- država je jedinstvena i nedjeljiva (centralizirana) → izgradnja nacionalnog identiteta i prevladavanje dubokih podjela u društvu
- razlika od germanskog modela → izravno vršenje ovlasti od strane države kroz unitarni model države
 - o ne potiče stvaranje federalnih ili sličnih struktura
- uniformno provodi politiku, razvijen sustav profesionalnih službeničkih tijela

4. SKANDINAVSKI (nordijski) MODEL X2

- Švedska, Danska, Norveška
- mješavina anglosaksonskog i germanskog modela
- glavna karakteristika je tradicija socijalne države
 - o država je posvećena ekonomskom i društvenom blagostanju građana
 - o država je aktivna i ima široke ovlasti i dužnosti
- snažna participacija građana, transparentnost i otvorenost vlasti i uprave prema građanima

TRANZICIJSKA DRŽAVA

- posebna podvrsta upravnih tradicija mješavina je weberijanske i socijalističke uprave
 - o zemlje srednje/istočne EU koje nakon pada komunističkog sustava prolaze proces tranzicije i razvoja demokratskih političkih institucija a time i državne/javne uprave

ANGLOSAKSONSKI	KONTINENTALNI
- odvojenost i ravnopravnost države i društva sa zadatkom države promicati potrebe društva i gospodarstva - država ne predstavlja jedinstvo, a njezina tijela su pravne osobe - uprava i građani su pravno jednaki, a njihove sporove rješavaju redovni sudovi - neutralizacija uprave i profesionalizacija	- jedinstvo države koja djeluje putem svojih organa i koja je pokretač društvenog i gospodarskog razvoja - djelovanje države utemeljeno je na upravnom pravu i pod kontrolom upravnih sudova - uprava je predstavnik države, sudska kontrola putem upravnih sudova - politizacija uprave

d) ULOGE GRAĐANA U ODNISU NA UPRAVU X4 X3JDŽ X2TVT X2AM X1VĐ

PODANICI

- uloga nastala u doba apsolutističke monarhije
- paternalistički odnos uprave prema građanima; podređena uloga, građani su kao djeca, treba brinuti o njima
- uprava tog vremena sastojala se od klasičnih resora u kojima dominira oslanjanje na silu
 - o slamanje silom bilo kakvog oblika otpora
- uloga podanika danas: obveze kojih se građani moraju pridržavati radi osiguranja reda i funkcioniranja pol. zajednice ali korištenje prisile je legitimno → plaćanje poreza, plaćanje kazna...

GRAĐANIN

- čovjek s političkim pravima, pravom glasa i pravom biti biran
 - o tekovina demokratske revolucije
- djeluje kao instrument političke vlasti, državna sila nije arbitrarna nego ograničena zakonima, razvija se upravno pravo

KORISNIK

- nakon urbanizacije nastaje niz novih potreba, drž. uprava se širi te dolazi do pojave javnih službi
- više nije samo instrument pol. vlasti, već nositelj društveno korisnih djelatnosti (jednako dostupne svima)
- ono što nas čini korisnicima → u potpunosti/djelomično oslobađanje plaćanja pune cijene usluga (da studenti pokrивaju sve troškove bila bi školarina 35 000 ko Vern)

SURADNIK UPRAVE (PARTNER)

- utječe i sudjeluje u javnim poslovima, sudjelovanje u tijelima upravljanja, nadziranje, stručna pomoć u oblikovanju politika...

POTROŠAČ

- nakon krize socijalne države, neoliberalnih ideja, novog javnog menadžmenta
- javna uprava se želi podvrgnuti načelima i pravilima koja vrijede u privatnom sektoru, a od građana se naplaćuje realna cijena javnih usluga
- **3E:**
 - o ekonomičnost = postizanje rezultata sa najmanjim utroškom sredstava
 - o efikasnost = odnos ulaza i izlaza procesa (npr. pravo traje 5 godina i ako je u 5 god završeno, efikasnost 100%)
 - o efektivnost = ocjena relevantne okoline, što misli okolina

PODUZETNIK

- posljedica novog javnog menadžmenta
- država i upravljanje omogućavaju privatnicima da sudjeluju u obavljanju javnih poslova
- outsourcing, JPP...
- cilj: javno, otvoreno, transparentno djelovanje JU

- potrebni kako bi uprava bila zakonitija, kvalitetnija...

OPĆA NAČELA

1. načelo **zakonitosti** uprave = postupanje utemeljeno na zakonu
2. načelo **pogrešivosti** uprave = nije savršena, afirmacija; pravo na žalbu, sudska zaštita
3. načelo **odgovornosti** uprave = pravo građana na naknadu štete
 - a. materijalnopravna odgovornost
 - i. osobna odgovornost službenika
 - ii. primarna odgovornost uprave s pravom regresa od službenika koji je skrivio štetu nezakonitim postupkom
 - iii. solidarna odgovornost uprave
 - iv. država čak može nadoknađivati štetu i kad uprava nije kriva (npr. elementarne nepogode)
 - b. politička odgovornost
 - vezanost upravnih službenika za predstavnička tijela i 2. politička tijela
 - c. kaznenodisciplinska odgovornost

NAČELO JAVNOSTI

1. načelo **otvorenosti**
= uprava uvažava prijedloge, stavove građana u odnosu na svoje usluge
 - javna vlast i uprava otvorene su za povratnu informaciju od javnosti o svom radu; odnos je dvosmjern, a glavni komunikacijski kanal je u smjeru od građana prema upravi
 - informacija pružena od javnosti je input za rad javne uprave
2. načelo **transparentnosti**
= uprava objavljuje informacije o svom radu od javnog značenja pruža uvid u svoj rad i organizaciju
 - javne informacije su dostupne javnosti i ovisno o vrsti informacije mogu biti pružene građanima/2. subjektima na zahtjev ili samoinicijativno
 - informacija je rezultat rada javne vlasti, ona je output

5. JU I POLITIČKI SUSTAV**a) UTJECAJ RAZVOJA POLITIČKIH SUSTAVA NA RAZVOJ I POLOŽAJ DRŽAVNE UPRAVE X3AM**

- povijesni razvoj: plemenska zajednica → robovlasništvo → feudalizam → kapitalizam → socijalizam → novi kapitalizam
- izmjenjuju se naizmjenično faze jačanja i slabljenja moći i utjecaja države na društvo:

4 FAZE U RAZVOJU:**1. FAZA APSOLUTISTIČKE KONCENTRACIJE**

= uprava u prosvijećenom apsolutizmu

- 17./18. st. dolazi do prelaska iz feudalizma u prosvijećeni apsolutizam
- Imamo monarha u kojem je koncentrirana politička vlast, pa tako dvor postaje središte političke i društvene moći
- temelj koncentracije moći vladara je profesionalna državna uprava
 - nastaje širenjem dvora za razliku od feudalizma, on sada stvara profesionalnu vojsku

DIFERENCIJACIJA UPRAVE

- konstituira se oko svog glavnog zadatka a to je obrana od napada; znači začetak uprave je vojska
- iz vojske se razvija 5 klasičnih resora → prije je ona obavljala te funkcije:
 - a) izvana → mir (diplomacija), rat (obrana)
 - b) unutar → policija, pravosuđe, financije

2. FAZA DEMOKRATSKE DEKONCENTRACIJE X6 X2VD

= demokratske revolucije i reforme

- 18./19. st., u kojem se zbog geografskih otkrića, jačanja trgovine i razvoja gradova stvara jedan novi sloj s izrazitom ekonomskom moći, ali bez mogućnosti utjecaja na političke odluke koje su i dalje bile monopolizirane na dvoru vladara
- Građanstvo postaje ekonomski sve jače i suprotstavlja se prosvječenom apsolutizmu kroz reforme i revolucije

IDEJE

- stvara se država utemeljena na demokratskim vrijednostima slobode i jednakosti građana uz suverenost naroda u nac.⁶ državi
 - a) autonomija pojedinca u odnosu prema vlasti
 - b) ograničavanje opsega poslova i moći države
 - c) osnovna prava pojedinca i građana kao temelj političkog sustava

POSLEDICE

- institucionalne inovacije kao ishod demokratskih revolucija
 1. načelo trodiobe vlasti (zakonodavna / izvršna / sudska)
 2. nositelj suvereniteta je narod kao skup građana s političkim pravima (ideja narodnog suvereniteta)
 3. vlast vladara zamjenjuje vlast parlamenta
 4. vezanost svih državnih tijela zakonima (načelo zakonitosti)
 5. međusobna kontrola 3 vlasti → spriječavanje koncentracije moći
 6. državna uprava postaje podsustav države, dio njezine izvršne vlasti, koja je odgovorna zakonodavnom tijelu
 - postavljeni su institucionalni mehanizmi
 - i. prethodne (ex ante) kontrole → zakonom je propisan okvir djelovanja uprave
 - ii. naknadne (ex post) kontrole → sudska kontrola

3. FAZA INDUSTRIJSKE KONCENTRACIJE X2 XIJDŽ X1GM

= države industrijskog i urbanog društva

- kao posljedica industrijske revolucije javljaju se ubrzana industrijalizacija i urbanizacija što je dovelo do temeljne promjene ekonomskih i društvenih odnosa
 - o ubrzani rast stanovništva i povećanje teritorijalnog opsega i gustoće naseljenosti gradova tražili su rješavanje novih problema
- posljedica toga je nagli rast državne uprave → raste broj organizacija, broj zaposlenih i količina sredstava koja se koristi
 - o uz 5 klasičnih resora razvijaju se javne službe
- javlja se tzv. koncept socijalne države
 - o počiva na resorima koje reguliraju, organiziraju i obavljaju JS⁷
 - o pojedinci su neposredni korisnici kojima javna usluga može biti uskraćena ako se ne podvrgavaju pravilima JS
 - razlika u sankciji! – oduzmu ti uslugu, ali nije da te stave u zatvor

EK/PSIH/MORALNI RAZLOZI⁸ zbog kojih se država uključuje, a ne ostavlja sve tržištu:

1. Načelni razlog → da ispravi pogreške koje tržište stvara jer su te usluge specifične prirode i važne su za društvo
2. spriječavanje monopolističkog položaja pružatelja javne usluge (npr. voda, zdravstvo)
3. ekstrenalije (npr. država tjera tvornice da poduzmu neke mjere)
4. nedovoljno pružanje javnih usluga od strane privatnog sektora zbog neprofitabilnosti (npr. vođenje muzeja koji nije profitabilan)
5. da se onemoguću pretjerano iskorištavanje javnog dobra (npr. ne dopušta ribolov cijele godine jer treba osigurati trajanje tog dobra i za buduće generacije)
6. početne kapitalizacije i investicije uložiti u izgradnju infrastruktura i pružanje usluga kao energetika, vodoopskrba, promet
7. zaštita osjetljivih skupina, potrošača

⁶ nacionalnoj

⁷ javne službe

⁸ EKONOMSKI/PSIHIČKI/MORALNI RAZLOZI

4. FAZA NOVE DEKONCENTRACIJE DRŽAVNE VLASTI I UTJECAJA X1

- tijekom 20. st. država postaje svepristuna, ali ekspanzija i proces jačanja države zaustavljen je 1970-ih iz ekonomskih, političkih i unutarsistemskih razloga

1. VELIKA NAFTNA KRIZA

- o sa sobom povukla ekonomsku krizu i skokove u cijenama svih roba i usluga, dolazi do krize socijalne države
- o rješenje se traži u rasterećenju gospodarstva: privatizacijom državnog monopola i outsourcingom

2. KRIZA UPRAVLJANJA

- o upravi se prigovara da je pretjerano birokratizirana, spora i neučinkovita
- o kao rješenje zagovara se okretanje policy pristupu, orijentacija na ekonomske vrijednosti – 3E

3. KRIZA LEGITIMITETA

- o nedostatak povjerenja u institucije, proširenje ljudskih prava... dovelo je do toga da se država sve manje doživljava legitimnom
- o ovdje govorimo o problemu učinkovitosti (sustav ne uspijeva polučiti rezultate u društvu) kao krizi legitimiteta
 - država nije sposobna riješiti postojeće probleme uobičajenim sredstvima koja se temelje na koncentraciji moći i sad se traži veća učinkovitost uz pomoć privatnog i civilnog sektora
- o ideja da se riješe problemi:
 - i. konceptom regulacijske države
 - ii. konceptom novog javnog menadžmenta
 - iii. demokratizacijom odnosa
 - iv. doktrinom dobrog upravljanja

i. KONCEPT REGULACIJSKE DRŽAVE X1MŠ

- nadomješta koncept socijalne države i počiva na:
 - o privatizaciji javnih poduzeća i liberalizaciji tržišta javnih usluga
 - o pružanje javnih usluga privatnom i civilnom sektoru
 - o nastoji se smanjiti broj i povećati kvaliteta propisa
 - o regulacije privatiziranih sektora javnih usluga povjerava se egulacijskim agencijama npr. imamo privatne i državne fakultete

b) POLOŽAJ UPRAVE U RAZLIČITIM TIPOVIMA SUVREMENIH DEMOKRATSKIH POLITIČKIH SUSTAVA

- uprava je snažno povezana s političkim sustavom i pod njegovim je utjecajem
- odnos politike i uprave u smislu utjecaja političkih institucija na upravu može se analizirati u sklopu specifičnog konceptualnog sredstva **prijelaznog lanca**
= skup institucija i tijela raspoređenih između dvaju oprečnih polova, pol. vlasti i uprave

OSNOVNE KARIKE U PRIJELAZNOM LANCU

- o političke stranke
 - o predstavnička tijela sa svojim odborima
 - o izvršna vlast
 - individualni → predsjednik
 - kolegijalno tijelo → vlada
 - o upravne organizacije
- politički utjecaj na upravu uvijek tendira na koncentriranju na jednoj od karika prijelaznog lanca, pa se prema tome razlikuju i različiti politički sustavi ovisno o tome na kojoj je od karika koncentriran utjecaj:
 1. režim partije i države
 2. skupštinski sustav
 3. parlamentarni sustav
 4. predsjednički sustav
 5. polupredsjednički sustav
 6. režim političke uprave

1. REŽIM PARTIJE I DRŽAVE X2

- jednopartijski sistemi → jedna politička partija potpuno kontrolira politički život u zemlji
- karakteristična privrženost osobi karizmatičnog vođe = vođa nacije
- zakonodavna i izvršna tijela su samo paravan; sve se kreira u političkoj stranci
- članovi političke stranke su vezani strogom stranačkom disciplinom; oni popunjavaju upravu pa tako provode odluke partijskih tijela
 - o na taj način je TUS⁹ neposredno povezan partijskim strukturama

Kina, SFRJ,
Kuba

POSLEDICE: gubitak političkog legitimiteta, birokratizacija vlasti, koncentracija moć

2. SKUPŠTINSKI SUSTAV X5 X1GM

- tip je demokratskog političkog sustava u kojem su izvršne strukture izrazito ovisne o predstavničkom tijelu
- politički utjecaj na upravu koncentriran je u predstavničkom tijelu (skupštini) koja je stabilan element sustava
 - o izvršno tijelo ne može ishoditi njeno raspuštanje
- međutim iz razloga što je skupština velika i heterogena te su procedure u njoj dugotrajne
 - o u stvarnosti se politički utjecaj koncentrira u odborima i izvršnom vijeću (koji su podčinjeni skupštini)

Francuska 1. republika,
Švicarska

3. PARLAMENTARNI SUSTAV X1 X1GM

- sustav koji se temelji na ravnoteži pol.¹⁰ utjecaja između predstavničkog tijela (parlamenta) i vlade koja iz njega proizlazi
- parlament izglasava povjerenje i nepovjerenje vladi te politički nadzire njezin rad putem svojih odbora/interpelacija
- vlada može raspustiti parlament i raspisati izbore
- oba tijela su nestabilna pa je i sustav nestabilan

? što znači da se gubi fiksna točka putem koje uprava podliježe pol. nadzoru X2

Velika Britanija,
Hrvatska

4. PREDsjednički SUSTAV X2 X1GM

- predsjednik države ima najjači položaj te koncentrira pol. utjecaj na upravu
- njegov utjecaj proizlazi iz izvornog pol. mandata (izravni izbor od strane građana) te iz ustavnih ovlasti koje ga čine ravnopravnom zakonodavnoj vlasti
- ne postoji vlada, nego pojedini čelnici upravnih resora (drž. tajnici) koji su politički ovisni o predsjedniku i odgovorni isključivo njemu

SAD

TEMELJNI PROBLEM: relativna neovisnost uprave prema predstavničkom tijelu i njezina puna integracija s izvršnom vlašću kojoj je u potpunosti lojalna i odgovorna

5. POLUPREDsjednički SUSTAV X1 X1GM

- sustav koji kombinira elemente parlamentarnog i predsjedničkog sustava
- vlada postoji kao kolegijalni izvršni organ i odgovorna je parlamentu
- članove vlade uglavnom imenuje predsjednik, no oni moraju zadobiti povjerenje parlamenta
 - o institut supotpisa osigurava ravnotežu moći između predsjednika i vlade
- faktično, u sustavu dominira predsjednik, a položaj parlamenta je slabiji nego u parlamentarnom sustavu

Francuska,
u RH 1990-2000

6. REŽIM POLITIČKE UPRAVE X2

- sama uprava postane mjesto koncentracije političke vlasti
- javlja se u izvanrednim i rijetkim okolnostima političkog života, kad ne funkcioniraju normalne institucije predstavničke demokracije:

a) karizmatička politička uprava (npr. njemačka ideja ujedinjenja Bismarck)
b) uprava u doba velikih kriza (parlament se ne može okupiti, ovo je brže)

c) uprava u politički jako slabo razvijenim sredinama
d) kolonijalna uprava
e) uprava u zemljama u kojima je došlo do državnog udara s osloncem na vojsku ili policiju

⁹ TERITORIJALNI UPRAVNI SUSTAV

¹⁰ političkog

c) BIROKRATSKI (NEDEMOKRATSKI) POLITIČKI SUSTAV I JU X5 X1JDŽ X1RM X1TG X1TVT

- temeljna karakteristika demokratske vlasti: demokratski politički legitimitet
 - o postoji ako značajna većina građana izabere takvu vlast na prethodno pravno propisan način (izbori)
 - o postoji odgovarajući odnos vlasti i uprave → vlast donosi pol. odluke, a uprava sudjeluje u njihovom oblikovanju

BIROKRATSKA VLAST = tip odnosa u pol. zajednici u kojima se određena vladajuća skupina održava na vlasti isključivo pomoću uprave, a bez demokratskog političkog legitimiteta

- o oslanja se na silu pojedinih UO¹¹, a građani nemaju mogućnost postaviti ili smanjiti vlast na demokratski način
- o nije vlast uprave, već se oslanja na nju

NASTANAK kad:

1. legitimno izabrana politička skupina svjesno odustane od veze političkog legitimiteta s biračima (npr. ne prizna izborne rez.)
2. određena skupina dođe na vlast nedemokratskim putem (npr. državni udar)
3. pod pritiskom teških okolnosti obavlja vlast do isteka okolnosti, a onda odustane od demokratske provjere podrške birača

POSLEDICE birokratske vlasti

- a) uprava raste naročito u prinudnim resorima (vojska, policija)
- b) uprava služi kao instrument vladanja nad društvom i protiv građana
- c) pretjerana hijerarhizacija i tajnost uprave, širenje tajnih službi
- d) građani se prestaju baviti politikom (od straha od političkog progona)

d) POLITIČKI NADZOR I ODGOVORNOST UPRAVE

NADZOR = svako usmjeravanje, kontroliranje, provjeravanje rada uprave (ex ante i ex post)

ODGOVORNOST = polaganje računa određenom tijelu za djelovanje i ponašanje

1. EX ANTE – ORGANIZACIJSKA SREDSTVA NADZORA X2AM X2RM X1MŠ

- bit je stvoriti odnose između tijela, da se spriječi postojanje tijela koje nitko ne kontrolira

POKAZATELJI DA JE NADZOR U UPRAVI KVALITETAN:

1. **TRODIOBA VLASTI**
 - o bit je da svaka vlast međusobno nadzire svaku, tako i upravnu koja se time podvrgava različitim nadzornim meh.¹²
 - zakonodavna: utvrđuje program i okvir rada uprave, politički je odgovorna parlamentu
 - sudska: nadzire zakonitost rada uprave
2. **DECENTRALIZACIJA**
 - o bit je da se smanji koncentracija moći na jednom mjestu, oblici:
 - a) složene države
 - b) teritorijalna decentralizacija
 - c) funkcionalna (stvarna) decentralizacija
3. **KOLEKTIVNOST** X4
 - o bit je da se odlučivanje povjerava većem broju ljudi, pretpostavka je da će takva odluka biti kvalitetnija → 2 oblika:
 - i. kolektivno tijelo
 1. homogeni kolegij = više osoba koje zajednički odlučuju, nalaze se u ravnopravnom položaju
 2. stupnjeviti kolegij = ovdje postoji predsjednik i ima određene ovlasti u odnosu na članove
 - ii. veći broj pojedinih dužnosnika
 1. paralelizam = izmjenjuje se više nositelja iste funkcije; dijele obnašanje funkcije
 2. stupnjevanje = jedna osoba je žalbena instanca za drugu
4. **REGULACIJA UPRAVE PUTEM PRAVILA** X1
 - o bit je donjeti pravila koja bi trebala spriječiti zlouporabe (pravna, moralna, konvencionalna, profesionalna)

¹¹ upravnih organizacija

¹² mehanizmima

i. POLITIČKO-DEMOKRATSKA ODGOVORNOST X1AM

- bit je da politička tijela djeluju u skladu s političkim programom s kojim su ih birači izabrali
- odnosi se na:
 1. odgovornost uprave izvršnoj vlasti (vladi)
 2. odgovornost uprave i izvršne vlasti parlamentu (pitanje povjerenja)
 3. odgovornost uprave i izvršne vlasti prema društvu (biranje 2. opcija)

INSTRUMENTI

- a) **predstavničko tijelo**
 - o ex ante → prethodna kontrola, kada sabor kontrolira državnu upravu
 - o ex post → naknadna kontrola upravnih djelatnika
- b) **odlučivanje građana**
 - o referendumom i zborovi građana
- c) **sudjelovanje građana**
 - o putem uključivanja u rad UO¹³ ili metodama vanjskog utjecaja građana na rad JU¹⁴

ii. PRAVNA ODGOVORNOST X1TVT

TEMELJNO NAČELO: djelovanje **u skladu s utvrđenim pravnim pravilima** i procedurama uključujući hijerarhijsku odgovornost višim instancama

(materijalnopravna odg?)

SMJER ODGOVORNOSTI

2 DIMENZIJE

- a) **vertikalno** – prema višim tijelima
 - b) **horizontalno** – najčešće prema sudovima i građanima
1. **pravna** dimenzija → zakonitost, je li u skladu sa zakonom
 2. **hijerarhijska** dimenzija → svrhovitost, je li nam to stvarno treba

INSTRUMENTI

- 1) 2° odlučivanje koje omogućuje podnošenje žalbe na odluku hijerarhijski nižeg tijela višem
- 2) upravni spor
- 3) upravni nadzor (samo nad upravnim tijelima)
- 4) inspekcijski nadzor (širi)
- 5) materijalna odgovornost uprave (naknada štete građaninu)
- 6) disciplinska odgovornost službenika
- 7) financijska odgovornost

iii. PROFESIONALNA ODGOVORNOST X1 X1AM X1RM X1TVT

TEMELJNO NAČELO: djelovanje **u skladu s pravilima struke, tehničkim i etičkim pravilima** koja uređuju neku djelatnost, a koja osiguravaju postizanje svrhe te djelatnosti (npr. liječniku za liječenje)

SMJER ODGOVORNOSTI

- a) **vertikalno** – prema višim tijelima (odgovara i ministarstvu građevine)
- b) **horizontalno** – prema profesionalnom tijelu koje regulira profesiju (npr. ako zezne fontane – arhitekt odgovara komori)

INSTRUMENTI

1. **profesionalni** (interni) aspekt → samo tijelo unutar sebe kontrolira
2. **upravni** (vanjski), **disciplinarni** → postupa li u skladu s pravilima

ODGOVORNOST ZA UČINAK (performance)

- odgovornost za postizanje namjeravanih rezultata upravne djelatnosti u širem organizacijskom i društvenom kontekstu
- javlja se kao posljedica novog javnog menadžmenta, privatizacije

¹³ upravne organizacije

¹⁴ javne uprave

e) PROMJENA ULOGE UPRAVE U POLITIČKO-UPRAVNOM SUSTAVU: OD IZVRŠITELJA PREMA PRIPREMANJU JP¹⁵

- **politička tijela**
→ donose političke odluke potrebne za ostvarivanje dominantnih društvenih ciljeva za koje određena pol. opcija u nekom trenutku smatra da ih je potrebno ostvariti
- **uprava**
→ postoje ograničena propisima koje donosi zakonodavac kao neutralna, depersonalizirana i profesionalna služba koja ima zadatak te zakone provoditi

POSLEDJICA: politika je superiorna upravi koja ima isključivo instrumentalnu ulogu → neutralna, lojalna, stručna

- postoje i određene prednosti uprave pred zakonodavcem

JAVNE POLITIKE (PUBLIC POLICY) X3 X1AM X1VĐ X1MŠ X1GM

Skup načela kako se djeluje u pojedinom segmentu zajedničke djelatnosti radi ostvarivanja određenih ciljeva; formalno definirani odgovori na društvene probleme koji se izražavaju u strategijama, programima i propisima

POLICY PRISTUP

- = nov, različit pristup koji je posljedica je privatizacije, decentralizacije i demokratizacije odnosa
- o gleda realnu situaciju u kojoj uprava ima vrlo važnu ulogu u oblikovanju javnih politika i ključnu ulogu u njihovoj implementaciji
 - o pokazuje da JU¹⁶, premda treba biti lojalna demokr. izabranim vlastima, ne treba i ne smije biti sluškinja politike

FAZE JAVNIH POLITIKA (policy cycle):

1. **Davanje inicijative** – stavljanje problema na dnevni red i njegovo definiranje
2. **Definiranje alternativa** – razmatraju se različiti načini njegovog rješavanja
3. **Odabir između ponuđenih rješenja** – donošenje strategija, zakona...
4. **Implementacija** – ključna uloga JU, „iz provedbe u djelo“
5. **Evaluacija** – jesu li naši ciljevi postignuti

KRITERIJI

- pri ocjeni i odabiru alternativa te evaluaciji javne politike primjenjuje se nekoliko važnih kriterija:
 - a) učinkovitost
 - b) efikasnost – odnos utrošenih sredstava i rezultata
 - c) adekvatnost
 - d) pravednost – podjednako opterećenje različitih dijelova društva
 - e) obzirnost – zadovoljavanje i uvažavanje potreba i stavova građana
 - f) valjanost – kombinacija svih kriterija

GOVERNANCE

- = obuhvaća mrežu aktera koji djeluju u nekom području na oblikovanju javne politike i njezinoj implementaciji te se smatraju sudionicima neke javne politike
- o npr. pol. tijela, JU, privatni sektor, međunarodne organizacije...

f) TEMELJNE VRIJEDNOSTI KAO INTEGRATIVNI MEHANIZAM POLITIKE I UPRAVE X1VĐ

- vrijednosti integriraju politiku i upravu kao temeljno vezivo pol.-up.¹⁷ sustava; često se koristi izraz **javni interes**

5 GRUPA VRIJEDNOSTI

1. **demokratske**: transparentnost, etičnost/nekorumpiranost, legitimitet...
2. **pravne**: vladavina prava, zakonitost, sudski nadzor uprave...
3. **socijalne**: društvena pravednost, skrb, solidarnost...
4. **ekonomske**: ekonomičnost, efikasnost, efektivnost...
5. **ekološke**

¹⁵ JAVNIH POLITIKA

¹⁶ javna uprava

¹⁷ političko-upravnog

B) UPRAVNA ORGANIZACIJA

Dinamični i složeni sustavi izvršavanja u kojim se tijekom izvršavanja javnih poslova/programa/politika, dioba i povezivanje rada profesionalnog i obrazovnog upravnog osoblja pojavljuje u obliku normativno utemeljenih ovlasti/dužnosti/odgovornosti

RAZLIKA OD OSTALIH ORGANIZACIJA U DRUŠTVU

- obavljaju javne poslove
- profesionalizam
- specifičan pravni položaj službenika → imaju ovlasti prema ne-članovima organizacije

PODJELA PREMA TIPU ZADATKA I NAČINU RADA (Ivanišević) X1

- regulativne** = reguliraju odnose u društvu, temeljni su institut za pripremu i regulaciju pol. odluka, javnih politika i programa
- servisne** = proizvode i pružaju javna dobra i usluge za zadovoljavanje interesa građana, korisnika, potrošača
- koordinativne** = obavljaju unutarnje upravne funkcije i osiguravaju unutarnje funkcioniranje upravnog sustava (ured za zakonodavstvo)

1. ORGANIZACIJA I NJEZINO MJESTO U RAZVOJU KOOPERATIVNIH SUSTAVA

ORGANIZACIJA = dinamični, složeni sustav ljudske suradnje utemeljen na diobi radnih procesa na sve uže i jednostavnije dijelove i njihovom povezivanju u zajedničku smislenu cjelinu (npr. faks – stalno se mijanjanju ljudi koji dolaze, uvodi se tehnologija, studomat...)

- stvara se struktura u kojoj određeni broj ljudi uspostavlja određene međusobne odnose, kako bi pomoću određenih sredstava i metoda ostvarivali određene ciljeve
- nastanak organizacija je posljedica društvene diobe rada

a) SUSTAVI LJUDSKE SURADNJE/KOOPERACIJE X4GM

- organizacija nije jedini sustav ljudske suradnje, postoje 2. oblici ponašanja kojima ljudi uspostavljaju međusobne odnose na radu

VREMENSKI SLIJED RAZVOJA OBLIKA:

1. PRIMARNA GRUPA

- kooperativan sustav koji je karakterističan za rano razdoblje ljudskih društava u kojoj nema teritorijalizacije

KARAKTERISTIKE

- ne postoji organizacijska struktura, ali raspored elemenata nije slučajan
- kontakt između članova je neposredan
- završetkom posla grupa se rasformirava

TEHNIČKA DIMENZIJA	Jednostavna – npr. plemo od 100 članova, zadatak tog plemena je opskrba, lov)
INTERESNA DIMENZIJA	Jednostavna – svi članovi imaju isti interes, preživljavanje)

2. VOĐENA GRUPA

- kooperativno složeniji oblik koji nastaje u fazi teritorijalizacije, koja će dovesti do diferencijacije u društvu i stvaranja klasa
 - npr. feudalac-kmet

TEHNIČKA DIMENZIJA	Složenija – nema trajne podjele zadataka, posao obavlja onaj kome ga vođa da → posljedica povećanja grupe i složenijih zadataka povećao broj konflikata i pala je efikasnost djelovanja
INTERESNA DIMENZIJA	Složenija – za razliku od primarne di svi imaju isti cilj, ovdje vođa određuje što grupa radi, što im je cilj → s 2. strane vođa osigurava motivaciju vođenih (pruža im zaštitu, daje im žene...) i na taj način osigurava kontinuitet zajedničkog djelovanja

3. HIJERARHIJSKA ORGANIZACIJA X1AM

- nastaje kao posljedica industrijske revolucije – manofakture, tvornice

TEHNIČKA DIMENZIJA	dolazi do podjele rada na sve uže podzadatke i nastaju slojevi neosobnih funkcija
INTERESNA DIMENZIJA	- za razliku od vođene grupe gubi se osobni odnos, a posljedica tog je da HO može obavljati puno dugoročnih i složenih odnosa - funkcije su neosobne – potpuno je svejedno tko je na radnom mjestu i funkciji ako je opremljen potrebnim znanjima i vještinama i to joj daje stabilnost → za razliku od vođene grupe di ako vazal npr. umre gubi se taj osobni odnos i grupa više ne funkcionira

4. TIMSKE MREŽE X1AM

- novi tip ljudske suradnje kao posljedica IT-a; informacijske revolucije

TEHNIČKA DIMENZIJA	TM ¹⁸ sastavljene su od radnih grupa ili timova koje karakterizira nehijerarhijska struktura → članovi su specijalisti sa međusobno komplementarnim znanjima (svatko zna neki dio posla i međusobno su povezani)
INTERESNA DIMENZIJA	- kao posljedica tog što svako zna nešto, članovi tima su ravnopravni - timove obilježava intenzivno komuniciranje zbog čega je veličina tima ograničena i broj zadataka ograničen

HIJERARHIJSKI ODNOS = samo baza obavlja temeljni zadatak, ostali upravljaju, koordiniraju usmjeravaju

TIMSKI ODNOS = nema hijerarhijsko svi su članovi tima jednaki

b) ORGANIZACIJSKA STRUKTURA X5 X2GM X1JDŽ X1TVT

- **hijerarhijska sktruktura** – odnosi nadređenosti i podređenosti
 - o nadređenosti općenitije funkcije specijalnijima te
 - o podređenosti specijalnih funkcija općenitijima
- **funkcije** = skupine radnih operacija i poslova u organizaciji koje imaju vlastiti identitet, neovisan o osobama koje ih obavljaju

KARAKTERISTIKE

1. **generički faktor organizacije** – bez strukture nema organizacije
2. određuje se **unaprijed, formalna** je – određuje se osnivačkim aktom
3. **kao pojam je statična**
4. **broj odnosa je za jedan manji od broja članova** (n-1) – svaki član organizacije ima jednog nadređenog (osim rukovoditelja)

VRSTE

- a) **formalna** organizacijska struktura
 - o unaprijed formalno predviđena, razmjerno trajna slika više ili manje hijerarhičnih odnosa među funkcijama, nastalim diobom radnih procesa i među ljudima koji te funkcije obavljaju
- b) **neformalna** organizacijska struktura
 - o obuhvaća sve razmjerno trajne odnose nastale među članovima organizacije koji imaju utjecaja na formalne ciljeve, formalnu strukturu ili djelovanje organizacije
 - o neformalni odnos koji počne utjecati na organizaciju (ak pocnes krast, podmetat nekom s kim radis...)
- c) **neformalni odnosi**
 - o između ljudi, nevezano uz djelovanje organizacije (npr. ideš na gablec s kolegama, završiš u braku – ne utječe)

¹⁸ timske mreže

c) PROCES ORGANIZIRANJA

- kako povezati organizacijske jedinice, praktična zvanja koja čine proces organiziranja

1. IZRADA ORGANIZACIJSKOG PLANA X3

- ako npr. odlučimo osnovati fakultet

KOMPONENTE PLANA

- odrediti zadatak organizacije (mora biti svima jednako jasan)
- potrebni su ljudi, materijalna sredstva i njihovi izvori
- voditi računa o pravnim propisima
- predvidjeti opseg organizacije (npr. broj studenata)
- odrediti teritorijalni smještaj organizacije
- uključiti građane u rad organizacije i politički nadzor

2. GRUPIRANJE (izrada organizacijske strukture)

- pitanje radnih mjesta – predvidjeti koja nam trebaju
- povezati ih po nekom kriteriju (teritorij, srodnosti zadataka)...

3 IDEALNA CILJA koja se trebaju ostvariti prilikom grupiranja:

- jasnoća razgraničenja
- jasnoća linija veze između općenitijih i specijaliziranih centara u organizaciji
- razmjernost zadataka i sredstava

d) NAČELA VEZANA ZA PITANJE ORGANIZACIJSKE STRUKTURE X8 X1JDŽ

1. NAČELO RASPONA KONTAKTA

- načelo koje nam govori koliko jedna organizacijska jedinica može biti velika, odnosno koliko neposredno podređenih može imati jedan nadređen kako bi mu se omogućila nužna i što bolja komunikacija i nadzor nad svakim od njih
- funkcija koordiniranja → veze između rukovoditelja i svakog neposredno podređenog i vezi svakog od podređenih s drugima
- ovisit će o: vrsti posla, tehnologiji, stručnosti osoblja

2. NAČELO RASPONA VERTIKALNE VEZE

- koliko međustupnjeva se može postaviti da organizacija može funkcionirati
- određena je mogućnošću da se održava efektivna vertikalna veza kroz organizaciju, u kojoj se ne mimoilazi niti jedan međustupanj
- povezano je sa: ↓

3. NAČELO REDOVITOG PUTA

- koje govori kako svaki kontakt po vertikalnoj liniji u organizaciji mora ići preko svih stupnjeva
 - što je manji raspon kontakata mora biti veći raspon vertikalne veze

e) REORGANIZACIJA X5 X1GM

Promjena formalne organizacijske strukture !

npr. osnivanje nove katedre

RAZLOZI

- promjena zadatka (uvedemo novi studij – političke znanosti)
- promjena tehnike rada (online studij)
- povećanje opsega organizacije (upisivanje većeg broja studenata)

POZITIVNA POSLJEDICA

→ organizacija se prilagođava potrebama i promjenama

NEGATIVNA POSLJEDICA

- gubitak radnog tempa u organizaciji
- gubitak osjećaja sigurnosti kod zaposlenika

MJERE ZA NEUTRALIZACIJU NEG. POSLJEDICA

- organizacijske mjere za povećanje elastičnosti organizacije
- obavješćavanje ljudi na vrijeme o promjenama i odgoj

2. RAZVOJ UPRAVNE STRUKTURE: OD HIJERARHIJE PREMA MREŽAMA

- promjena ide u 2 pravca:
 - i. **Modifikacija hijerarhijske struktura**
 - ii. **Stvaranje novih struktura**

a) MODIFIKACIJA HIJERARHIJSKE STRUKTURE X1 X1MŠ

- uvođenje horizontalnih odnosa u piramidu hijerarhijske organizacije:
 - 1. **decentralizacija** = prenošenje ovlasti i odgovornosti s viših razina na niže → smanjuje se stupanj hijerarhije
 - 2. **osnivanje timova ili radnih grupa s horizontalnom koordinacijom**
 - tzv. projektne organizacije
 - zadatak (projekt) koji treba obaviti u određenom vremenu obavljaju ga timovi sastavljeni od stručnjaka iz različitih funkcionalnih područja unutar organizacije
 - 3. **matrična organizacija**
 - organizacija koja obavlja više vremenski ograničenih projekata
 - nastaje križanjem:
 - funkcionalne (vertikalne) organizacijske strukture i
 - projektne (horizontalne)

b) STVARANJE NOVIH STRUKTURA VERTIKALNOG TIPA X4 X1GM

- javljaju se kao posljedica: informatizacije, globalizacije, profesionalizacije
- postoje različiti tipovi, npr.:
 - a) **modularna** organizacija
 - više relativno malih i samostalnih organizacijskih jedinica (modula) koji su specijalizirani za obavljanje određenog posla ili usluge, a njima upravlja jedan središnji centar
 - ne nastaje nova organizacija
 - b) **mrežna** organizacija
 - organizacijska struktura sastavljena od timova ili organizacija međusobno povezanih putem informacijskih veza i na nehijerarhijskim osnovama
 - c) organizacija **koja uči**
 - brzo identificira, obrađuje i primjenjuje lekcije naučene na temelju interakcije s okolinom

3. UPRAVNI (FUNKCIONALNI) PREGLED X6

Metoda usavršavanja rada i organizacije u javnoj upravi (gleda strukturu unutar organizacije)

CILJ: pomoći organizaciji u postizanju njenih ciljeva tako da se utvrdi

- a) koje zadatke organizacija mora realizirati
- b) koja je organizacijska struktura, za te zadatke optimalna

- tom metodom se: uklanjanju nepotrebne funkcije/poslovi, racionalizacija funkcija, smanjivanje udvostručenja poslova...

3 TIPA UPRAVNOG PREGLEDA

- 1. **vertikalni pregled**
 - usmjeren na djelatnost pojedine UO¹⁹ (ministarstva, agencije)
 - uključuje analizu u kojoj mjeri organizacija obavlja zadatke za koje je nadležna te je li njena struktura odgovarajuća za obavljanje tih zadataka
- 2. **sustavni pregled**
 - mjereno je na usporedni pregled obavljanja jednog zadatka/funkcije ili više njih od više UO
 - metoda obuhvaća procjenu funkcioniranja upravnog sustava kao cjeline
- 3. **horizontalni pregled**
 - usmjeren je na utvrđivanje racionalnosti podjele zadataka/funkcija između UO da bi se otklonilo udvostručenje poslova ili njihovo neobavljanje

¹⁹ upravne organizacije

STADIJI UPRAVNOG PREGLEDA

- a) **orijentacija** = obavještanje o općoj situaciji u UO
- b) **planiranje pregleda** = priprema plana pregleda (mora bit realan i u roku)
- c) **analiza stanja** = pregled spisa, propisa, ispunjavanje upitnika...
 - o Podaci se analiziraju s obzirom na zadatke i radne operacije kojima se ostvaruju
- d) **izrada izvještaja** = sadrži - prikaz stanja, utvrđivanje problema i prijedlog rješenja uočenih problema

4. ORGANIZACIJSKA TERAPEUTIKA X2

= razvoj i liječenje organizacija

= metoda prepoznavanja i ispravljanja disfunkcionalnih procesa u UO

- usmjerena je na povećanje efektivnosti i razvoj svakog pojedinca u organizaciji, korištenjem znanja i znanosti o ponašanju u organizaciji !

METODE

1. jačanje timskog rada (teambuilding)
2. analiza procesa, kako bi se dijagnosticiralo stanje i grupna dinamika
3. izgradnja vještina za rješavanje sukoba i problema
4. savjetovanje i usavršavanje...

5. RAZVOJ UPRAVNE TEHNOLOGIJE

- način na koji se obavljaju aktivnosti koje su usmjerene postizanju određenih željenih ishoda

GLAVNE KOMPONENTE TEHNOLOGIJE

1. **fizička sredstva** (laptop)
2. **radni postupci** (tehnika rada) načini i postupci djelovanja
3. **znanje** kojim ljudi raspolažu

VRSTE POSLOVA U UO X3

- a) **rutinski** poslovi
= poslovi koji se obavljaju razmjerno često i obavljaju se na isti standardiziran način (prijava ispita, izrada, putovnice...)
- b) **nerutinski** poslovi
= poslovi za koje se zahtijeva da se obavljaju svaki za sebe, na nestandardiziran način (sadržaj predavanja)

6. ORGANIZACIJSKA (UPRAVNA) KULTURA X6 X2TG X2JDŽ X1AM X1GLN X1MŠ

Skup otvorenih, tajnih pravila i vrijednosti, shvaćanja, uvjerenja koji usmjeravaju to kako organizacija radi

TEMELJNE DIMENZIJE ORGANIZACIJSKE KULTURE:

1. **VRIJEDNOSTI**
 - a) ekonomske (3E)
 - b) političke (pravednost)
 - c) pravne (zakonitost)
 - d) socijalne
 - e) ekološke
2. **PRAKTIČNE ORIJENTACIJE SLUŽBENIKA**
 - a. **profesionalno-proaktivna** = usmjerena na profesionalne standarde i zalaganje da se ostvare zadani ciljevi prema pravilima struke i na najbolji mogući način
 - b. **uredsko-reaktivna** = usmjerena na očuvanje integriteta i utjecaja JU održavanje postojećeg stanja

- križanjem dviju temeljnih dimenzija (vrijednosne i praktične) razlikujemo 6 tipova organizacijske kulture

ORIJENTACIJA SLUŽBENIKA	VRIJEDNOSTI		
	PRAVNE	POLITIČKE	EKONOMSKE
Profesionalno-proaktivna	LEGALISTIČKA	PARTICIPATIVNA	PODUZETNIČKA
Uredsko-reaktivna	BIROKRATSKA	AUTORITATIVNA	UPRAVLJAČKA

1. LEGALISTIČKA

- uprava je odvojena od zakonodavca, instrument za provedbu pravnih normi
- upravni službenici nastoje aktivno realizirati svoju ulogu u okviru načela zakonitosti
- pravna pravila su internalizirana – etičke norme upravnih službenika

2. BIROKRATSKA

- na prvom mjestu se stavlja interes vlastite karijere, etički standardi se zanemaruju ili krše
 - borba za utjecaj/moć unutar UO
- uprava postaje arena za borbu tuđih interesa i ulazi u sferu politike

3. PARTICIPATIVNA

- službenici su jasno orijentirani na aktivno unaprjeđenje i poštivanje političkih vrijednosti (i to demokratskih)
- djelovanje uprave u interesu građana i korisnika; partnerstvo, participacija; ovlašćivanje službenika na nižim pozicijama

4. AUTORITATIVNA

- primarna važnost izvršno-upravnih i političkih tijela i dužnosnika; arbitrarno djelovanje uprave
- službenici poslušno reaguju na zahtjeve i zapovjedi (disciplina) rukovodnih tijela, ne doživljavaju građane, česta korupcija

5. PODUZETNIČKA

- uvođenje vrijednosti iz privatnog sektora, usmjereni na obavljanje zadataka brzo, efikasno
- poduzetništvo → rizik, inicijativa, inovacija

6. UPRAVLJAČKA

- težište nije na poduzetnom radu nego na upravljanju radom i djelovanjem 2.
 - prebacivanje posla/odgovornosti na 2., naročito izvan organizacije
- motivacija službenika nagradama za uspjeh i stroge kazne za neuspjeh

7. OKOLINA UPRAVNIH ORGANIZACIJA X3 X3JDŽ

Svi elementi koji se nalaze izvan organizacije i mogu na nju utjecati

3 VAŽNA PODRUČJA OKOLINE

1. upravni sustav

- suvremena uprava više nije jedinstvena i centralizirana već se diferencira i decentralizira te poprima oblik javnog sektora
- javni poslovi postaju sve brojniji i složeniji i njihovo obavljanje rijetko može osigurati samo 1 UO
 - težište se s pojedine organizacije premješta na javne programe koji se mogu provesti samo suradnjom pojedinih UO i 2. subjekata te nastaju međuorganizacijske mreže
- ta suradnja zasniva se na novim manje hijerarhičnim odnosima, a čitava uprava gubi oštre granice i povezuje se s društvom

2. politički sustav

- obilježava ga dvojnost ciljeva:
 - ostvarivati ono što su obećali
 - ostati na vlasti
- pol. sustav često ne može odgovoriti na društvene probleme, pa se regulacija prebacuje na upravu
→ uprava priprema propise

3. građani

- kao najvažniji problem ističe se problem odazivnosti (responsivnosti)
 - mjera do koje uprava uvažava zahtjeve koji dolaze iz društvene okoline
- jača utjecaj građana na rad uprave i sudjelovanje u njoj
- uprava treba biti otvorena za povratnu informaciju od javnosti o svom radu, o namjeravanim odlukama...

8. TEORIJA ORGANIZACIJE X2MŠ

- razvile su se mnogobrojne teorijske škole i smjerovi koji pokušavaju objasniti fenomen organizacije i njezino funkcioniranje

7 TEMELJNIH ISTRAŽIVAČKIH SMJEROVA TEORIJE ORGANIZACIJE

1. Mehanicistički smjer
2. Teorija samoreferentnih i autopoietičkih sustava
3. Teorija organizacijskog konflikta i moći
4. Teorija odlučivanja
5. Interesno-politički smjer
6. Teorija otvorenog sustava
7. Kibernetički smjer

a) MEHANISCISTIČKI SMJER

- klasična škola organizacije i škola ljudskih odnosa [1. polovica 20. st.]
- promatra organizaciju kao sredstvo za ostvarenje određenih svrha, nalik stroju
 - čovjek u organizaciji je mehanički element stroja
 - organizacija kao svojevrsan stroj za uspješno ostvarenje unaprijed zadanih svrha, harmoničan i zatvoren sustav koji vodi računa o interesima članovima, ali oni ipak nisu primarno važni

PREDSTAVNICI: Taylor, Fayol, Gulich

- Weber svojom birokratskom teorijom organizacije imao značajnu ulogu u razvoju teorije organizacije
 - birokratsku organizaciju smatrao je idealtipom organizacije za donošenje racionalnih odluka

b) TEORIJA SAMOREFERENTNIH I AUTOPOIETSKIH SUSTAVA

Organizacija je sustav koji, s pomoću vlastitih elemenata, sam sebe obnavlja i mijenja (autopoiesis) orijentirajući se pritom samopredodžbom koju stalno iznova potvrđuje i mijenja u svijesti svojih članova (samoreferencija)

PREDSTAVNICI: Luhmann, Prost, Ulrich

c) TEORIJA ORGANIZIRANOG KONFLIKTA I MOĆI X1AM

- sociološka kritika mehanističkog smjera jer pokazuje što se događa u stvarnosti postojanja organizacije

Organizacija je arena u kojoj se članovi organizacije s osloncem na postojeću količinu moći u međusobnim sukobima bore za povoljnije pozicije u strukturi moći.

PREDSTAVNICI: Crozier, Thompson, Dalton

- Crozier u djelu **Birokratski fenomen** → analiza 2 francuske UO

d) TEORIJA ODLUČIVANJA X1

Organizacija je sustav za donošenje odluka, koji je na različite načine znatno ograničen u mogućnosti dosezanja savršeno racionalnih odluka.

- shvaćanje organizacije kao političke koalicije

PREDSTAVNICI: Simon, Lindblom, March...

- Simon pokušava odgovoriti na pitanje kako ljudi odlučuju u stvarnom životu (deskriptivna teorija)
 - o ljudska racionalnost je ograničena, omeđena situacijom i proračunskom sposobnošću ljudi
→ donositelj odluka ne donosi najbolja nego **zadovoljavajuća rješenja**
 - u 1. redu zato što nema potpune i adekvatne informacije o svemu pa zbog toga ne može biti potpuno svjestan nekih aspekata odluka
→ zadovoljavajuće odluke u uvjetima **ograničene racionalnosti**

e) TEORIJA KOALICIJE

= interesno-politički smjer

Organizacija je politički sustav u kojem glavne odluke donosi koalicija dominantnih interesenata, članova i ne-članova organizacije koji raspolažu s najvećom količinom moći

- odbacuje pretpostavku o jednom cilju (svrsi) organizacije i tvrdi da je u organizaciji prisutno mnoštvo ciljeva i interesa koji nisu unaprijed dani već su prihvaćeni od članova organizacije

PREDSTAVNICI: March, Cyert, Thompson...

f) TEORIJA OTVORENOG SUSTAVA X3 X1GM

Organizacija je otvoreni sustav koji je u stalnoj interakciji s okolinom tj. entitet u složenoj međuovisnosti s relevantnom okolinom, pri čemu odnosi variraju od prilagodbe organizacije zahtjevima okoline, preko uzajamne ovisnosti, do mogućnosti da organizacija dominira, oblikuje i nadzire svoju okolinu

- feedback → je temeljna karakteristika organizacije kao otvorenog sustava

TEORIJA KONTINGENCIJE (nadogradnja teorije otvorenog sustava)

- temelji se na prilagođavanju organizacije konkretnoj situaciji, uzimajući u obzir utjecaj različitih faktora na oblikovanje organizacije u toj situaciji

PREDSTAVNICI: Bertalanffy, Emery, Trist...

g) KIBERNETIČKI SMJER

Organizacija je otvoreni samokontrolirajući sustav koji internim i vanjskim komuniciranjem omogućuje vlastito usmjeravanje i reorganizaciju

PREDSTAVNICI: Wiener, Kolmogorow, Ashby...

9. UPRAVNI SUSTAV XI X3AM X1MŠ

- upravne organizacije se po određenim kriterijima mogu grupirati u uže grupe upravnih sustava:
 - o po prostornom kriteriju – **teritorijalni** upravni sustav
 - o po kriteriju vrste javnog posla – **funkcionalni** upravni sustav
 - o po kriteriju vrste javnog interesa čijem ostvarenju služe – **asocijativni** upravni sustav

a) TERITORIJALNI UPRAVNI SUSTAV (TUS)

- grupiranje po **prostornom kriteriju** (politička vlast i teritorij)
- obuhvaća UO koje su uže vezane uz institucije političke vlasti (na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini)
 - o u RH **tijela državne uprave** (ministarstva i DUO²⁰), **upravna tijela u JLPRS²¹** te **agencije**

VANJSKI PROBLEMI: odnos s okolinom, nositeljima pol. vlasti i građanima

UNUTARNJI PROBLEMI: usklađivanje različitih heterogenih djelatnosti (problem koordinacije)

b) FUNKCIONALNI UPRAVNI SUSTAV (FUS)

- grupiranje po **kriteriju vrste javnog posla**
 - o obuhvaćaju UO koje su interno homogene
 - o organizacije koje obavljaju **javne službe** bave se istom djelatnošću javne službe
 - razlikuju se obrazovni, zdravstveni, znanstveni, informacijski sustav itd.

TIPIČNE ORGANIZACIJE

1. **javne ustanove** (škole, bolnice, fakulteti...)
2. **javna trgovačka društva**

PROBLEMI

- **odnos s TUS-om** (osnivaju, financiraju i nadziru FUS) te **odnos s korisnicima** (učenicima, pacijentima, studentima...)
- organizacijama FUS obično se osigurava određeni stupanj autonomije pa je temeljni problem **stupanj te autonomije**:
 - a) **funkcionalna** autonomija – daje odgovor na pitanje u kolikoj se mjeri na njih smije utjecati iz TUS-a a da se ne onemogući pridržavanja pravila struke kojom se bave
 - b) **interesna** autonomija – daje odgovor na pitanje u kolikoj su mjeri te organizacije slobodne u određivanju uvjeta pristupa uslugama koje pružaju te u načinu trošenja sredstava prikupljenih vlastitom djelatnošću

c) ASOCIJATIVNI UPRAVNI SUSTAV

- grupirane po **kriteriju vrste javnog interesa čijem ostvarenju služe**
- organizacije u koje se ljudi dobrovoljno uključuju radi ostvarivanja zajedničkog interesa (3., nevladin, civilni sektor)
 - o tipični primjeri: **političke stranke, nevladine udruge, sportske udruge, vjerske zajednice, udruge, fondovi, zaklade**

VANJSKI PROBLEMI: odnos s TUS-om (instrument pol. vlasti) i s FUS-om, s njima se nadopunjuju ili im konkuriraju

UNUTARNJI PROBLEMI (glavni problemi)

- način određivanja ciljeva, pribavljanje sredstva za njihovo ostvarenje,
- odnos profesionalaca i ostalih članova
- stvarna mogućnost utjecaja članova na funkcioniranje asocijacije

²⁰ državne upravne organizacije

²¹ jedinicama lokalne, područne i regionalne samouprave

C) AGENCIJA

1. FRAGMENTACIJA U UPRAVI

Tendencija prema diferencijaciji uprave uslijed porasta broja javnih poslova i potrebe za specijalizacijom.

- pod utjecajem novog javnog menadžmenta i regulacijske države
→ povjeravanje poslova regulacije posebnim tijelima koja su stručna i izolirana od pol. pritiska
kako bi se osigurala tržišna utakmica među pružiteljima javnih usluga i zaštita prava korisnika
 - o ograničenje pol. utjecaja na javne usluge
 - o spriječavanje neracionalnog trošenja javnih sredstava
 - o povećanje efikasnosti orijentacijom na korisnike

2. AGENCIFIKACIJA X4 X2GM X2JDŽ

Oblik upravne decentralizacije potaknute društvenim promjenama
tj. stvaranje velikog broja UO agencijskog tipa

- društvene promjene koje su potaknule agencifikaciju:
a) globalizacija b) specijalizacija u upravljanju c) privatizacija/liberalizacija

KLJUČNI RAZLOZI ZA OSNIVANJE AGENCIJA

- a) **tehnički** = specijalizacija i stručnost osiguravaju nepristranost, veću slobodu u organizaciji rada i veću fleksibilnost, vodstvo nije političko, već menadžersko
- b) **politički** = agencije su usmjerene na jednu svrhu i prioritete javnih politika bez pritiska svakodnevne politike, kontinuitet agencija jamči veću trajnost i postizanje ciljeva
- c) **demokratski** = legitimitet agencija počiva na stručnosti, specijalizaciji, prepoznavanju problema određenog sektora što osigurava povjerenje u instituciju, a time i političku vlast
- d) **drugi/prikriveni** = zaobilazanje propisa, prebacivanje odgovornosti politike na agenciju, prividno smanjenje DU²²

NEGATIVNE POSLJEDICE AGENCIFIKACIJE

- | | | |
|--|---|--------------|
| a) velik broj agencija u pojedinom sektoru | c) nekontrolirano upravljanje | e) korupcija |
| b) slaba politička kontrola i odgovornost | d) neprimjetna politizacija, utjecaj interesnih skupina | |

3. AGENCIJA KAO VRSTA UO X8 X5GM X4JDŽ X3MŠ X3AM X2RM X2TG

Pravne osobe su generis ili javne ustanove za regulaciju i za provedbu javnih politika
tj. vrsta UO koja nastaje u okviru procesa upravne decentralizacije
dodjeljivanjem upravnih poslova od strane središnje državne uprave strukturno izdvojenim organizacijama

- a) s određenim stupnjem autonomije u djelovanju i
 - b) s odgovornošću za rezultat i
 - c) ostvarivanje unaprijed određene posebne svrhe
- formalno odvojene od ministarstva radi obavljanja javnih poslova na nacionalnoj razini na trajnoj osnovi, u kojima su:
 - o zaposleni javni službenici i
 - o financiraju se iz državnog proračuna te
 - o podliježu propisima javnog prava

²² državne uprave

OSNOVNA OBILJEŽJA AGENCIJA

- a) strukturno su **odvojene od hijerarhijske strukture centralne DU²³**, imaju **pravnu osobnost**, **odgovorne su osnivaču**
- b) poslovi agencija su **javni poslovi**, upravni ili stručni
- c) zaposlenici najčešće imaju **status javnih službenika**, ali su povrgnuti fleksibilnijem režimu od onih zaposlenih u DU
- d) **financiraju se** uglavnom **iz državnog proračuna**, ali mogu namicati sredstva i od vlastitih prihoda, država je odgovorna za njihovo financijsko stanje i obveze
- e) **javnopravni karakter agencija**, autoritativno mogu nastupati prema 2. subjektima, primjenjujući pravne norme upravnog prava
- f) **autonomija** - menadžersko-organizacijska, financijska, pravna i policy
- g) **kontrola** - političko-demokratska, pravna i financijska

2 TIPA AGENCIJA !!

- 1. **izvršne** (egzekutivne)
 - nastaju odlukom izvršne vlasti i pod njezinom su kontrolom
 - obavljaju izvršne poslove (izdavanje dozvola, rođenje registara, financiranje...)
 - usmjerene su na određenu skupinu korisnika i provedbu određene politike
 - a. **ekspertne agencije**
 - podrška oblikovanju i praćenju provedbe javnih politika obavljanjem stručno-analitičkih poslova
 - b. **alokacijske agencije**
 - dodjeljuju financijska sredstva prema unaprijed utvrđenim kriterijima određenim skupinama korisnika
- 2. **regulacijske**
 - osniva ih obično zakonodavna vlast i kontrolira
 - reguliraju određeno tržište (elektronička, komunikacija, prometa financijskog tržišta...) ili osiguravaju određene horizontalne ciljeve (sigurnost na radu, zaštita korisnika...)
 - utvrđuju standarde i donose općeobvezujuća pravila, odlučuju u pojedinačnim slučajevima, rješavaju sukobe među pružateljima usluga i na 2. načine kontroliraju ponašanje na tržištu

RAZLIKA IZMEĐU MINISTARSTVA I AGENCIJA !!!!

- dva suprotna organizacijska oblika za obavljanje javnih poslova

MINISTARSTVA = multifunkcionalne (velike organizacije) koje integriraju oblikovanje javnih politika, regulaciju i implementaciju nisu samostalna, nemaju pravnu osobnost (dio su sustava DU) podvrgnute hijerarhijskoj kontroli i političkom vodstvu, financiraju se iz državnog proračuna

AGENCIJE = specijalizirane male organizacije koje odlikuje samostalnost, prije svega usmjerene na implementaciju uz kontrolu rezultata i stručno vodstvo formiraju se prema načelu 1 svrhe, efikasne, fleksibilne točno određeni resursi, za njihovo efikasno trošenje odgovaraju izvršnoj/ zakonodavnoj vlast

ASPEKTI	KLASIČNA DRŽAVNA UPRAVA	AGENCIJSKI MODEL
Idealtip organizacije	Ministarstvo	Agencija
Veličina	Velike organizacije	Male organizacije
Funkcije	Multifunkcionalna	Jedna ili manji broj funkcija
Odgovornost	Politička	Odgovornost za ostvarenje zadatka
Kontrola	Hijerarhijska	Kontrola učinka i rezultata
Kriterij za odabir vodstva	Politički – političko vodstvo	Stručni
Personal	Profesionalci-generalisti i specijalisti	Ugl specijalisti, manje generalisti
Norme	Političke (interesne)	Tehničke
Tip funkcije	Oblikovanje javnih politika i implementacija	Implementacija i input u javne politike
Načelo/problem	Integracija heterogenih organizacija	Koordinacija decentr. Organizacija

²³ državne uprave

ZAJEDNIČKE ZNAČAJKE organizacija koje obavljaju javne poslove:

1. ne vode ih izabrani političari (kao u ministarstvima)
2. imaju određen stupanj neovisnosti u odnosu na politička tijela (Sabor i Vladu)
3. organizacije javnog ili privatnog prava koje obavljaju djelatnost u javnom interesu pa stoga djeluju u javnom sektoru
4. djelatnosti mogu biti negospodarske i gospodarske javne službe
5. javne ovlasti: regulacija, primjena propisa, sankcioniranje, razvoj djelatnosti, stručna pomoć, direktno pružanje usluga

RAZLIKOVANJE

- razlikuju se prema
 - o **načinu financiranja** (proračunsko ili ne)
 - o **oblicima kontrole** tj. nadzora

VRSTE

1) **AGENCIJE**

= pravne osobe sui generis ili javne ustanove za regulaciju i za provedbu javnih politika

- o financiraju se iz državnog proračuna ili iz vlastitih prihoda
- o pod kontrolom je njihovo financijsko poslovanje, postoji pravna kontrola od strane upravnih sudova
- o imaju demokratsko-političku odgovornost prema Saboru, Vladi, građanima i 2. subjektima

2) **USTANOVE**

= osnivaju se za obavljanje negospodarskih javnih službi (obrazovanje, zdravstvo, socijalna skrb, kultura)

- o **Zakon o ustanovama**: regulira njihovo osnivanje, strukturu i funkcije
- o ne stječu dobit, već obavljaju javne službe, a eventualni višak prihoda mogu koristiti samo za jačanje vlastite djelatnosti (npr. nabava računala, edukacija nastavnika)

3) **UDRUGE**

= samostalne organizacije u koje se osobe udružuju radi zaštite svojih prava ili promicanja nekog interesa

- o smatraju se dijelom civilnog društva (asocijativnog upravnog sustava)
- o interesne organizacije koje odlikuje dobrovoljno članstvo na temelju zajedničkih interesa
- o neprofitne su, ali po različitim osnovama imaju pravo na javne prihode (natječaj, subvencije, posebni porezi...)
- o podvrste:
 - i. **komore** = samostalne, neprofitne asocijacije fizičkih i/ili pravnih osoba koje se povezuju temeljem profesionalnog/stručnog članstva radi zaštite, promicanja prava i interesa svojih članova i djelatnosti
 - o pravno utemeljen oblik obveznog udruživanja s određenim javnim ovlastima
 - o **3 gospodarsko-interesna udruženja** (Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora, Hrvatska poljopr. komora)
 - o **više od 20 profesionalnih udruženja** – licenciraju članove (odvjetnička, liječnička, arhitekata, ljekarnička, revizorska...)
 - ii. **zaklade i fundacije** = zajednice imovine koje se osnivaju radi promicanja općekorisne ili dobrotv. svrhe
 - o osobe privatnog prava koje se upisuju u registar pri MU (Zakladni upisnik i Upisnik fundacija)
 - o zaklade se osnivaju se na neograničeno vrijeme fundacije se osnivaju se na najdulje 5 godina
 - iii. **vjerske zajednice**
 - iv. **političke stranke**
 - v. **sindikati**
 - vi. **udruge poslodavaca**

4) **TRGOVAČKA DRUŠTVA**

= organizacije privatnog prava koje djeluju u javnom sektoru, na tržištu

- o imaju pravnu osobnost
- o država (nadležni ministar) ima indirektnu kontrolu kroz predstavnike u tijelima upravljanja
- o javna poduzeća = trgovačka društva u potpunom ili većinskom vlasništvu države

5. KOORDINACIJA I INTEGRACIJA U UPRAVI XIV

KOORDINACIJA = povezivanje funkcionalno heterogenih djelatnosti nužno za ostvarivanje jedinstvenog djelovanja (upravna funkcija) upravnog sustava i integraciju političkog sustava

- obuhvaća instrumente i mehanizme kojima se nastoji postići dobrovoljno ili prinudno usklađivanje zadataka i napora organizacija u javnom sektoru, radi stvaranja koherentnosti i smanjenja udvostručenja aktivnosti, nedostataka i kontradikcija između javnih politika i njihove implementacije

INSTRUMENTI OSTVARIVANJA KOORDINACIJE na razini organizacije

- 1) **uzajamno usklađivanje** = proces neformalne komunikacije
- 2) **izravan nadzor** = od strane pojedinca odgovornog za rad podređenih
- 3) **standardizacija** (radnih procesa, rezultata, vještina)

3 TEMELJNA MEHANIZMA OSIGURAVANJA KOORDINACIJE

A) **hijerarhija**

B) **tržište**

C) **mreže**

CENTAR VLADE

Specifična je upravna struktura koja ima zadatak tehnički unaprijediti koordinaciju čitavog sustava izvršne vlasti i olakšati političku integraciju

- podržava vrh izvršne vlasti i temeljna je karika koja vezuje političku i upravnu razinu
 - o riječ je o organizacijskom konceptu same vlade uključujući ured premijera, kabinete ministara, jedinice za odnose s javnošću...

TEMELJNE FUNKCIJE CENTRA VLADE X3

a) **POLITIČKE**

- a. savjetovanje premijera
- b. političko povezivanje centralne, regionalne i lokalne razine sustava
- c. rješavanje kriznih situacija
- d. utvrđivanje načela personalne politike
- e. priprema strateških planova i programa

b) **TEHNIČKE**

- a. priprema sjednica Vlade i njezinih radnih tijela
- b. komunikacija s javnošću i informiranje vrha izvršne vlasti
- c. praćenje procesa stvaranja politike i izvršavanja zaključaka u pojedinim resorima
- d. osiguravanje zakonitosti, posebno nacrti i prijedloga propisa s Ustavom i zakonom
- e. potpora za ostvarivanje odnosa s 2. političkim institucijama
- f. evidencija normi i postupaka propisanih za interakciju s ministarstvima

Koordinacijske strukture u RH – ključni strukturni instrumenti (8):

1. Ured predsjednika Vlade
2. Uži kabinet Vlade
3. vladine koordinacije kao stalna radna tijela podijeljena po područjima
4. Glavno tajništvo Vlade (obavlja tehničke, administrativne, opće, informatičke poslove za potrebe vlade)
5. vladini uredi kao stalne strukture za određene poslove ili za pojedina policy pitanja
6. kabinet ministra
7. funkcije zamjenika ministra i pomoćnika ministra
8. pojedina ministarstva i 2. tijela državne uprave (ministarstva financija, uprave, pravosuđa, vanjskih i europskih poslova)

D) UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA

1. KATEGORIJE ZAPOSLENIH U UPRAVI X4 X5GM X2VD X2TVT X1AM X1IL

- a) PROFESIONALNI JAVNI SLUŽBENICI
- b) POLITIČKI DUŽNOSNICI
- c) NAMJEŠTENICI
- d) VANJSKI SURADNICI

a) PROFESIONALNI JAVNI SLUŽBENICI

= posao u javnoj službi im je **trajno i glavno zanimanje** za koje su se **obrazovali** i za koje primaju **plaću**

- zapošljavaju se po **stručnom kriteriju**
- u RH se dijele na:
 1. državni službenici (službenik u ministarstvu financija)
 2. službenici u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave
 3. službenici u javnim službama (doktor, učitelj)

b) POLITIČKI DUŽNOSNICI

= biraju se ili imenuju prema **političkom kriteriju**, a **položaj im je vremenski ograničen** trajanjem političkog mandata (npr. ministar, državni tajnik, gradolnačelnik i njegov zamjenik...)

- službene osobe u tijelima DU²⁴ su državni dužnosnici i državni službenici, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno
- upravljaju DU
- rukovodeći državni službenici ≠ dužnosnici

POLITIČKI SAVJETNICI

- imenuje ih ministar prema **političkom kriteriju** (to ih razlikuje od službenika) kako bi ga politički savjetovali
 - o osobni odnos povjerenja s ministrom (pišu, govore, odnosi sa strankom, komentiraju prijedloge...)
- za njih ne vrijede opća pravila o zapošljavanju državnih službenika te prava i ovlasti koje oni imaju
 - o obični ugovori o radu
- nisu dio hijerarhije ministarstva → ne zauzimaju nikakva rukovodeća mjesta
- na njih se ne primjenjuju upute o političkoj neovisnosti i nepristranosti

c) NAMJEŠTENICI

= pomoćno/tehničko osoblje

= osobe osobe na manualnim i pomoćnim (domar, čistaći, vozači) ili tehničkim poslovima (informatičari, računovođe)

- **trend outsourcinga** – vanjskog ugovaranja pružanja ovih usluga (npr. privatna tvrtka koja pruža usluge čišćenja)

d) VANJSKI SURADNICI

= privremeno ili povremeno sudjeluju u radu upravnih organizacija, ali nisu zaposleni u njima

(npr. članovi savjetodavnih tijela, odbora, komisija (znanstvenici), predstavnici interesne skupine (roditelji)...))

2. POJAM JAVNOG SLUŽBENIKA X4 X1AM

- definira se na različite načine ovisno i vremenskom i prostornom kontekstu u kojem nastaje
- RH koristi mješovitu definiciju pojma javnog službenika:
 - a) **organizacijske definicije** (formalnog karaktera)
 - = svi ljudi koji rade u određenim taksativno nabrojanim organizacijama (pripadnost određenoj upravnoj organizaciji)
 - b) **funkcionalne definicije** (sadržajnog karaktera)
 - = ljudi određeni prema sadržaju funkcije koju obavljaju, metodama i 2. osobnim svojstvima koja proizlaze iz obavljanja službeničke funkcije

²⁴ državne uprave

KARAKTERISTIČNA OBILJEŽJA JAVNIH SLUŽBENIKA:

- a) **profesionalizam i stručnost**
- b) **stalnost službe**
- c) potpadanje pod **režim javnog prava**
- d) primanje putem **javnog natječaja**
- e) **imenovanje/postavljanje** na radno mjesto
 - o akt imenovanja = jednostrani formalni akt koji predstavlja odluku države

3. SLUŽBENICI KROZ POVIJEST X1AM

- uloga i značaj upravnog osoblja nekada, bitno se razlikuje od uloge i značaja suvremenih službenika
 - o prvenstveno zbog različitog poimanja službe nekad i danas

- a) RUDIMENTARNI SLUŽBENICI
- b) SLUŽBENICI KAO NOSITELJI POL. VLASTI
- c) SLUŽBENICI KAO NOSITELJI BENEFICIJE
- d) NOMENKLATURE
- e) SLUŽBENICI KAO NOSITELJI DRUŠTVENE FUNKCIJE

a) RUDIMENTARNI SLUŽBENICI

= javljaju se kao **pojedinci** (poglavice, stariješine) ili **skupine ljudi** (vijeća staraca) kojima je zadatak upravljanje zajednicom i njena integracija

- kumulacija funkcija, nesigurnost položaja, nepostojanje čvrsto određenih zadataka

b) SLUŽBENICI KAO NOSITELJI POL. VLASTI

= javni službenik se smatra **osobnim nositeljem dijela drž. monopola prinude** ili nositeljem ovlasti koje proizlaze iz tog monopola npr. **magistrati** u Rimu i Ateni

- pol. funkcionari i vodeći upravni službenici, vrše vojnu, građansku i upravnu funkciju te pravosudne poslove

c) SLUŽBENICI KAO NOSITELJI BENEFICIJE X3

= osobi koja obavlja javnu službu donosi određene **koristi** (povlastice – prvenstveno materijalne) te povoljniji status od ostalih članova zajednice

- odraz primitivnog shvaćanja o uhljebljivanju u javnoj službi koje je u povijesnim razdobljima evoluiralo u nepotizam, korupciju...
- npr. **spoils system** = američki sustav pljena
 - o jedan od najpoznatijih primjera političke patronaže u novijoj povijesti
 - o izborom predsjednika Andrewa Jacksona 1829. g. počinje period neograničene borbe za raspodjelu položaja u saveznoj državi

d) NOMENKLATURE X1

= postavljanje na funkcije utvrđene pomoću nomenklature izrađene od strane centralne partije

- **nomenklatura** = popis visokih upravnih položaja na koje mogu biti postavljeni samo od politike odabrani ljudi (članovi partije)

e) SLUŽBENICI KAO NOSITELJI DRUŠTVENE FUNKCIJE

- novo shvaćanje potaknuto urbanizacijom i industrijalizacijom
- obilježava je profesionalizacija, merit sustav, etika službenika, plaća

4. PROFESIONALIZACIJA I MERIT SUSTAV X3 X2TG X1IL

PROFESIONALIZACIJA

Primjena niza objektivnih metoda pri odabiru, zapošljavanju i postavljanju kandidata na radna mjesta i položaje u JU, prema **kriteriju stručnosti i sposobnosti** te kao **kriterij za nagrađivanje i napredovanje** u službi

- proces koji nejednako i potpuno zahvaća različite dijelove JU

PROFESIONALIZAM ZNAČI:

- službenici su se specifično obrazovali za rad u JU
 - rad u JU im je glavno zanimanje
 - plaća za taj rad im je temelj vlastitog uzdržavanja
 - pravni položaj im je obično reguliran službeničkim pravom
- **potiče zapošljavanje i napredovanje** osoba prikladnog obrazovanja i sposobnosti
 - o na taj način izravno pridonosi profesionalizaciji uprave

IZNIMKE OD PRIMJENE MERIT NAČELA

- izabrani službenici**
 - politički **savjetnici**
 - politički **(imenovani) položaji**
 - favoriziranje pri zapošljavanju** pripadnika manjina, invalida
- merit sustav se ne primjenjuje na kategorije **političkih funkcionara** na samom vrhu upravne piramide jer su oni izabrani ili imenovani kao izraz volje građana

5. ETIKA JAVNIH SLUŽBENIKA X6 X1AM

MORAL – oblik društvene svijesti
= moral je socijalna kategorija, „glas društva“,

ETIKA – učenje o moralu; filozofska disciplina
= više psihološka, individualna kategorija, odnosno prihvaćanje tog „glasa“ od strane pojedinca

- skup internaliziranih društvenih pravila koja je službenik tijekom vremena usvojio kao vlastite vrijednosti te osobni kriterij ponašanja s obzirom na svoju ulogu javnog službenika (Pusić)

POSTIZANJE ETIČNOSTI

- kroz **formalne akte** (službeničko zakonodavstvo, etički kodeksi...)
- neformalnim** putem (usvajanje organizacijskih vrijednosti, ciljeva i kulture organizacije)

ETIČNOST PREMA kome trebaju službenici pokazati:

- politički imenovanim dužnosnicima** = spremnost na zakonito, profesionalno i pravodobno provođenje njihovih odluka...
- građanima** = načelo ravnopravnosti i jednakosti, obveza davanja informacija
- radu** = profesionalan, odgovoran i predan
- suradnicima** = kolegijalan, pristojan...

KORUPCIJA

= najteži oblik odstupanja od načela jednakosti i etičnog ponašanja u JU, a često se kvalificira kao kazneno djelo i pravno sankcionira.

VRSTE

- upravna korupcija** = nedopušteno ili netransparentno plaćanje ili davanje 2. beneficija javnim službenicima u zamjenu za nedopuštenu i netransparentnu provedbu propisanih pravila, nedopušteno pogodovanje ili odstupanje od standarda
- državni plijen** = nastojanje korporacija ili poduzeća da prilagode i stvore sebi u korist zakonsku, pol. i regulacijsku okolinu, dajući nedopuštene i netransparentne provizije odnosno druge beneficije visokim javnim dužn. i služb.
→ To je formuliranje drugačijih pravila igre u korist onih koji plaćaju

6. SLUŽBENIČKI SUSTAV

Međusobno povezani i komplementarni podsustavi, putem kojih se prema određenim kriterijima određuju kategorije za razvrstavanje radnih mjesta ili službenika te način njihova nagrađivanja i napredovanja u službi

SLUŽBENIČKO PRAVO X1

= disciplina javnog prava koje regulira pitanja odabira upravnog osoblja i zapošljavanja u javnoj službi, klasifikacije poslova i radnih mjesta, plaća, nagrađivanja, napredovanja i ocjenjivanja, disciplinskih mjera i 2 prava, obveza i odgovornosti te načina prestanka službe u JU

a) RAZLOZI ZA SPECIFIČAN PRAVNI STATUS DRŽ. SLUŽBENIKA X5

1. povezan s njihovim velikim ovlastima i odgovornostima te njihovom mogućnosti izravnog interveniranja u osnovna prava građana (npr. policija)
2. oni postavljaju pravne i normative standarde (pripremanje zakona i 2. propisa)
3. nalaze se u tijelima koja donose odluke s velikim financijskim implikacijama te raspolažu bitnim informacijama o različitim pitanjima koja su važna za čitavu državu
4. imaju odgovornost osigurati kvalitetno vodstvo i upravljanje državom pružajući stručne savjete i prijedloge dužnosnicima kojima rad u upravi nije profesija, već privremeni mandat
5. financiraju se iz državnog proračuna

b) PODSUSTAVI SLUŽBENIČKOG SUSTAVA

Klasifikacijski sustav
Platni sustav
Sustav napredovanja
Prava i odgovornosti službenika

1. KLASIFIKACIJSKI SUSTAV X4 X1JDŽ X1GM X1AM

= ljestvica s određenim brojem klasifikacijskih razreda (klasa) koji su stupnjevani prema unaprijed utvrđenim kriterijima

- temeljni podsustav službeničkog sustava
- **kriteriji klasifikacije** su različiti, a vežu se za:
 - o **klasifikaciju službenika**
 - o **klasifikaciju radnih mjesta**

i. KLASIFIKACIJA SLUŽBENIKA – KARIJERNI SUSTAV X4 X1IL

= sustav u kojem su pojedinom klasom obuhvaćeni svi službenici s istim osobnim svojstvima (stupanj obrazovanja, radno iskustvo...)

OBILJEŽJA

1. službenici se u pravilu zapošljavaju na početku svoje karijere te se očekuje da će tamo raditi cijeli svoj radni vijek tijekom kojeg će napredovati na odgovornije poslove
2. veća zatvorenost
3. ograničene mogućnosti ulaska u službu na polovini karijere

PREDNOSTI	NEDOSTATCI
- pravednost i objektivnost kroz ulazne ispite i diplome - usvajanje zajedničkih vrijednosti prije ulaska u službu kroz obrazovanje - jednostavniji i jeftiniji u pripremi i primjeni - veća sigurnost službenika (npr. kod premještaja)	- slabe zajedničke vrijednosti na različitim hijerarhijskim razinama - nestimulativni su → nisu usmjereni na individualno izvršenje i odg. - stvaraju „socijalne“ razlike među službenicima - ne ovise o željama, zahtjevima i postupcima samih službenika

= unutar njega se pojedine klase utvrđuju prema kriteriju radnih mjesta s jednakim ili sl. poslovima, radnim dužnostima i 2. obilježjima

- za oblikovanje takvog sustava treba provesti detaljnu analizu svih radnih mjesta kako bi se mogla razvrstati u neku kategoriju prema složenosti poslova
 - o to je tzv. analiza radnih mjesta (funkcionalni pregled)
- cilj: dobiti što dublji i precizniji uvid u sve poslove koji se u sustavu javljaju

OBILJEŽJA

1. nije odlučan formalni stupanj obrazovanja, već postavljanje najprikladnije osobe na određeno radno mjesto
2. sustav otvoreniji, pristupačniji širem krugu kandidata
3. ulazak u službu na sredini karijere je uobičajen

PREDNOSTI	NEDOSTATCI
- više zajedničkih vrijednosti - pristupačniji širem krugu kandidata - omogućuju pravednost radi otvorenih natječaja za sva radna mjesta - motivira službenike na kvalitetniji rad (nagrađivanje, napredovanje) - pridonose racionalnoj organizaciji → omogućuje više fleksibilnosti → više decentraliziran nego KS²⁵	- nedostaju im opće vrijednosti za ulaz u jezgru javne službe - složeniji i skuplji sustavi - opasnost od neobjektivnosti i patronaže kod ulaska u službu i napredovanja ako nije transparentan

- u novije vrijeme miješaju se elementi oba sustava pa;
 - o sustav radnih mjesta počinje davati veću ulogu središnjim tijelima za ULJP²⁶ i imaju centraiziranije sustave upravljanja.
 - o karijerni sustavi počinju decentralizirati sustav i uvode veći broj radnih mjesta na koja se dolazi javnim natječajem
 - nastaje 3. klasifikacijski sustav:

iii. SUSTAV ODJELA (department-based system)

= hibridni sustav, daje velike ovlasti pojedinim ministarstvima u definiranju i provođenju prakse ULJP-a²⁷, ali službenici stvaraju karijeru uglavnom u 1 ministarstvu

- pod odjelima misli se na ministarstva ili 2. UO
- službenici stvaraju karijeru uglavnom u 1 ministarstvu

TEMELJNI NEDOSTATAK

- a) nisu sva ministarstva jednako atraktivna ni sposobna privući i zadržati najbolje kadrove
 - o interna imenovanja u nekima od njih mogu biti osrednje kvalitete u odnosu prema 2.
- b) mogu proizvesti vodeće službenike koji nisu osposobljeni za rad s cjeloukupnom upravnom politikom
 - o većinu karijere proveli u specijaliziranom području pojedine UO

2. PLATNI SUSTAV X4 X1GM X1VĐ X1MŠ X1IL

KROZ POVIJEST

1. uzdržavanje službenika na dvoru vladara
2. plaćanje u naturi
3. sustav dodjeljivanja prihoda: a) dodjeljivanje zemlje i radne snage b) dodjeljivanje prihoda od stanovništva
4. plaćanje u novcu

- u suvremeno doba plaće se utvrđuju službeničkim zakonodavstvom i kolektivnim pregovaranjem
 - iznos ovisi o godišnjem proračunu zemlje ili lokalne jedinice kojim je ujedno postavljena i maksimalna granica za rast plaća

²⁵ karijerni sustav

²⁶ upravljanje ljudskim potencijalima

²⁷ upravljanje ljudskim potencijalima

Karijerni sustav	Radna mjesta	Sustav odjela
Jedinstveno određivanje sukladno <u>stupnju obrazovanja/radnom stažu</u> Centraliziran platni sustav s minimalnim stupnjem individualizacije Službeničko zakonodavstvo određuje maksimalni i minimalni iznos plaće, a raspon se određuje <u>s obzirom na klasu</u>	Individualizacija plaće s obzirom na <u>procijenjenu vrijednost radnog mjesta</u> Reguliranje plaća je decentralizirano (iznose određuju minist./agencije) Osnovna plaća (fiksni dio) na koju ide niz <u>bonusa i dodataka</u> (varijabilni dio)	Djelomična delegacija Slaba individualizacija

Plaća po učinku
(performance-related pay)

u novije vrijeme zemlje uvode model plaća koje se temelje **na radu (izvršenju) ili učinku**

stupanj primjene PRP-a u cijeli upravni sustav nije svugdje jednak

Obično je uveden za vodeće osoblje ili vrijedi na razini pojedinih minist./agencija, **manji je broj** zemalja uveo **ekstenzivan i formaliziran sustav** plaća prema radu i rezultatima

X3

3. SUSTAV NAPREDOVANJA X2MŠ X1GM X1VĐ X1TG

= kretanje službenika tijekom karijere, i to napredak:

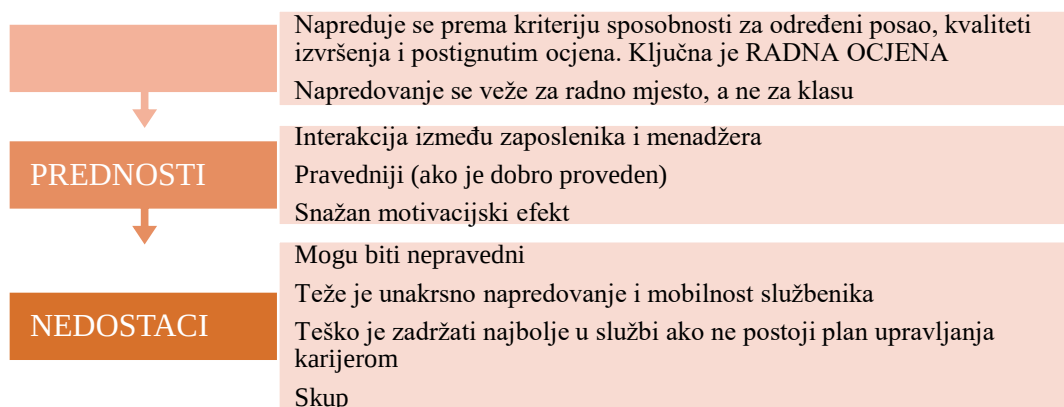
1. u platnoj ljestvici
2. u klasi (zvanju)
3. na viši hijerarhijski položaj

- postoje 2 temeljna sustava napredovanja i oba počivaju na merit načelima i jačanju profesionalizam

i. AUTOMATSKI SUSTAV NAPREDOVANJA

	Službenik napreduje prema objektivnim kriterijima - stjecanje višeg stupnja znanja, polaganje ispita ili navršetak godina staža Napredovanje se veže uz klasu koja je dodjeljena službeniku, a ne za samo radno mjesto
PREDNOSTI	Sigurnost službenika Osiguranje akademske pozadine Interna mobilnost i upravljanje karijerom
NEDOSTATAK	Nedostaju kriteriji prilikom napredovanja (slabije korištenje radne ocjene) Isključuje sve izvan sustava koji su potencijalno bolji kandidati

ii. OTVORENI SUSTAV NAPREDOVANJA



c) POSEBNA PRAVA/OBVEZE/ODGOVORNOSTI JAVNIH SLUŽBENIKA

Neka temeljna prava
• Jednaka dostupnost javne službe svima • Redovita plaća • Stalnost i sigurnost zaposlenja • Rad u prikladnim uvjetima • Zaštićenost službeničkog statusa

Neke temeljne dužnosti
• poštovanje zakona i služenje u javnom interesu • OSTALE: • Zakonito, profesionalno i nepristrano obavljanje službe • Pružanje informacija ali i zaštita podataka • Savjesno i efikasno upravljanje državom imovinom • Spriječiti sukob interesa • Odbijanje nezakonitih naloga

X1JDŽ
X1AM

neke temeljne odgovornosti (povrede službeničke dužnosti)
• disciplinska odgovornost = pred upravnim ili posebnim službeničkim sudovima ili 2./stručnim/neovisnim tijelima • šireg opsega od kaznenog postupka • kazne: opomene, novčane, otkaz... • kaznena odgovornost

d) PRILAGODBA SLUŽBENIČKOG SUSTAVA EUROPSKIM STANDARDIMA X1 X2RM

- u oblikovanju standarda koji se odnose na službenički sustav najvažniju ulogu ima sigma koja ih je identificirala kroz svoje dokumente (od 1995. do 2012. g. izradila 13 dokumenata)
 - o ti standardi služe kao okvir za provedbu reformi službeničkog zakonodavstva i uprave u cjelini

UVJETI/STANDARDI KOJE TREBA ISPUNJAVATI DRŽ. SLUŽBA

1. djelovanje u javnom interesu
2. depolitizacija
3. profesionalizacija uprave
4. izgradnja kvalitetnog službeničkog sustava (regulacija prava, obveza...)
5. odgovornost drž. službenika
6. uređen i efikasan sustav upravljanja ljudskim potencijalima

e) SLUŽBENIČKO ZAKONODAVSTVO U RH X1JDŽ

Zakon o državnim službenicima (ZDS) 2023.

- osnovni pravni akt koji uređuje **prava i obveze DS**²⁸, uz njega ima:
 - o kolektivni ugovor za DS i namještenike RH
 - o Pravilnik o ocjenjivanju DS i 2.
 - o etički kodeks za DS
- klasifikacijski sustav utvrđuje vlada **uredbom**
- po pitanju plaća od 2024. na snazi je **Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama**
- uređena ocjena učinkovitosti rada, napredovanje koje se dijeli na redovno i izvanredno

f) VRSTE SLUŽBENIKA (ZDS) X1VĐ X1IL str. 30 ova skripta

1. DRŽAVNI SLUŽBENICI X1MŠ X1TC

Osobe koje u drž. tijelima kao redovito zanimanje obavljaju poslove iz djelokruga tih tijela utvrđene Ustavom, zakonom ili 2. propisima, kao i osobe koje u državnim tijelima obavljaju informatičke, opće i administrativne i 2. poslove

SMATRAJU SE DS: osobe zaposlene u tijelima državne uprave, pravosudnim tijelima, kaznenim tijelima, stručnoj službi HS²⁹, u uredu predsjednika RH...

OSNOVNE KATEGORIJE DS

1. **rukovodeći DS** = imenuje i razrješuje vlada RH na prijedlog čelnika, na temelju javnog natječaja, na razdoblje od 4 godine (to su npr. glavni tajnik ministarstva, ravnatelj ureda Vlade, zamjenik glavnog državnog inspektora...)
2. **viši DS** = popunjavaju se putem javnog natječaja, internog oglasa, napredovanja, premještanja
3. **niži DS** = vrijedi isto što i za više službenike

3. NAMJEŠTENICI

Osobe koje u drž. tijelima rade na pomoćno-tehničkim poslovima i ostalim poslovima čije je obavljanje potrebno radi pravodobnog i kvalitetnog obavljanja poslova iz djelokruga državnih tijela

3. DUŽNOSNICI X2MŠ

- funkcija ograničena mandatom i ovisna o aktualnoj vlasti
- njihova prava se uređuju Zakonom o obvezama i pravima državnih dužnosnika
 - o npr. glavni tajnik vlade RH, glasnogovornik Vlade, glavni državni inspektor
- **institut političkih savjetnika** uveden izmjenom ZDS-a 2012. godine

7. UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA U JU

a) POJAM LJUDSKIH POTENCIJALA U JU X3

- a) u **užem smislu** – ukupnost formalnih znanja/vještina/sposobnosti/ponašanja...javnih službenika privremeno ili tajno zaposlenih u javnim organizacijama na poslovima od javnog interesa
- b) u **širem smislu** – obuhvaća ne samo javne službenike nego i sve ostale zaposlene u javnoj upravi: pomoćno i manualno osoblje, vanjske suradnike i savjetnike te politički imenovane osobe

UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA U JU

Niz aktivnih i dinamičnih djelatnosti kojima se na više ili manje individualiziran način uređuju statusni odnosi osoblja zaposlenog u UO³⁰ te odnosi između zaposlenika i tih organizacija

²⁸ državnih službenika

²⁹ Hrvatskog sabora

³⁰ upravnim organizacijama

PERSONALNA FUNKCIJA

Formalno provođenje pravila i postupaka, parcijalna i kratkoročna, djeluje kroz standardizirane i centralizirane forme, kruta, statična

- rukovoditelji i stručnjaci za personalne poslove imaju **specijalističku i odjeljenu funkciju unutar organizacije**

FUNKCIJA ULJP

Podizanje organizacijske sposobnosti i uspješnosti, integralna i dugoročna, (u pravilu) strateški orijentirana, fleksibilna i individualizirana, aktivna, dinamična

- menadžeri i stručnjaci za ULJP su široko integrirani u djelatnost upravljanja na svim razinama izvršenja s 2. menadžerima
- ta funkcija predstavlja promjene u metodama i tehnikama za obavljanje personalnih poslova
- o drugačijem sadržaju funkcije ULJP možemo govoriti samo u slučaju **stratejskog ULJP**

STRATEJSKO ULJP (1990-ih)

- uz pojam ULJP se sve češće veže pridjev „stratejsko“
→ dugoročno planiranje i sasvim nov pristup ulazi ljudskih potencijala u stratejskom menadžmentu i ostvarivanju stratejskih ciljeva organizacije

Sustavno razvijanje ljudskih potencijala radi postizanja organizacijske sposobnosti, uspješnosti i konkurentnosti

- postoji ako je na pojedinačnoj organizacijskoj razini usmjeren:
 - a) nov način razmišljanja (filozofija)
 - b) nov tip organizacijske kulture
 - c) sistemski način razmišljanja

#RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA

- usmjereno na organizacijske razine učenja i organizacijske promjene
- fokus je na efikasnosti, org. kulturi i institucionalnim faktorima
 - o u tome se razlikuje od **kontinuiranog profesionalnog obrazovanja**

c) TEMELJNI MODELI ULJP X! X3MŠ X2GM X1AM

1. POLITIČKI MODEL UPRAVLJANJA OSOBLJEM

= **predweberijanski koncept JU**

- nalazimo u totalitarnim, nedemokratskim, slabo razvijenim zemljama
- osnovne vrijednosti: političke
- osnovni cilj: provođenje vlasti (postiže se primjenom kriterija pol. podobnosti ili lojalnosti vladaru/šefu drž./partiji)
- funkcija ULJP-a: centralizirana, nesamostalna i odgovorna vlastodršcima za provođenje njihovih interesa
- službenički status je nesiguran, osoblje neprofesionalno, a struka nije u bitnom međuodnosu s radnim mjestom

2. ADMINISTRATIVNI (BIROKRATSKI) MODEL UPRAVLJANJA OSOBLJEM

= **tradicionalni, weberijanski koncept JU**

- tijekom 20. st. do danas nalazimo u suvremenim javnim organizacijama
- osnovne vrijednosti: pravne, demokratske i socijalne
- osnovni cilj: jedinstveno provođenje pravnih i tehničkih normi
 - o legalistička i odgovorna JU koja počiva na propisanim pravilima i stručnom znanju javnih službenika
- personalna služba je centralizirana, a vode ju dipl. pravnici
- službenici su profesionalci koji se posebno obrazuju za rad u upravi
 - o cijeni se formalno obrazovanje i stručno znanje (služba je karijera)
- odgovornost je društvena, a fokus na javnom interesu i merit sustavu
- prava, obveze, odgovornosti detaljno uređuje službeničko zakonodavstvo

³¹ upravljanja ljudskim potencijalima

3. MENADŽERSKI MODEL ULJP

= promovira ga doktrina novog javnog menadžmenta

- pojavljuje se koncem 1970-ih u Velikoj Britaniji i SAD-u kao kritika tradicionalnog modela za koji su smatrali da je: skup, glomazan, neučinkovit, neekonomičan
- osnovne vrijednosti: 3E
- ne postoji centralizirana služba za ULJP, već tu funkciju obavljaju menadžeri upravnih organizacija decentralizirano, svaki u okviru rukovodeće funkcije
- manji je naglasak na formalnom obrazovanju
 - o na cijeni su posebne vještine i sposobnosti koje dovode do rezultata
- odgovornost funkcije ULJP je pojedinačna – odgovara za rezultat
- pojava alternativnih mehanizama za osiguranje javnih službi, porast fleksibilnosti radnih odnosa javnih službenika i „normalizacija“ javne službe
 - o deregulacija, smanjivanje službeničkih prava i broja zaposlenika, ugovorno zapošljavanje

4. INTEGRALNI MODEL ULJP

= doktrina dobre vladavine 1990-ih nastoji preuzeti dobre strane i prevladati loše strane oba modela te uvesti neke nove elemente; participacija građana, strateško razmišljanje, informacijske tehnologije...

- menadžerske reforme nisu dovele do bitnijeg smanjenja javnih troškova, 3E javne uprave, a bitno su narušile jednakost i povjerenje građana u institucije vlasti, te proizvele nesigurnost i demotiviranost javnih službi.
- osnovne vrijednosti: pravne, demokratske, ekonomske i socijalne
- osnovno usmjerenje: na učinkovitost, merit sustav, socijalna jednakost i odazivnost
- služba ULJP je kombinirana → centralizirana (u odjelima za ULJP) i decentralizirana (na menadžerskim razinama), a odgovorna je za javni interes i provođenje merit načela, kao i za rezultat
- menadžeri su posebno obrazovani (formalno znanje i praktične vještine)
 - o djeluju kao savjetnici u UO³² i sudjeluju u odlučivanju na svim razinama
- status službenika je fleksibilan i mobilan u okviru propisa, a zadržavaju se i nagrađuju kvalitetni i stručni službenici
 - o cijeni se formalno obrazovanje i profesionalno znanje ali i praktične vještine i sposobnosti koje pridonose rezultatu i učinkovitosti

d) METODE ULJP U JU X2GM X1TVT

- a) **tvrde metode** ULJP = obuhvaćaju sve ono što je formalno propisano i određeno → službeničko (ili radno) zakonodavstvo
 - o zakoni, sekundarni propisi (uredbe, provedbeni propisi), 2. akti, kolektivni ugovori...
- b) **meke metode** ULJP = neformalne, teže ih je odrediti i često nisu vidljive na 1. pogled
 - o organizacijska kultura, etika, obrazovanje...
- no često se neke aktivnosti ili ponašanja koja spadaju u neke metode i formalno propisuju ili su mjere vrlo određene (npr. građanske povelje, etički kodeksi...)
 - o tvrde i meke metode samo su načelno odvojene, a područja koja obuhvaćaju u praksi snažno interferiraju

SUVREMENE METODE ULJP

1. nove tehnike zapošljavanja (oblici kompjutorskih testova...)
2. novi oblici zapošljavanja (rad na ugovor, fleksibilno radno vrijeme...)
3. novi modeli plaća (PRP³³, bonusi...)
4. prati se i ocjenjuje radno izvršenje

...

VIDLJIVE TENDENCIJE

- a) individualizacija prakse ULJP
- b) delegiranje ovlasti za oblikovanje i implementaciju ULJP pojedinim ministarstvima i organizacijama

³² UPRAVNE ORGANIZACIJE

³³ performance-related pay

Tip javnog upravljanja koji stručno tehničke menadžerske spoznaje, menadžersku slobodu u odlučivanju i rizik pretpostavlja striktnom poštivanju upravljačkih pravnih pravila

PUBLIC GOVERNANCE

Koncept koji pokušava uskladiti dileme između pravnih pravila i menadžerskih sloboda u javnom upravljanju

- taj je koncept u usporedbi s tradicionalnim javnim upravljanjem širi, inkluzivniji i znatno manje hijerarhičan
- uzima u obzir potrebu za jačim političkim vodstvom i slobodnijim strateškim odlučivanjem u JU

□ ističe da se politički interesi usklađuju i javni poslovi obavljaju ne samo u političko upravnom sustavu nego i putem tržišta te širih upravljačkih mreža sastavljenih od subjekata iz različitih sektora u kojima su odnosi horizontalni i zasnovani na dobrovoljnosti

3 OBIKA GOVERNANCE (Frederickson)

1. kao horizontalna suradnja različitih organa JU
2. kao obavljanje javnih poslova od strane 3. osoba (privatnika ili lokalnih jedinica)
3. nedržavno upravljanje (u kojem sudjeluju samo subjekti koji ne spadaju u JU)

1. RAZLIKE PRIVATNOG I JAVNOG SEKTORA X1VD X1TVT

1. razlike u **položaju pojedinca**
 - a. javni sektor
 - temeljno načelo: jednakost pred zakonom i jednaka dostupnost usluga (javnih služba)
 - pojedinac je prvenstveno građanin, aktivan, uključen i zainteresiran za javne politike
 - b. privatni sektor
 - temeljno načelo: ekonomska snaga pojedinca
 - pojedinac je prvenstveno potrošač, motiviran ekonomskim interesima
2. razlike u **vrijednostima**
 - a. javni sektor
 - prevladava briga za javni interes
 - ograničen strožim načelom vladavine prava, načelo zakonitosti...
 - b. privatni sektor
 - prevladavaju ekonomski interesi, privatni interesi vlasnika kompanije i klijenata
3. razlike u **izvoru legitimiteta**
 - a. javni sektor – vezan uz demokratske političke procese (izbore i 2. mehanizme) predstavničke i direktne demokracije
 - b. privatni sektor – tržišni mehanizam kao glavni arbitrar vrijednosti i opravdanosti neke djelatnosti
4. razlike u **ciljevima i okolini**
 - a. javni sektor – često nejasni ciljevi, politički aspekti okoline
 - b. privatni sektor – ciljevi su jasni i mjerljivi (profit), tržišni aspekti okoline
5. razlike u **mehanizmima financiranja**
 - a. javni sektor – javni proračuni
 - b. privatni sektor – tržišna načela i zakon ponude i potražnje
6. razlike u **statusu i autonomiji rukovodećeg osoblja**
 - a. javni sektor – na čelu politički imenovani funkcionari, ograničena mogućnost dugoročnog planiranja, djelovanja
 - b. privatni sektor – stručno osoblje (položaj zbog unaprijed postavljenih ciljeva), veća menadžerska sloboda i dugoročniji položaj

2. JAVNO UPRAVLJANJE X9

POJMOVI i DEFINICIJE

upravljati = vladati, voditi poslove, upućivati

menadžirati = voditi poduzeće, upravljati i iskazivati sposobnost vođenja poslova

„javni“ = djelatnosti koje se po obavljaju u javnom interesu i u javnim organizacijama

JAVNO UPRAVLJANJE

Praksa upravljanja UO po pravnim i demokratskim-političkim vrijednostima

- također javno upravljanje obuhvaća upravljanje na razini pojedinih upravnih sustava i JU u cjelini

KARAKTERISTIKE JAVNOG UPRAVLJANJA !!!

1. **kontinuirana djelatnost**
 - o iako se krug javnih poslova mijenja, pa se sukladno tome osnivaju i ukidaju UO, JU je trajna institucija te se zato javno upravljanje odvija kontinuirano
2. **adaptibilno i dinamično**
 - o ono se mora prilagoditi prirodi temeljne djelatnosti kojom se upravlja
 - samo se temeljnom djelatnošću UO postižu društveno poželjni ciljevi, rezultati i učinci
3. odvija se u **okviru pravila**
 - a. **interesna pravila** = interesne naravi te određuju koji su interesi važni pa ih se u temeljnoj djelatnosti UO kao i u samom upravljanju treba poštivat (npr. odlučimo štediti)
 - b. **stručno-tehnička pravila** = utemeljena na znanstvenoj spoznaji i prethodnom iskustvu o tome koji se ciljevi u djelovanju JU mogu postići na koji način i uz pomoć kojih metoda

3. FAZE U RAZVOJU UPRAVLJANJA X2

1. **ASOCIJATIVNA FAZA**
 - o u ovoj fazi o zajedničkim poslovima i funkcijama u zajednici odlučuje starješina
 - o članovi zajednice su oni koji su nekim rodovskim ili 2. svojstvom vezani u zajednicu
→ subjektivno svojstvo pojedinca, čini ga članom zajednice
2. **TERITORIJALNA FAZA**
 - o teritorij je okvir na kojem se događa upravljanje → država je monopol prinude
 - o nastaju prva pisana pravila koja uređuju ponašanje članova
 - o 1. upravni aparat pomoću kojeg vladar ostvaruje svoje funkcije su naoružani ljudi s legitimitetom (vojska)
3. **FUNKCIONALNA FAZA**
 - o traje još i danas, javlja se nakon industrijske revolucije
 - o dolazi do funkcionalizacije teritorijalnog sustava → izdvajaju se javne službe kao nositelji
 - o vezivo je djelatnost tj. funkcija koju upravni sustav obavlja; ljudi se udružuju u organizacije koje nastoje postići zajedničke ciljeve

4. 2 SMJERA IZ KOJIH MENADŽERSKI PRISTUP NALAZI PRIMJENU U JU

1. **DIHOTMIJA POLITIKA-UPRAVA**

- o utemeljenje javne uprave kao posebne znanstvene discipline koja počiva na odvajanju sfere politike od sfere uprave unutar izvršne vlasti
- o odvajanjem je stvorena mogućnost izgradnje tzv. upravne države
 - profesionalnog službeničkog sustava, klasifikacijskog sustava u JU, standardizacije postupanja, hijerarhijski odnosi

2. **RAZVOJ JM³⁴ I TEORIJE ORGANIZACIJE**

- o razvoj JM je dijelom vezan uz razvoj teorije organizacije i nastojanja da se upravljanje organizacijama učine efikasnije i učinkovitije te u većoj mjeri orijentiran na mjerljiv rezultat
- o pioniri JM ujedno su i pioniri teorije organizacije jer su djelatnost upravljanja tretirali kao posebnu, odvojenu funkciju unutar organizacije, različitu od obavljanja zadataka

5. JM I TRADICIONALNA UPRAVNA DJELATNOST

a) POSDCORB X3

- da bi se rizik smanjio na što prihvatljiviju mjeru potrebno je proučiti i sistematizirati prethodno upravljačko iskustvo
- 1. veći uspjeh na tom planu postignut je od strane **Luthera Gulicka** koji je dotadašnje upravljačko iskustvo sistematizirao akronimom **POSDCORB**
 - o sastavljen je od početnih slova temeljnih djelatnosti upravljanja u organizaciji i obuhvaća:
 - 1) **planiranje** = određivanje zadataka organizacije i metode za njihovo ostvarivanje
 - 2) **organiziranje** = uspostavljanje organizacijske strukture i uspostavljanje jasnih hijerarhijskih kanala u organizaciji
 - 3) **kadroviranje** = (personalni poslovi) vođenje politike osoblja, popunjavanje organizacije osobljem i održavanje povoljnih radnih uvjeta
 - 4) **vođenje** = donošenje ključnih odluka za daljnje obavljanje organizacijske djelatnosti i vođenje organizacije
 - 5) **koordinacija** = povezivanje zadataka i osoblja u organizaciji
 - 6) **izvještavanje** = podnošenje izvještaja o radu organizacije nadređenim tijelima i vođenje evidencije o vlastitoj djelatnosti kao i o onoj neposredno podređenih u organizaciji
 - 7) **budžetiranje** = poslovi vezani za uspostavu financijske konstrukcije za obavljanje poslova organizacije

b) UPRAVLJAČKI CIKLUS U RH

- u RH je najpoznatiji model upravljačkog ciklusa postavio Eugen Pusić → kao model upravnog djelovanja navodi:
 - a) planiranje
 - b) vođenje
 - c) komunikacija
 - d) standardizacija (postupak)
 - e) nadzor

1. PLANIRANJE X2 X2TG

- početak upravne akcije
- stalan proces svjesnog predviđanja, odabiranja i razrade ciljeva i metoda rada, kao i prethodnog utvrđivanja kriterija za nadzor i ocjenjivanje rezultata

RAZLIKUJU SE:

- i. strateško planiranje
- ii. taktičko planiranje

³⁴ javnog menadžmenta

i. STRATEŠKO PLANIRANJE (PLANIRANJE PROGRAMA)

- što će se raditi?

FAZE STRATEŠKOG PLANIRANJA

- određivanje općih ciljeva (npr. učinkovito suzbijanje korupcije)
- razrada ciljeva u konkretne zadatke (provjere imovinskih kartica)
- određivanje prioriteta djelovanja (rokovi za provedbu)
- analizu postojećeg stanja
- određivanje sredstava potrebnih za ispunjenje ciljeva
- postavljanje mjerila za nadzor rezultata

Pritom:

- **politička razina** – određuje opći smjer i financijski okvir djelovanja te obavlja politički nadzor nad realizacijom
- **upravna razina** – analizira postojeće stanje, razrađuje opcije, utvrđuje prioritete i obavlja druge aktivnosti za realizaciju strateškog plana
- **konačnu odgovornost** za strateški plan UO snose njezini čelnici koji su podvrgnuti demokratsko-političkoj odgovornosti

ii. TAKTIČKO PLANIRANJE (PLANIRANJE TIJEKA RADA)

- **kako će se raditi?**
- za razliku od strateškog, potpuno usmjereno na operativnu (ne političku) razinu
= predviđanje odvijanja pojedinih operacija i njihovo međusobno povezivanje kako bi se ostvarili najbolji rezultati u pogledu kvalitete, brzine i ekonomičnosti obavljanja posla
- obuhvaća:
 - 1) prikupljanje relevantnih podataka i informacija
 - 2) analizu radnih operacija potrebnih za provedbu strateškog plana
 - 3) raspored rada na radna mjesta
 - 4) utvrđivanje redoslijeda radnih operacija

2. VOĐENJE (RUKOVOĐENJE) X2

Pokretanje, usmjeravanje i povezivanje djelatnosti više pojedinaca ili organizacijskih jedinica u ostvarivanju organizacijskih ciljeva

FUNKCIJA VODSTVA OBUHVAĆA:

- 1) stručnu i političku odgovornost za rezultat rada cjelokupne UO
- 2) ovlast i sposobnost odlučivanja
- 3) zapovijedanje (ovlast davanja obvezujućih uputa za rad podređenima)

DUŽNOST NOSITELJA FUNKCIJE VODSTVA OBUHVAĆA

- poslove unutar organizacije → koji se dijele s obzirom na:
 - a. posao = donošenje odluka, uvođenje inovacija...
 - b. osoblje = donošenje formalnih personalnih odluka, stvaranje prijatnih radnih uvjeta...
- poslove izvan organizacije
 - o izvještavanje zainteresiranih aktera o djelatnosti organizacije (mediji, politička tijela)
 - o održavanje optimalnog radnog kontakta i suradnje s 2. organizacijama

3. ODLUČIVANJE X2

- ovisno o razini odgovornosti javlja se u:
 - a) organizacijskoj jedinici
 - b) upravnoj organizaciji
 - c) na razini cijele javne uprave

TEMELJNI MODELI POL. ODLUČIVANJA koji imaju NEPOSREDAN UTJECAJ NA RAD UPRAVE

- a) **racionalni model** = temelji se na racionalnosti ljudske osobe i polazi od sljedećih pretpostavki:
 - a. ciljevi organizacije su poznati i jasni (kritika → nisu jasni u JU)
 - b. postoje razrađene mogućnosti kako ostvariti ciljeve
 - c. posljedice svake od predviđenih mogućnosti djelovanja su poznate
- b) **postupni** (inkrementalistički) model = temelji se na donošenju sporednih i minornih odluka te postupnom sazrijevanju javne politike
 - to je način izbjegavanja donošenja odluka uz istovremeno stvaranje dojma da se odlučuje
- c) **vrijednosni** model = temelji se na vrijednostima i ideologiji u procesu odlučivanja
 - odluke se donose na temelju percepcije, osjećaja, a interesne norme dominiraju procesom odlučivanja
 - odluke se filtriraju kroz prizmu vrijednosti, svjetonazora i ideologije
- d) **upravni** model = temelji se na procesima unutar samih upravnih organizacija
 - presudni utjecaj na odluke: organizacijska kultura i način rada u organizaciji, a zanemaruju se političko vodstvo i događaji u okolini

Kritika modela: vremenski pritisak na donošenje odluka, okolnosti su zbrkane i složene, postoji manjak informacija...

4. KOMUNICIRANJE X1 X1TG

Ukupnost sredstava i metoda za prenošenje informacija unutar organizacije i s okolinom organizacije

- **Specifični zahtjevi komunikacijskog sustava**
 - o postoje zbog važnosti komuniciranja u upravi i posebno zbog velikog broja informacija koje kolaju u upravnoj organizaciji i oko nje
 - o odnose se na potrebu:
 - a) **odabira** = komunikacijski sustav treba omogućiti odabir samo bitnih informacija za organizaciju kako bi uz pomoć njih ostvarila svoje temeljne ciljeve (relevantne informacije)
 - b) **točnosti i pouzdanosti** = komunikacijski sustav mora osigurati da se informacije ne izgube ili iskrive u procesu njihova korištenja, a ak bi i došlo do toga treba omogućiti mehanizam ispravljanja
 - c) **zalihe iskoristivih informacija** = komunikacijski sustav treba omogućiti stvaranje zalihe iskoristivih info koje će se moći koristiti u budućem djelovanju organizacije

KOMUNICIRANJE MOŽE BITI

- a) **formalno** – slijedi organizacijsku strukturu, tiče se posla i proizvodi formalne posljedice
 - razrješavanje zahtjeva koji je stranka već podnjela
 - o suvremeni trend da se što više reducira razina formalnosti kako bi se izbjegla nepotrebna birokratizacija upravnog djelovanja
- b) **neformalno** – javlja se kao priprema za formalno komuniciranje (npr. davanje uputa prek telefona kaj trebaš donijeti kad vadiš putovnicu)

Uspostava odgovarajućeg postupka kojim se utvrđuju **jednaki i repetitivni elementi** pojedinih radnih operacija; način rada kod kojeg je formalno propisano ili rutinom uobičajeno da se pojedine radne operacije ili njihovi dijelovi obavljaju na isti način u svim istovrsnim situacijama

SVRHE STANDARDIZACIJE POSTUPANJA !!!

- utvrđivanjem postupka za obavljanje određene upravne djelatnosti ostvaruju se dvije skupine poželjnih rezultata:
 - a) **tehnička dimenzija** → brže i kvalitetnije upravne usluge
 - a. povećanje ekonomičnosti djelovanja
 - b. racionalizacija korištenja materijalnih i ljudskih resursa
 - c. olakšana specijalizacija osoblja
 - d. pojednostavljen nadzor nad pojedinim aktivnostima
 - b) **zaštitna funkcija postupka** → zaštita temeljnih društvenih vrijednosti i interesa
 - a. jednako postupanja s jednakima
 - b. osiguravanje nepristranosti
 - c. smanjenje subjektivnosti službenika
 - d. olakšavanje nadzora nad radom

KLASIFIKACIJA POSTUPAKA U UPRAVI

- 1) **stručni** postupak (medicina, socijalni rad...)
upravni postupak (opći upravni postupak, porezni postupak...)
- 2) **formalno utvrđeni** postupak (zakon ili podzakonski akt)
neformalno utvrđeni postupak (uobičajena praksa, interni dogovor...)
- 3) **javni** postupak (građani se mogu pozvati na njegove odredbe u interakciji s upravom)
interni postupak (na njega se ne mogu pozvati osobe izvan organizacije)

POKAZATELJI KVALITETE POSTUPKA

- I. **apstraktna logičnost postupka** = jesu li pravila postupka međusobno razumljiva i povezana; pridonose li ostvarenju ciljeva
- II. **stvarni rezultati primjene postupka**
- III. **elastičnost postupka** = mogućnost jednostavne prilagodbe promijenjenim okolnostima uz istovremeno osiguravanje ciljeva

6. NADZOR

- posljedni stadij ciklusa upravljanja
- usporedba stvarnog rezultata s onim što se očekivalo/planiralo postići te ostvarivanje utjecaja na kontrolirane procese (npr. reforma upravnog sudstva je pod nadzorom)

NADZOR JE KVALITETAN AKO JE:

- a) **pravodoban** – provodi se prije nastupanja štetnih posljedica
- b) **ekonomičan** – troškovi nadzora su prihvatljivi sa stajališta koristi koja se postiže
- c) **obuhvatan** – moraju se obuhvatiti relevantni aspekti djelatnosti
- d) **uravnotežen** – ne smije ugroziti obavljanje temeljne aktivnosti organizacije

PODJELA:

- 1) Nadzor rezultata rada, Nadzor načina rada
- 2) Opći nadzor, Posebni nadzor
- 3) Nadzor sadržaja, Nadzor ekonomičnosti
- 4) Unutarnji nadzor, Vanjski nadzor (politički, sudski, stručno-tehnički)
- 5) Prethodni (ex ante) nadzor, Naknadni (ex post) nadzor
- 6) Nadzor akata, Nadzor rada
- 7) Nadzor zakonitosti, Nadzor svrsishodnosti
- 8) Hijerarhijski nadzor

6. Naglasci suvremenog JM X2 X1GM X1VĐ X1TVT

- osnovni modeli, metode tehnike JM kako bi se poboljšalo stanje u JU i ostvarile vrijednosti učinkovitosti, djelatnosti i ekonomičnosti

5 MENADŽERSKIH PRISTUPA (DIMENZIJE):

- 1) upravljanje putem propisa
- 2) upravljanje putem ciljeva i rezultata
- 3) upravljanje s naglaskom na kvalitetu i korisnike
- 4) upravljanje s naglaskom na izvedbu (uspješnost)
- 5) upravljanje putem tržišta i natjecanja

a) UPRAVLJANJE PUTEM PROPISA X2 X1AM X1VĐ X1TG X1JDŽ

= klasičan legalistički model JM

- glavni instrument javnog upravljanja → donošenje propisa
- dominacija pravnih vrijednosti u JU
- smatra da se javni problem rješava donošenjem adekvatnog propisa ili njegovim izmjenama i dopunama
- nastoji se poboljšati **konceptom kvalitetne regulacije**
= skup inicijativa za poboljšanje kvalitete sadržaja i načina donošenja propisa (OECD, EU)

3 FAZE REGULACIJSKE REFORME

1. **deregulacija** (smanjenje količine propisa)
2. **poboljšanje kvalitete propisa/procesa**
3. **regulacijski menadžment** – sustavno i dugoročno poboljšavanje rada institucija uključenih u proces regulacije

3 BITNA ELEMENTA KONCEPTA KVALITETNE REGULACIJE:

1. PROCES JAVNIH KONZULTACIJA

= obveza predlagatelja da obavijesti javnost i posebne zainteresirane aktere o namjeri donošenja propisa

- javnost se konzultira o ciljevima i svrsi propisa te o modalitetima njihova ostvarenja

2. PROCJENA UČINAKA REGULACIJE

= metoda analize različitih varijanti javne politike da bi se izabralo rješenje koje najbolje odgovara cilju i svrsi koji se politikom žele postići

- dimenzije koje se analiziraju:

1. ekonomska	3. društvena
2. zaštita okoliša	4. pravna i upravna

3. UPRAVNO POJEDNOSTAVLJENJE (SIMPLIFIKACIJA) X6

= nastojanje da se djelovanje javne uprave pojednostavi (u pogledu jasnoće i razumljivosti propisa i u pogledu na procedure u upravi), a s ciljem privlačenja investicija, olakšavanja poslovanja i poticanja konkurentnosti gospodarstva

INSTRUMENTI

1. **zakonodavna „giljotina“** = stavljanje izvan snage zakona i podzakonskih akata za koje se procijeni da su nepotreban teret gospodarstvu
2. **uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije u upravi**
 - o posebno u postupcima prijave i registracije određene djelatnosti te izdavanja dozvola
3. **mehanizam jedinstvenog upravnog mjesta**
 - o one stop shop
 - o nastojanje da se cjelokupna upravna usluga građanima pruži na jednom mjestu bez potreba odlaska u više UO

b) UPRAVLJANJE PUTEM CILJEVA I REZULTATA

2 varijante menadžerskog pristupa orijentiranog na ishod više nego na proces dolaska do tog ishoda

1. **upravljanje putem ciljeva** = postavlja ciljeve, naglašava buduće stanje do kojeg treba doći kroz upravni ciklus i primjenu određene javne politike
 2. **upravljanje putem rezultata** = isto orijentirano na budućnost, ali naglašava stvarno postignute (ostvarene) rezultate upravne aktivnosti i uz njih veže mehanizam proračunskog financiranja te nagrade i kazne za službenike (ovisno o rezultatima)
- metoda koja se koristi → **metoda funkcionalnog (upravnog) pregleda** = metoda koja ističe orijentaciju uprave na ishode

c) UPRAVLJANJE S NAGLASKOM NA KVALITETU I KORISNIKE X5

Nastoji poboljšati pojedine segmente upravne djelatnosti (tj. javnog sektora) naglašavanjem njegove kvalitete

TQM (total quality management)

= koncept cjelovitog upravljanja kvalitetom, sve djelatnosti u organizaciji trebaju biti usmjerene podizanju kvalitete
= primarni cilj menadžera u organizaciji treba biti podizanje kvalitete

TEMELJNE IDEJE TQM odražavaju shvaćanje prema kojem:

- a) za uspješno poslovanje najvažnija je kvaliteta određenog proizvoda, pa sve djelatnosti u organizaciji trebaju biti usmjerene podizanju kvalitete
 - b) povećana kvaliteta trebala bi omogućiti povećanje produktivnosti organizacije, a shodno tome i povećanje profita
 - c) kvaliteta je potrebna na svim razinama organizacijske strukture, a nikad nije postignuta u dovoljnoj mjeri – zahtijeva kontinuiran napor
- postoje i drugi mehanizmi (metode/tehnike) ovog upravljanja osim TQM → EFQM, ISO, BSC, PSEM

CAF (common assessment framework)

= zajednički okvir za ocjenjivanje organizacija javnog sektora

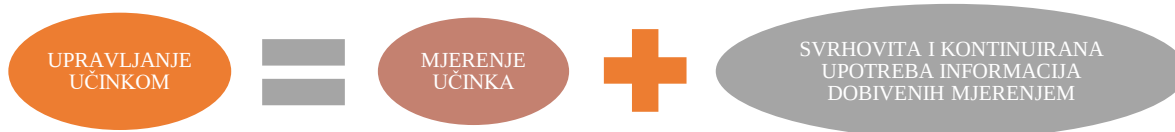
- varijanta TQM-a u okviru nastojanja institucija EU za kvalitetom javnog sektora
- počiva na metodi samoprocjenjivanja putem specijaliziranog upitnika koji ispunjavaju članovi organizacije

d) UPRAVLJANJE S NAGLASKOM NA IZVEDBU (uspješnost) X1 X1GM

Shvaćanje da je rad UO (upravne organizacije) moguće kvantificirati te da je moguće provesti mjerenje izvedbe UO, a informacije koje se dobiju takvim mjerenjem se mogu kontinuirano i svrhovito upotrijebiti u nizu funkcija unutar i izvan organizacije

= koncept izvedbe (performance) mjeri i kvalitetu i kvantifikaciju ishoda

- a) **performance culture** (kultura izvođenja) = kultura koja stimulira usvajanje zajedničke vizije upravne organizacije, važnost timskog rada, natjecanja u organizaciji i između organizacija
- b) **performance management** (menadžment izvedbe) = nastoje se osigurati mehanizmi putem kojih će se rukovodeće osoblje u upravi biti u mogućnosti razumjeti neposrednu vezu između svojih odluka i poduzetih mjera te ishoda djelovanja, kao i utvrditi koji uvjeti okoline mogu povećati ili smanjiti njihovu učinkovitost



Uključivanje organizacija privatnog sektora u obavljanje javnih poslova

- JM orijentiran na natjecanje i tržište ostvaruje se kroz široku upotrebu tržišnog mehanizma u javnom sektoru, što u konačnici dovodi do praksa:

1. OUTSOURCING

Vanjsko ugovaranje obavljanja javnih poslova (contracting out)

= tijela državne uprave ugovaraju obavljanje javnih poslova sa subjektima s kojima nisu organizacijski povezana (oblik javnog menadžmenta putem tržišta oslonjen na subjekte privatnog sektora)

CILJEVI

1. da se državna i javna uprava reducira, racionalizira, pojeftini
 2. obavljanje javnih poslova učini; fleksibilnijim i efikasnijim
- uvodi se tržišno načelo natjecanja i konkurencije između subjekata; ugovaranje posla s najpovoljnijim ponuđačem
 - o nadzor i konačna odgovornost na javnom sektoru
 - zahtijeva jasne kriterije na temelju kojih se povjerava obavljanje javne službe te uspostavljanje učinkovitih nadzornih i kontrolnih mehanizama

NEGATIVNE POSLJEDICE

- I. gubitak povjerenja javnosti u tijela javne uprave i javnu vlast
- II. prekomjeran utjecaj privatnih interesa, korupcija
- III. smanjenje prava zaposlenika...

2. JAVNO-PRIVATNO PARTNERSTVO (JPP)

Dugoročni ugovorni odnos subjekata javnog i privatnog sektora kojim se realizira određeni projekt od javnog interesa

- vrlo raširen oblik obavljanja javnih poslova, posebno u segmentu javnih službi

GLAVNI INSTRUMENTI KOJIMA SE POSTIŽU USKLADJUĆI UČINCI U JU X4

- 1) **MEHANIZAM POVRATNOG DJELOVANJA** (Feedback)
= prilagodba je u odvijanju temeljne djelatnosti kojom se upravlja prema rezultatima prethodnog odvijanja; reaktivna prilagodba organizacije prethodnim rezultatima
- 2) **PLANIRANJE**
= svjesno, poznavajući pravilnosti i predviđajući buduće okolnosti, odabiru ciljevi javne uprave i načini njihovog ostvarenja
- 3) **STANDARDIZACIJA**
= prethodno određivanje pravila za djelovanje prema kojima se određeno djelovanje odvija uvijek kad nastupi neki tip zadatka ili situacije

1. POLOŽAJ DU I PRAVNI OKVIR

= JAVNA UPRAVA = DU³⁵ + TERITORIJALNA SAMOUPRAVA + JAVNE SLUŽBE

DU KAO DIO TERITORIJALNOG SUSTAVA

- UO³⁶ uže vezane uz institucije političke vlasti na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini
- RH:
 - o državna uprava
 - o 2. UO na središnjoj razini (agencijski model)
 - o upravna tijela u jedinici lokalne (područne) i regionalne samouprave

FUNKCIONALNI UPRAVNI SUSTAV

- UO povezane na temelju funkcije koju obavljaju
- javne ustanove i javna trgovačka društva (npr. zdravstveni sustav, obrazovni sustav)
- javne službe
- pitanje odnosa s TUS-om³⁷ i korisnicima usluga
 - o regulacija, financiranje, (pol./upr.) nadzor organizacije iz TUS-a
 - o priprema nacrtu prijedloga propisa koji se odnose na određeni sektor
 - o proračunsko financiranje preko nadležnog ministarstva

PARLAMENTARNI SUSTAV VLASTI

- ravnoteža između parlamenta i vlade kao politički odgovornog vrha uprave
- upravni organi i organizacije koje neposredno usmjerava i povezuje vlada RH kao najviše državno političko-upravno tijelo i koji su putem vlade vezani za najvišeg nositelja političke vlasti u državi, parlament
- podsustav države, politički odgovoran predstavničkom tijelu (parlamentu) putem vlade kao skupa politički imenovanih i smjenjivih šefova pojedinih upravnih resora ministarstva

TEMELJNA NAČELA FUNKCIONIRANJA HR DU: X2 X2TG

- 1) **Vlada** obavlja **koordinativnu i nadzornu ulogu** nad DU
- 2) načelo **samostalnosti u radu** – tijela su dužna raditi samostalno sukladno zakonu i u okviru zakonom definiranih ovlasti
- 3) načelo **javnosti rada** – samo iznimno se može isključiti u slučajevima određenima zakonom
- 4) načelo **proračunskog financiranja** – sredstva za rad TDU osiguravaju se u državnom proračunu
- 5) načelo **odgovornosti za štetu** – država nadoknađuje štetu koja nastane građanima i pravnim osobama zbog nezakonitog i nepravilnog rada tijela
- 6) načelo **žalbe i sudske zaštite** – protiv pojedinačnih akata, radnji i mjera tijela može se uložiti žalba ili tražiti sudska zaštita pred upravnim sudovima

ČL. 114 USTAV RH

ustrojstvo i poslovi državne uprave i način njihova obavljanja uređuju se zakonom, a određeni poslovi državne uprave zakonom se mogu povjeriti tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnim osobama koje imaju javne ovlasti.
Zakonom i drugim propisima uređuje se status državnih službenika te radnopravni status namještenika.

ZAKONI I PODZAKONSKI AKTI

- A) **Zakon o sustavu DU**
B) **Zakon o ustrojstvu i djelokrugu TDU³⁸**
C) **Pravilnici o unutarnjem redu**
...

³⁵ državna uprava

³⁶ upravne organizacije

³⁷ teritorijalnim upravnim sustavom

³⁸ tijela državne uprave

2. USTROJSTVO (organizacija) DU X!! X5AM X5RM X4VD X3TVT X3MŠ X2JDŽ X2GLN X1TG X1IL X1PD

- tijela državne uprave osnivaju se **zakonom** → (HR Sabor)
- unutarnje ustrojstvo TDU³⁹ uređeno je **uredbama** (koje donosi Vlada RH) i **Pravilnikom o unutarnjem redu** (kojeg donosi čelnik tijela) → (tijela državne uprave)
 - o unutarnje ustrojstvo TDU utvrđuje se sukladno vrsti, srodnosti, opsegu i međusobnoj povezanosti poslova DU koji se njima obavljaju

a) SREDIŠNJA DRŽAVNA UPRAVA

- dijelovi sustava DU čija teritorijalna nadležnost pokriva čitav teritorij RH
- TDU su:
 - o **ministarstva** (16)
 - o **državne upravne organizacije** (7+4)
- glavni su mehanizam provedbe politike Vlade RH; jedina tijela koja mogu obavljati **poslove provedbe državne politike !**

1. MINISTARSTVA

- osnivaju se za obavljanje poslova DU iz većeg broja upravnih područja (multifunkcionalne organizacije)
- provode, koordiniraju i prate provedbu politike i propisa u određenom području
- npr. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
Ministarstvo financija
Ministarstvo unutarnjih poslova
Ministarstvo obrane
Ministarstvo pravosuđa i uprave ...

UO U SASTAVU MINISTARSTVA

- temelj su tzv. **modularnog ustrojstva DU**
 - posebno ustrojene stručne specijalizirane službe sa stupnjem samostalnosti u radu
- 1) **uprave** = provedba državne politike, neposredna provedba zakona, upravni nadzor, s određenim stupnjem samost.⁴⁰ u radu
 - o ustrojene za upravno područje za pretežno upravne poslove
 - o npr. Uprava za visoko obrazovanje u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta
 - 2) **zavodi** = stručno-analitički poslovi koji zahtijevaju veću samostalnost i posebne načine rada unutar ministarstva
 - o npr. Zavod za javno zdravstvo, Zavod za transplantaciju i biomedicinu ministarstva zdravlja
 - o iznimno im se mogu povjeriti i određeni upravni poslovi
 - 3) **ravnateljstva** = ustrojeni za upravne poslove koji zahtijevaju posebno ustrojenju službu, samostalnost djelovanja i posebne načine rada unutar ministarstva
 - o npr. Ravnateljstvo policije u sklopu Ministarstva unutarnjih poslova
 - 4) **inspektorati** = za inspekcijski nadzor u 1/više upravnih područja, s višim stupnjem samostalnosti u radu
 - o npr. Inspektorat obrane

UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM (članovi)

- | | | |
|---|---|--|
| a) ministar = predstavlja ministarstvo i upravlja radom | } | DRŽAVNI
DUŽNOSNICI |
| b) državni tajnici = provode utvrđenu politiku Vlade u 1/više upravnih područja, sukladno ovlaštenju i nalogima ministra (odgovaraju ministru i Vladi) | | |
| c) ravnatelj = na čelu uprava, zavoda i ravnateljstava | } | RUKOVODEĆI
DRŽAVNI
SLUŽBENICI |
| d) glavni inspektor = na čelu inspektorata | | |

³⁹ tijela državne uprave

⁴⁰ samostalnosti

2. DRŽAVNE UPRAVNE ORGANIZACIJE (DUO)

- osnivaju se za obavljanje poslova DU i 2. poslova čije obavljanje zahtijeva osobitu samostalnost u radu ili primjenu posebnih uvjeta i načina rada ili je nužno za provedbu pravno obvezujućih akata EU
- specijalizirane ekspertne organizacije u određenim visokostručnim područjima, izvršni i stručnoanalitički poslovi

OSNIVAJU SE KAO:

- 1) **središnji državni uredi**
 - o za obavljanje poslova državne uprave u 1/više upravnih područja koja su od posebnog značaja za učinkovitiji rad Vlade
 - o horizontalna koordinacija i interne funkcije uprave na temelju stručnosti i informacijskih resursa
 - o npr. Središnji DU za demografiju i mlade, Državni inspektorat (jer je tako zakon odredio)
- 2) **državne uprave**
 - o pretežito poslovi neposredne provedbe zakona
 - o npr. Državna geodetska uprava
- 3) **državni zavodi**
 - o pretežito stručno-analitički poslovi koje je nužno obavljati u okviru DU
 - o npr. Državni hidrometeorološki zavod
- 4) **državni inspektorati i državna ravnateljstva**
 - o za 1/više upravnih područja u kojima se pretežito obavljaju poslovi zaštite pravnog poretka, života i opće sigurnosti i 2. poslovi od osobitog interesa za RH, kao i 2. DUO⁴¹ s posebnim nazivima, ustrojstvom i načinom rada
 - o npr. Hrvatska vatrogasna zajednica

UPRAVLJANJE DUO

- | | | |
|--|---|-------------------------------|
| i. Državni tajnik SDU ⁴² = SDU | } | DRŽAVNI
DUŽNOSNICI |
| ii. Glavni ravnatelj = DU, državni zavodi i državna ravnateljstva | | |
| iii. Glavni državni inspektor = državni inspektorati | | |

državne dužnosnike (osim ministara) imenuje i razrješuje Vlada, na prijedlog premijera !

rukovodeći državni službenici (ravnatelji)

- upravljaju radom upravnih organizacija u sastavu ministarstava (uprave, zavodi, inspektorati, ravnateljstva i dr.), glavnim tajništvima TDU, zamjenjuju čelnike DUO
 - o iznimno, upravljaju radom DUO (npr. glavni ravnatelj Državnog zavoda za statistiku)
- imenuje ih i razrješava Vlada RH, prema propisima o državnim službenicima (javni natječaj)

POSEBNE USTROJSTVENE JEDINICE U TDU

- unutarnje funkcije tijela ili posebne vrste poslova usmjerene na osiguravanje funkcioniranja tijela u cjelini, tzv. zajedničkih poslova
- A. **glavno tajništvo** → **glavni tajnik** (odgovara čelniku i Vladi)
 - o pravni, organizacijski, financijsko-planski i računovodstveni poslovi, poslovi planiranja, razvoja i upravljanja ljudskim potencijalima te opći, pomoćni i tehnički poslovi većeg opsega
 - B. **kabinet čelnika TDU** → **tajnik kabineta** (odgovara čelniku TDU)
 - o poslovi stručne i administrativne podrške čelniku tijela te poslovi koji se odnose na protokol, odnose s javnošću, ostvarivanje prava na pristup informacijama, zaprimanje predstavlja i pritužbi iz djelokruga tijela državne uprave te 2. stručni i administrativni poslovi
 - C. **samostalna ustrojstvena jedinica za unutarnju reviziju**
 - o unutarnja revizija

b) DEKONCENTRIRANA DU (lokalne ekspoziture DU)

- dijelovi sustava DU čija teritorijalna nadležnost je ograničena na dio državnog teritorija
- Za obavljanje određenih poslova DU (sve osim provedbe državne politike) mogu se u županiji, gradu i općini osnivati područne jedinice izvan sjedišta tijela

⁴¹ državne upravne organizacije

⁴² središnji državni uredi

PODRUČNE JEDINICE

- organizacijske jedinice TDU koje poslove državne uprave obavljaju za određeni dio državnog teritorija
- dekoncentracija poslova DU
- osnivaju se uredbom o unutarnjem ustrojstvu TDU

VRSTE

- područni uredi** = nadležni za 1/više županija (npr. Ministarstvo financija, Porezna uprava, područni ured Rijeka)
- ispostave** = za područje 1/više lokalnih jedinica (ispostava Područnog ureda Rijeka za područje Grada Crikvenice)
- samostalni izvršitelji**

3. UPRAVNI POSLOVI I KLASIFIKACIJA

KLASIFIKACIJA POSLOVA U TUS-u⁴³ X2

- Klasifikacija po **sadržaju djelatnosti**
 - o odgovara na pitanje → kakav posao obavljaju? (ono što se radi)
 - o kvalifikacija iz zakona o ustrojstvu i djelokrugu TDU
 - klasični resori DU (obrana, pravosuđe, financije...)
 - javne službe – društveno potrebni poslovi koji se ne zasnivaju na uporabi fizičke prisile (regulacije...)
- Klasifikacija po **oblicima djelatnosti**
 - o klasifikacija iz Zakona o sustavu državne uprave
 - a) provedba državne politike
 - b) upravni i inspekcijski nadzor
 - c) neposredna provedba zakona
 - d) 2. upravni i stručni poslovi
- Klasifikacija prema **instrumentima**
 - o regulacija, donošenje pojedinačnih akata, poduzimanje materijalnih operacija
- Klasifikacija prema **metodama rada**
 - o analitički poslovi, regulacijski poslovi, izvršno-operativni poslovi, opći poslovi (javna nabava)
- Klasifikacija prema **korisnicima**
 - o za koga se posao obavlja?
 - o za građane, politička tijela, za same UO

GRUPIRANJE POSLOVA X1

- povezivanje poslova u skupine koje se mogu dodijeliti pojedinim UO
- **kriteriji:**
 - a) kriterij **teritorija** (temeljni kriterij)
 - b) kriterij **cilja ili svrhe**
 - c) kriterij **vrste rada**
 - d) kriterij **korisnika**

RAZGRANIČENJE POSLOVA X3

- horizontalno razgraničenje** = prema djelatnostima na istoj teritorijalnoj razini
 - o instrumenti:
 - **djelokrug** – općenito određeno područje djelatnosti koje se utvrđuje prilikom osnivanja UO
 - **nadležnost** – detaljno dodjeljivanje pojedinog upravnog posla ili grupe poslova (postoji odgovornost)
 - o **vrste (smjerovi) mijenjanja nadležnosti** (moraju biti zakonom **izričito dopušteni!**)
 - i. **delegacija** → prenošenje nadležnosti UO šire teritorijalne jedinice na UO uže
 - ii. **supstitucija** → obrnuto
 - iii. **rekvizicija** → jedna UO za drugu obavlja dijelove poslova iz njezine nadležnosti
 - iv. **supliranje** → prijelaz 1 posla s 1 službenika na 2. unutar iste UO
- vertikalno razgraničenje** = prema djelatnostima na različitoj teritorijalnoj razini
 - o instrumenti: a) **opća klauzula** b) **enumeracija**

⁴³ TERITORIJALNOM UPRAVNOM SUSTAVU

- poslove DU⁴⁴ u TDU⁴⁵ obavljaju državni službenici, a pomoćno-tehničke poslove namještenici

ČL. 3 ZSDU⁴⁶ → poslovi DU su:

- | | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| a) provedba državne politike | c) inspekcijski i upravni nadzor |
| b) neposredna provedba zakona | d) 2. upravni i stručni poslovi |
- +
- svaki posao koji je posebnim upravnim zakonom povjeren određenoj pravnoj osobi te
određen kao posao koji se obavlja kao javna vlast
- +
- normativna ovlaštenja uprave

1. PROVEDBA DRŽAVNE POLITIKE

- obavljaju ih isključivo TDU (omogućavaju Vladi obavljanje ovlasti iz čl. 110. Ustava), a obuhvaća:
 1. izrada nacrtu prijedloga zakona, prijedloga uredbi i prijedloga 2. akata Vlade
 2. izrada nacrtu strateških i planskih dokumenata
 3. praćenje učinkovitosti provedbe zakona, uredbi i 2. akata Vlade
 4. zastupanje RH u tijelima EU i MO⁴⁷
 5. europski poslovi i ostvarivanje međunarodne suradnje u EU

2. NEPOSREDNA PROVEDBA ZAKONA

- obuhvaća:
 - a) rješavanje u upravnim stvarima
 - b) vođenje propisanih očevidnika i 2. službenih evidencija
 - c) izdavanje potvrda i drugih javnih isprava o činjenicama o kojima se vode službene evidencije
- dakle donose se **konkretni akti uprave** (pojedinačni akti, upravni akt)

3. UPRAVNI I INSPEKCIJSKI NADZOR (kasnije više o tome)

4. 2. UPRAVNI I STRUČNI POSLOVI

- A. prikupljanje podataka i izrada stručnih podloga, analiza i izvješća o upravnom području
- B. provedba mjera za unaprjeđenje utvrđenog stanja u određenom upravnom području
- C. pružanje pravne i stručne pomoći
- D. davanje mišljenja pravnim i fizičkim osobama o odgovarajućoj primjeni zakona i 2. propisa (u roku 30 dana)
- E. ostvarivanje stručne suradnje

5. NORMATIVNA OVLAŠTENJA

i. DONOŠENJE PROVEDBENIH PROPISA

= donose ih čelnici TDU, samo kada su zakonom na to ovlašteni i u granicama dane ovlasti (ministarstva, DUO⁴⁸),

- iznimno, tijelo (kolegijalno ili monokratsko) pravne osobe s javnim ovlastima
 - objava u Narodnim Novinama, stupanje na snagu osmoga dana od dana objave (iznimno ranije, ali najranije prvoga dana od dana objave)
- a) **pravilnici** – detaljna razrada pojedinih odredbi zakona radi njihove primjene
 - b) **naputci** – detaljno se propisuje način rada u TDU i način obavljanja povjerenih poslova DU

⁴⁴ državne uprave

⁴⁵ tijela državne uprave

⁴⁶ Zakona o sustavu državne uprave

⁴⁷ međunarodnim organizacijama

⁴⁸ državne upravne organizacije

NAREDBE → u iznimnim slučajevima propisanim zakonom, naredbom se može privremeno:

- a) narediti ili zabraniti određeno postupanje
- b) utvrditi obvezna primjena 2. mjera
- donose ih čelnici TDU, samo kada su zakonom na to ovlašteni i u granicama dane ovlasti
- u zakonom predviđenim slučajevima (uvjeti, trajanje i opseg)
 - o nužnost radi trenutačne zaštite pravnog poretka, života, sigurnosti, zdravlja ili imovine veće vrijednosti
- objava u NN, stupanje na snagu najranije danom donošenja

NADZOR NAD ZAKONITOŠĆU PROVEDBENIH PROPISA I NAREDBI

- nadzor obavlja Vlada RH
 - a) Ako utvrdi nezakonitosti u postupku donošenja ili sadržaju provedbenog propisa ili naredbe koje je donio čelnik TDU, Vlada je ovlaštena odlukom:
 - a. nadležnom čelniku naložiti donošenje odgovarajućih izmjena provedbenog propisa ili
 - b. naredbe staviti izvan snage naredbu ili pojedine njezine odredbe.
 - b) Ako utvrdi nezakonitosti u postupku donošenja ili sadržaju provedbenog propisa koji je donijelo zakonom ovlašteno tijelo pravne osobe s javnim ovlastima, Vlada je ovlaštena:
 - a. nadležnoj pravnoj osobi s j. ovlastima predložiti donošenje odgovarajućih izmjena provedbenog propisa
 - b. podnijeti zahtjev Ustavnom sudu RH za ocjenu suglasnosti provedbenog propisa s Ustavom i zakonom.

PRENESENI (POVJERENI) DJELOKRUG POSLOVA DU

- određeni poslovi DU mogu se zakonom poveriti:
 1. **JLPRS**⁴⁹
 - o neposredna provedba zakona,
 - o 2. upravni i stručni poslovi
 - uvjet: ako je to opravdano s obzirom na prirodu poslova i u osobitom interesu građana
 2. **Pravnim osobama s javnim ovlastima**
 - o neposredna provedba zakona,
 - o 2. upravni i stručni poslovi,
 - o inspekcijski nadzor (pod uvjetom da je to nužno za provedbu pravno obvezujućih akata EU)
 - uvjet: ako je to nužno za provedbu pravno obvezujućih akata EU ili se povjeravanjem određenih poslova DU osigurava njihovo učinkovitije obavljanje uz manje troškove ili obavljanje određenih poslova DU zahtijeva osobite tehničke/stručne uvjete koje nije moguće osigurati u TDU bez većeg povećanja troškova

4. UTJECAJ HRVATSKOG SABORA NA DU X8 X4GM X3TVT X3TG X1RM

OVLASTI HR SABORA

1. **odlučuje** o:
 - a. donošenju i promjeni Ustava
 - b. ratu i miru
 - c. o promjeni granica RH
2. **donosi**
 - a. zakone
 - b. državni proračun
 - c. akte kojima izražava politiku Sabora
 - d. strategiju nacionalne sigurnosti i strategiju obrane
3. **ostvaruje**
 - a. građanski nadzor nad oružanim snagama i službama sigurnosti
 - b. nadzire rad Vlade i 2. nositelja javnih dužnosti odgovornih Saboru
4. **raspisuje** referendum
5. **daje** amnestiju za kaznena djela
6. **obavlja** izbore, imenovanja i razrješenja
7. **obavlja** 2. poslove utvrđene Ustavom

⁴⁹ Jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave

OVLASTI SABORA PREMA DU

- A. **normativni instrumenti** = Ustav i zakon te ostali akti sabora
- o načelo ustavnosti i zakonitosti → uprava mora djelovati u skladu s Ustavom i zakonima
 - o propisi uprave (provedbeni propisi, normativna ovlaštenja) moraju biti u suglasnosti s Ustavom i zakonom
- B. **organizacijski instrumenti** = ovlast Sabora da osniva i ukida TDU te da određuje njihov djelokrug i nadležnost
- o ta pitanja se uređuju zakonom → **Zakon o ustrojstvu i djelokrugu TDU**
 - o ex ante oblik nadzora
- C. **personalni instrumenti** = ovlast Sabora da imenuje i razrješava pojedine dužnosnike (ministre...)
- o na temelju **odluke Sabora o iskazivanju povjerenja** Vladi i uz supotpis predsjednika Sabora, predsjednik Republike donijet će **rješenje o imenovanju predsjednika Vlade**
 - o ex ante oblik nadzora
- D. **ekonomsko-financijski instrumenti** = državni proračun koji donosi Sabor i nadzire njegovo izvršavanje
- o ex ante oblik nadzora
- E. **nadzorni instrumenti** = ex post politička kontrola Sabora nad upravom
- a. zastupnička pitanja - postavljaju zastupnici Vladi ili pojedinom članu Vlade
 - b. interpelacije – traži se rasprava o radu Vlade ili o pojedinim odlukama (najmanje 1/10 zastupnika)
 - c. pitanje povjerenja – premijeru, pojedinom ministru ili Vladi u cjelini (najmanje 1/5 zastupnika)
 - d. istražna povjerenstva – Sabor može osnovati za svako pitanje od javnog interesa
 - e. pučki pravobranitelj – opunomoćenik Sabora za promicanje i zaštitu ljudskih prava i ostale neovisne institucije
- F. **radni kontakti** = vodeći dužnosnici imaju obvezu izvještavati Sabor o stanju u upravnom resoru za koji su nadležni, a na zahtjev Sabora podnijeti izvještaj o izvršavanju i provođenju zakona i 2. akata/zadaća, odgovoriti na pojedina pitanja
- o ex post oblik kontrole

5. OVLASTI PREDSJEDNIKA RH PREMA DU X3 X2GLN X1GM X1RM X1TG

OVLASTI PREDSJEDNIKA PREMA USTAVU RH

- | | |
|---|--|
| I. zastupa Hrvatsku u zemlji i inozemstvu | IV. odgovara za obranu neovisnosti i teritorijalne cjelovitosti Hrvatske |
| II. daje pomilovanja | V. povjerava mandat za sastavljanje Vlade |
| III. raspisuje referendum | VI. raspisuje izbore za Sabor i saziva ga na 1. zasjedanje... |

OVLASTI PREDSJEDNIKA RH PREMA DU:

- 1) u **resoru vanjskih poslova**
- a. surađuje s Vladom u oblikovanju i provođenju vanjske politike
 - b. odlučuje o osnivanju diplomatskih misija i konzularnih ureda HR u inozemstvu (na prijedlog Vlade i uz supotpis premijera) → organizacijski instrument
 - c. donosi odluku o postavljanju i opozivu šefova diplomatskih misija RH (na prijedlog Vlade i uz supotpis premijera + mišljenje nadležnog odbora Sabora) → personalni instrument
 - d. prima vjerodajnice i opozivna pisma inozemnih šefova diplomatskih misija
 - e. sa Saborom i Vladom dijeli ovlast sklapanja međunarodnih ugovora
- 2) u **području državne sigurnosti**
- a. surađuje s Vladom u usmjeravanju rada sigurnosnih službi
 - b. s premijerom supotpisuje imenovanje čelnika sigurn. službi (uz prethodno mišljenje nadležnog odbora⁵⁰ Sabora)
 - c. predsjedava Vijećem za nacionalnu sigurnost, a odluke Vijeća supotpisuje s premijerom

⁵⁰ Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost

3) u resoru obrane

- a. vrhovni zapovjednik oružanih snaga
- b. imenuje i razrješava vojne zapovjednike
- c. objavljuje rat i zaključuje mir (na temelju odluke Sabora)
- d. može narediti uporabu oružanih snaga iako nije proglašeno ratno stanje
 - u slučaju neposredne ugroženosti neovisnosti, jedinstvenosti i opstojnosti RH (uz supotpis premijera)
- e. donositi uredbe sa zakonskom snagom
 - u istom slučaju kao pod d. + kad su tijela državne vlasti onemogućena (na prijedlog premijera i uz njegov supotpis + mora podnijeti na potvrdu Saboru čim se bude mogao sastati)
- f. ima pravo sazvati sjednicu Vlade i njome predsjedati
 - u istom slučaju kao pod e.
- g. daje suglasnost za:
 - i. ulazak ili djelovanje oružanih snaga država saveznica u RH
 - ii. pružanje pomoći državama saveznicama u slučaju oružanog napada
 - iii. izlazak ili djelovanje oružanih snaga RH u inozemstvu
 - (u skladu sa MU⁵¹ i na temelju odluke koju predlaže Vlada)

6. Vlada RH KO POLITIČKO I PRAVNO VODSTVO DU X!! X9GM X8TVT X8TG X4IL

a) FORMIRANJE VLADE RH !!!

- Vlada vrši izvršnu vlast → određuje, usmjerava i usklađuje provedbu politika i programa te predlaže i donosi strategije, daje smjernice, donosi akte i poduzima 2. mjere

POSTUPAK

- 1) članove Vlade predlaže osoba kojoj je predsjednik Republike povjerio mandat za sastav Vlade
- 2) odmah nakon sastavljanja Vlade, a najkasnije u roku 30 dana od prihvatanja mandata, mandatar je dužan program Vlade i Vladu predstaviti Saboru i zatražiti glasovanje o povjerenju
- 3) Vlada stupa na dužnost kad joj povjerenje iskaže većina svih zastupnika
- 4) nakon izbora, predsjednik i članovi Vlade polažu svečanu prisegu pred Saborom
- 5) na temelju odluke Sabora o iskazivanju povjerenja Vladi, predsjednik Republike (uz supotpis predsjednika Sabora) donosi rješenje o imenovanju predsjednika Vlade, a predsjednik Vlade (uz supotpis predsjednika Sabora) donosi rješenje o imenovanju članova Vlade donosi uz ()

b) ODGOVORNOST VLADE RH SABORU !!!

- vlada je odgovorna Saboru,
- predsjednik i članovi Vlade zajednički su odgovorni za odluke koje donosi Vlada, a osobno su odgovorni za svoje područje rada
- na zahtjev Sabora ili na vlastitu inicijativu Vlade je obvezna izvjestiti Sabor
 - o o svom radu,
 - o o politici koju provodi u cjelini ili pojedinom području,
 - o o provedbi zakona i 2. propisa te o 2. pitanjima iz svojeg djelovanja

PITANJE POVJERENJA VLADE

- Može pokrenuti → a) najmanje 1/5 zastupnika u Saboru b) premijer
- kome → a) pojedinom članu vlade b) Vladi u cjelini
- kada → rasprava i glasovanje moraju se provesti u roku 7 dana i najkasnije u roku 30 dana od dana dostave prijedloga Saboru
- Odluka o nepovjerenju → donesena je ako je za nju glasovala većina ukupnog broja zastupnika

POSLJEDICA

- Ako se izglasa nepovjerenje premijeru ili Vladi u cjelini, premijer i Vlada podnose ostavku
- Ako se izglasa nepovjerenje 1 članu Vlade, premijer može predložiti drugog člana da mu Sabor izglasa povjerenje ili premijer i Vlada mogu podnijeti ostavku

⁵¹ međunarodnim ugovorima

Ako Sabor odbije prijedlog za izglasavanje nepovjerenja, zastupnici koji su ga postavili ne mogu ponovo podnijeti isti prijedlog prije isteka 6 mjeseci. Ako se u roku 30 dana ne izglasa povjerenje novom mandataru i članovima koje predlaže za sastav Vlade, predsjednik Sabora obavještava predsjednika RH koji odmah donosi odluku o raspuštanju Sabora i istovremeno raspisuje izbore za novi sastav Sabora.

c) OVLASTI VLADE RH !

- 1) usmjerava i nadzire rad DU (koordinativna i nadzorna uloga nad DU)
- 2) predlaže Saboru zakone i 2. akte, državni proračun i završni račun
- 3) provodi zakone i 2. odluke Sabora
- 4) vodi vanjsku i unutarnju politiku, brine o gospodarskom razvitku zemlje
- ...

d) USTROJSTVO VLADE RH !!!

- A. **predsjednik vlade** (premijer) = predstavlja Vladu, upravlja Vladom
- B. **potpredsjednici Vlade** = usklađuju rad ministarstava, provedba programa Vlade
 - **UŽI KABINET**
 - **predsjednik i potpredsjednici Vlade** (na sjednicu mogu pozvat i ostali članovi)
 - predlaže provedbu politike Vlade
 - prati ostvarivanje programa Vlade
 - prethodno raspravlja određena pitanja iz nadležnosti Vlade
 - usklađuje rad članova Vlade u obavljanju povjerenih im zadaća
- C. **ministri**
- D. **podrška vladi u obavljanju njezinih funkcija**
 - a. ured predsjednika Vlade
 - b. glavno tajništvo
 - c. savjetnici/posebni savjetnici/savjeti
 - d. stalna i povremena radna tijela
 - e. uredi, agencije i 2. stručne službe
 - f. povjerenstva

e) ODLUČIVANJE VLADE RH !

- vlada može zasjedati ako je nazočma većina članova, a:
- A. odlučuje natpolovičnom **većinom glasova svih članova**, a ako su glasovi podijeljeni, odlučuje glas premijera
 - B. u određenim važnim slučajevima odlučuje **2/3 većinom svih članova** – kad predlaže (4):
 - a. **promjenu Ustava**
 - b. **udruživanje ili razdruživanje s 2. državama**
 - c. **raspuštanje Sabora**
 - d. **raspisivanje državnog referenduma**

f) INSTRUMENTI UTJECAJA VLADE RH NA DU !!!!! X5MSŠ X4AM X3RM X2GLN X2VĐ X1JDŽ

- | | |
|--------------------------------------|------------------------------|
| 1. normativni akti | 5. nadzorne ovlasti |
| 2. personalne ovlasti | 6. akcijska sredstva |
| 3. ekonomsko-financijski instrumenti | 7. koordinacija središnje DU |
| 4. organizacijski instrumenti | |

1. NORMATIVNI AKTI

1. **uredbe**
2. **poslovnik** → uređuje ustrojstvo, način rada, odlučivanje Vlade i vrste akata koje donosi Vlada

o pitanjima koja se ne uređuju uredbama donosi:

3. **odluke** → uređuju pojedina pitanja ili određuju mjere, daju suglasnost ili potvrđuju akte 2. tijela i pravnih osoba te odlučuju o 2. pitanjima
4. **zaključci** → utvrđivanje stajališta Vlade u pitanjima provedbe utvrđene politike te određivanje zadaća TDU
5. **rješenja** → o imenovanjima i razrješenjima te 2. pojedinačnim stvarima iz djelokruga Vlade

- objava u NN (obvezna za Uredbe i poslovnik koji imaju karakter podzakonskih propisa)

2. PERSONALNE OVLASTI

= imenovanja i razrješenja pojedinih državnih dužnosnika i rukovodećih državnih službenika

1. državni dužnosnici
 - i. ravnatelj DUO/glavni državni inspektor
 - ii. državni tajnik u ministarstvu
 - iii. državni tajnik središnjeg DU
2. rukovodeći državni službenici (javni natječaj)
 - i. zamjenik ravnatelja DUO/glavnog državnog inspektora
 - ii. glavni tajnik TDU
 - iii. zamjenik državnog tajnika središnjeg DU
 - iv. ravnatelj/glavni inspektor

3. EKONOMSKO-FINANCIJSKI INSTRUMENTI

- nadzor financiranja uprave:
 1. vlada **predlaže državni proračn i koordinira** njegovo izvršavanje
 2. ima utjecaj na **financiranje pojedinih UO** u sustavu DU

4. ORGANIZACIJSKI INSTRUMENTI

= određivanje načela za unutarnje ustrojstvo i uredsko poslovanje TDU koje vlada uređuje uredbom

OPĆA UREDBA = **uredba o općim pravilima za unutarnje ustrojstvo** tijela DU

UREDBA ZA POJEDINO TIJELO DU = **uredba o unutarnjem ustrojstvu**

- a) naziv unutarnjih ustrojstvenih jedinica pojedinog TDU, djelokrug, način upravljanja
- b) okvirni broj potrebnih državnih službenika i namještenika
- c) način planiranja poslova
- d) radno vrijeme

5. NADZORNE OVLASTI

= vlada usklađuje i nadzire obavljanje poslova DU

- A. nadležnom čelniku TDU naložiti donošenje odgovarajućih izmjena provedbenog propisa ili naredba
- B. **staviti izvan snage naredbu** ili pojedine njezine **odredbe**
- C. nadležnoj pravnoj osobi s javnim ovlastima predložiti donošenje odgovarajućih izmjena provedbenog propisa
- D. **podnijeti zahtjev Ustavnom sudu RH za ocjenu suglasnosti provedbenog propisa** pravne osobe s Ustavom i zakonom
- E. u provedbi nadzora nad provedbom odredbi **ZSDU**, Vlada može tijelima DU davati **opće i pojedinačne upute**
- F. **razriješiti/predložiti razrješenje čelnika TDU**

- odlučuje o sukobu nadležnosti između TDU

6. AKCIJSKA SREDSTVA

= usmjeravanje rada i djelovanja uprave kroz:

- a) utvrđivanje načelnih stavova koji obvezuju upravu
- b) davanje konkretnih zadataka upravi i utvrđivanje rokova za njihovo izvršavanje
- c) nalaže TDU da ispituju stanje u području svoje djelatnosti i o tome podnesu izvještaj s prijedlozima

7. KOORDINACIJA SREDIŠNJE DU

- usklađuje i povezuje središnju DU
- osniva koordinacije i urede za usmjeravanje rada tijela središnje DU
- ministri – povezujuća krila između Vlade i ministarstva

7. NADZOR NAD DU

- temeljno načelo političko-demokratske odgovornosti i djelovanje u skladu s političkim programom koji podržavaju birači
- političko-demokratski nadzor nad upravom provode:
 - a) Hrvatski Sabor
 - b) Vlada
 - c) građani
 - vrste nadzora građana:
 - i. institucije predstavničke demokracije (kroz Sabor)
 - ii. institucije neposredne demokracije (referendum)
 - iii. uključivanje građana u rad JU⁵², javnost rada uprave
 - mijenjanjem odnosa građana i uprave, nastaju novi instrumenti kojima se građanima jamči ostvarivanje njihovih prava: one-stop shop, smanjivanje formalnosti, javne konzultacije...

a) FINACIJSKI NADZOR X1 X1AM

- određivanje financijskih sredstava TDU
 1. vlada → smjernice ekonomske i fiskalne politike
 2. Hrvatski Sabor → proračun Republike Hrvatske
 3. čelnik TDU → godišnji obračun TDU
- nadzor nad korištenjem proračunskih sredstava vrši **Ministarstvo financija**
- **državni ured za reviziju**
 - = neovisno i samostalno tijelo koje nadzire potrišnju državnih sredstava te financijske izvještaje i transakcije korisnika proračuna i 2. subjekata propisanih **Zakonom o državnoj reviziji**
- sustav interne financijske kontrole (Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru)

b) SUDSKI NADZOR

= ocjena postupaju li TDU u skladu s pravnim normama

- osiguran je kroz upravno sudovanje; uređeno **Zakonom o upravnim sporovima**
 - o **UPRAVNI SPOR** = oblik sudske kontrole nad upravom, ponajprije kontrole upravnog akta; provodi ga upravni sud

U Hrvatskoj od 2012. postoje 4 upravna suda (Rijeka, Osijek, Split, Zagreb) i Visoki upravni sud u Zagrebu

⁵² javne uprave

c) UPRAVNI NADZOR X3 X5TVT X5RM X4TG X2VĐ X2MŠ X2IL X1JDŽ X1GM

Karakteristike	Upravni nadzor	Inspekcijski nadzor
Tko provodi nadzor?	Tijela državne uprave po resornom načelu	Ministarstvo pravosuđa i uprave – upravna inspekcija
Nad kim se provodi nadzor?	Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima kad obavljaju povjerene poslove državne uprave	Tijelima državne uprave, drugim državnim tijelima, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, Gradom Zagrebom i upravnim tijelima Grada Zagreba, pravnim osobama koje imaju javne ovlasti, u dijelu obavljanja javnih ovlasti
Što se nadzire?	- Zakonitost općih akata - Zakonitost i pravilnost rada te postupanja prema građanima i drugim strankama - Ospособljenost službenih osoba za neposredno obavljanje poslova državne uprave.	- Primjena zakona i drugih propisa kojima se reguliraju: - sustav, ustrojstvo i način rada tih tijela - službenički odnosi - upravni postupak - uredsko poslovanje - naziv tijela i uporaba propisanih obilježja i simbola - pečati i žigovi s grbom Republike Hrvatske - uvjeti i način ostvarivanja javnosti rada
Mjere koje se mogu poduzeti?	- zatražiti odgovarajuća izvješća i podatke te neposredno utvrditi činjenice i okolnosti važne za obavljanje poslova državne uprave koji su predmet nadzora - raspraviti utvrđeno stanje i uputom odrediti mjere koje se moraju poduzeti radi otklanjanja utvrđenih nepravilnosti i osiguranja zakonitog i pravilnog obavljanja poslova državne uprave koji su predmet nadzora.	- narediti poduzimanje mjera radi otklanjanja utvrđenih povreda zakona ili drugog propisa, nepravilnosti i nedostataka u radu nadziranog tijela - zabraniti obavljanje radnji koje su poduzimane protivno zakonu ili drugom propisu - predložiti poduzimanje mjera radi otklanjanja nepravilnosti, nedostataka u radu ili unapređenja rada nadziranog tijela

d) INSPEKCIJSKI NADZOR X4 X4TG X4RM X4TVT X2IL X1JDŽ X1AM X1GLN

G) LOKALNA I REGIONALNA SAMOUPRAVA

1. TEORIJA LOKALNE SAMOUPRAVE

a) TEMELJNI POJMOVI

LOKALNA SAMOUPRAVA (LS)

- označava sve oblike teritorijalne samouprave tj. diobe vlasti po teritorijalnom načelu
- Ustav RH čl. 4. st. 1.:

Uz horizontalnu diobu vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudbenu, granice vlasti na središnjoj državnoj razini ograničava Ustavom zajamčenim pravom na lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu

- rezultat političke decentralizacije države i diobe vlasti po teritorijalnom načelu
- nastaje kad država Ustavom/zakonom lokalnim jedinicama, građanima prizna pravo na autonomno političko odlučivanje u određenom krugu javnih pitanja koja su lokalnog karaktera
- **upravna decentralizacija** → prenošenje državnih upravnih poslova lokalnim samoupravnim jedinicama

REGIONALNA SAMOUPRAVA

- jedinica srednjeg reda koja obuhvaća područje između lokalne i državne razine na kojem postoji veći broj lokalnih zajednica povezanih regionalnim identitetom te posebna institucionalna struktura s većim ili manjim stupnjem političke autonomije

TERITORIJALNA SAMOUPRAVA

- ostvaruje se u okviru
 - o lokalnih jedinica
 - o regionalnih jedinica
- skupa se nazivaju **LOKALNE JEDINICE** (teritorijalne jedinice)

b) 2 VRSTE PROCESA JAVNOG UPRAVLJANJA U LOKALNIM JEDINICAMA

- 1) **jedinice lokalne uprave (jedinice dekoncentrirane DU, područne jedinice)**
 - o upravljanje unutar lokalnih jedinica se odvija u režiji države koja je i odgovorna za to upravljanje
 - o nemaju pravnu osobnost
- 2) **Jedinice lokalne (teritorijalne) samouprave**
 - o javni poslovi od specifičnog interesa za lokalno stanovništvo u čemu sudjeluju lokalna političko-izvršna tijela i lokalne UO⁵³, uz sudjelovanje građana u odlučivanju o lokalnim interesima i u neposrednom obavljanju lokalnih javnih poslova
 - o imaju pravnu osobnost i 2. elemente samostalnosti i autonomije

c) 2. OBLICI TERITORIJALNE SAMOUPRAVE PORED LOKALNE I REGIONALNE

- I. **okružne, kotarske i županijske samouprave**
 - o lokalne samouprave 2.⁵⁴ koje imaju suprirajuću ulogu: dopunjuju u djelovanju male i slabe temeljne lok. jedinice, dok su jače formalno izdvojene iz njihova djelokruga
- II. **mjesna, submunicipalna ili sublokalna samouprava**
 - o uže jedinice ispod razine lokalne samouprave

LOKALNA ZAJEDNICA X1

Stanovništvo lokalne jedinice kakva postoji već od prije;
autohtona zajednica interesa i vrijednosti s osjećajem njezinih stanovnika o
zajedničkoj pripadnosti, identitetu i različitosti prema 2. zajednicama

⁵³ upravne organizacije

⁵⁴ drugog stupnja

1. KONCEPCIJA UPRAVNE DECENTRALIZACIJE !!!!

- vidi lokalne jedinice kao instrumente središnje državne vlasti i uprave
- upravna decentralizacija je rezervirana za zemlje sa slabijim demokratskim standardima
 - o primjenjuje u centralistički organiziranim zemljama (FR do kraja 20. st.)
- prenošenje državnih upravnih poslova iz djelokruga središnjih organa na obavljanje samoupravnim jedinicama, u njihov preneseni djelokrug

DEKONCENTRACIJA

= prenošenje državnih upravnih poslova iz djelokruga središnjih organa na teritorijalno dislocirane ispostave tih organa bez mijenjanja odgovornost

- o ispostave nemaju pravnu osobnost i predstavljaju interne organizacijske jedinice središnjih organa

OBLICI DECENTRALIZACIJE

- 1) **TERITORIJALNA** = stvaranje novih jedinica na teritoriju (gradovi, općine)
 - a. **upravna** – neki posao se prenosi na teritorijalne organe DU
 - b. **politička** – prenose se ovlasti na nižu razinu i ona⁵⁵ je sama odgovorna, dok centralna država samo zadržava nadzor
- 2) **STVARNA (FUNKCIONALNA)** = oblik decentralizacije kojim se izvršenje i odgovornost za obavljanje posla povjeravaju prema vrsti posla izdvojenim organizacijama (ne prema kriteriju teritorija); agencijama, koje nisu neposredno pod političkim utjecajem centralne ili lokalne uprave
- 3) **SLOŽENE DRŽAVE** (federacije, konfederacije)

2. KONCEPCIJA POLITIČKE DECENTRALIZACIJE !!!!!

= lokalna samouprava je izraz autonomije i protuteža središnjoj državnoj vlasti

- o smatra se oblikom diobe vlasti po teritorijalnom načelu
- postoje specifični poslovi i interesi koji su kao lokalni priznati ustavom i zakonom, a upravljanje tim poslovima povjerava se organima koji su politički ovisni prvenstveno o lokalnom stanovništvu (a ne o središnjoj nacionalnoj političkoj vlasti)
- moderna lokalna samouprava zasnovana je na koncepciji pol. decentralizacije, uz veliku ulogu **načela supsidijarnosti**
- njome nastaje lok. samouprava tzv. decentralizacija kroz samoupravu
 - o dovodi do dualizma DU⁵⁶ i LS⁵⁷, ali ipak i dalje postoji **primat središnje vlasti**:
 - a) ona određuje granice lokalne autonomije
 - b) regulira LS
 - c) određuje izvor i mogućnosti financiranja lok. jedinica
 - d) nadzire LS

ELEMENTI POTREBNI ZA USPOSTAVLJANJE AUTONOMIJE LOK. JEDINICA

- | | |
|---|--|
| 1) lokalni politički izbori | 5) pravo na samoregulaciju/samoorganizaciju |
| 2) pravna osobnost | 6) pravo na suradnju s 2. lokalnim jedinicama |
| 3) financijska autonomija | 7) odsustvo neprimjerenog utjecaja i intervencija središnjih državnih organa |
| 4) pravo na određeni krug vlastitih poslova (samoupravni djelokrug, EPLS) | |

KORISTI OD KONCEPTA POL. DECENTRALIZACIJE

- a) onemogućuje koncentraciju političke moći
- b) pridonosi političkoj edukaciji i odgoju građana te stvaranju demokratske političke kulture
- c) olakšava napetosti u međunacionalnim odnosima
- d) omogućuje šire i intenzivnije sudjelovanje građana
- e) poboljšava kvalitetu javnih službi
- f) može smanjiti ukupne javne troškove

⁵⁵ niža razina

⁵⁶ državne uprave

⁵⁷ lokalne samouprave

3. NAČELO I KONCEPCIJA SUPSIDIJARNOSTI !!!!

EPLS⁵⁸ → javne se ovlasti trebaju obavljati tako da se preferira da pripadaju vlastima koje su najbliže građanima

- primjenjuje se i na odnos središnje državne vlasti i subnacionalnih jedinica te na odnose među subnacionalnim jedinicama na različitim stupnjevima
- služi kao temelj interpretacije, kriterij prosudbe i oslonac u naporima da se vertikalna razdioba javnih poslova, funkcija i službi provede dosljedno i koherentno u korist onog najnižeg stupnja na kojem su jedinice doista sposobne obavljati te funkcije
- ne oslobađa više razine od odgovornosti, ali ne znači ni samoživost nižih razina
 - o više razine osiguravaju solidarnost na širem prostoru, zadržavaju opću odgovornost te su dužne pružiti pomoć i potporu nižim razinama kada one nisu sposobne obaviti određene poslove ili zadovoljiti određene potrebe niti na razini minimalnih standarda
- ističe primat pojedinca i nižih razina te njihovu autonomiju u odnosu prema svakoj višoj razini
 - o istodobno, svaku višu razinu čini odgovornom za osposobljavanje nižih razina za autonomiju
- Umjesto top-down pristupa decentralizacije, supsidijarnost se zalaže za izgradnju javnih institucija u **bottom-up maniri**

4. ANARHO-MARKSISTIČKA KONCEPCIJA KOMUNE !

- ideja: naglašava primat lokalnih političkih zajednica koje su sredstvo i mogućnost „odumiranja države“
- glavnu ulogu imaju **komune** (lokalne političke zajednice)
= jedino komune imaju izvorni politički legitimitet stečen od građana, s velikom ulogom neposredne demokracije
- politički sustav se gradi odozdo → na delegatskom načelu pa su sva 2. tijela sastavljena od predstavnika komuna, a ne od predstavnika građana
 - o uloga 2. tijela je samo koordinativna, a ne odlučujuća

e) SVRHE TERITORIJALNE SAMOUPRAVE X1JDŽ

1. **UPRAVNA** = približavanje upravnih funkcija lokalnom stanovništvu, te efikasno obavljanje (državnih) upravnih poslova
2. **POLITIČKA** = lokalna samouprava je i **politička institucija**, služi izražavanju i agregiranju interesa lokalnog stanovništva, donošenju političkih odluka o tim interesima kao i njihovu provedbu
3. **SOCIJALNA** = uloga u socijalnim pitanjima (socijalna zaštita), pružanje javnih usluga/komunalnih/društvenih
4. **EKONOMSKA** = strateški planovi gospodarskog razvoja, uključiti se u tijek novca EU fondova
5. **EKOLOŠKA** = prestanak prekomjerne upotrebe resursa, razvoj usklađen s mogućnostima trpljenja zagađenja svog kraja

f) POVIJESNI MODELI LOKALNE SAMOUPRAVE X4GM X1AM

1. FRANCUSKI X1TG

- zasniva se na primjeni načela da svako naselje dobiva status jedinice lokalne samouprave
= struktura lokalnih jedinica je vrlo fragmentirana, a prosječna veličina jako mala
- svaka općina imala iste ovlasti (monotipski), jaka centraliziranost i jak nadzor

3 STUPNJA TERITORIJALNE SAMOUPRAVE: a) općine b) departmani c) regije

- svi poslovi su u samoupravnom djelokrugu

2. NJEMAČKI X3 X1TG

- politipska struktura → razlikovanje ovlasti urbanih i ruralnih jedinica uz izdvajanje većih gradova iz strukture kotara (jedinica lokalne samouprave 2.° stupnja)
- u velikim gradovima LS⁵⁹ organizirana je u 1°, a na 2. prostorima u 2.°:
a) općina/manji grad i b) kotar
- izravni izbor lokalnih načelnika i gradonačelnika od strane građana
- razlika između samoupravnog djelokruga i prenesenih poslova DU

⁵⁸ EUROPSKA POVELJA LOKALNE SAMOUPRAVE

⁵⁹ lokalnu samoupravu

3. ŠVEDSKI

- velike monotipske općine, postoje 2°: a) općine i b) kotari
- lokalni poslovi su određeni općom klauzulom, lokalne jedinice su vrlo samostalne

4. ENGLISKI (britanski) X1 X1PĐ

- nepostojanje ustavnih garancija prava na LS
= izrazito jako upravljanje s razine centralne vlasti
- najveće lokalne jedinice u Europi

g) HARMONIZACIJA LOKALNE SAMOUPRAVE X2

POKAZATELJI TENDENCIJE HARMONIZACIJE

- sve veće sličnosti lokalnih sustava u različitim zemljama
 1. lokalne jedinice obavljaju slične poslove
 2. povećanje prosječne veličine lokalnih jedinica
 3. sve važnije urbane jedinice i razvoj gradova
 4. širi se izravno biranje načelnika...
- veliku ulogu u harmonizaciji LS igra **Vijeće Europe** pripremajući međunarodne ugovore i 2. dokumente i aktivnosti u područjima LS
 - o najvažniji je ugovor: **EUROPSKA POVLEJA O LS, 1985. (ELPS)**
 - definira LS kao pravo i sposobnost lokalnih vlasti da u okvirima zakona reguliraju bitni dio javnih poslova i njima upravljaju u interesu lokalnog stanovništva i uz vlastitu odgovornost
 - jamči širu autonomiju lokalnih jedinica u političkom, upravnom, financijskom smislu

U RH GLAVNA PITANJA LS UREĐUJU:

- a) Zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi
 - b) Zakon o lokalnim izborima
 - c) Zakon o komunalnom gospodarstvu
 - d) Zakon o referendumu
 - e) Zakon i područjima županija, općina i gradova
- ...

2. TERITORIJALNA ORGANIZACIJA ZEMLJE

a) ZAHTJEVI ZA TERITORIJALNOM ORGANIZACIJOM X2VĐ X2MŠ X1JDŽ X1AM 1TG

- **Ivanišević** ih dijeli na:
 - a) **Zahtjevi** kojima treba udovoljiti **teritorijalna organizacija neke zemlje u cjelini**
 - a. obuhvatnost teritorijalne podjele – prostor zemlje treba u cijelosti razdijeliti na jedinice LS
 - b. stabilnost teritorijalne podjele – očuvanje/ identifikacija stanovništva s lokalnom zajednicom
 - c. jednostavnost, transparentnost i racionalnost – omogućuju lakše snalaženje građana, manji troškovi i lakši nadzor
 - d. jasnoća razgraničenja – granice jedinica moraju biti jasno određene (da ne dođe do preklapanja)
 - b) **Zahtjevi** kojima treba udovoljiti **pojedina lokalna jedinica**
 - a. cjelovitost – jedna jedinica je cjelina za sebe, logično razgraničena od svoje okoline
 - b. izjednačenost jedinica – odnosi se na veličinu mjerenu brojem stanovnika i teritorijem te na ovlasti i mogućnosti
 - c. financijska samodovoljnost – same mogu financirati svoje javne poslove, projekte...
 - d. dostupnost lokalnih institucija i službi

b) DILEME TERITORIJALNE ORGANIZACIJE X8IL

1. TERITORIJALNI DOMET LOKALNIH SLUŽBI X2 X4MŠ X1TG

- svaka lokalna služba ima svoj specifični teritorijalni domet koji je zadan tehničkim, organizacijskim, personalnim, financijskim i 2. posebnostima
 - o npr. za bolnicu se zahtjeva puno veći broj stanovnika nego za vrtić
- postavlja se pitanje → treba li u iste jedinice locirati službe koje imaju različit teritorijalni domet, pa formirati opće ili multifunkcionalne lokalne jedinice ili neke od tih službi izdvojiti iz strukture općih lokalnih i za njih oblikovati strukturu specijalnih jednonamjenskih?

i. OPĆE LOKALNE JEDINICE

PREDNOSTI

- unutarnje upravne službe je lakše racionalno organizirati → ušteda i ekonomičnost
- angažiraju veći broj kvalificiranog osoblja → efikasnije u pokrivanju šireg spektra poslova
- preglednije, lakši politički nadzor i odgovornost građanima
- moguće je odrediti prioritete i vremensko planiranje
- svakodnevna koordinacija → usklađivanje djelovanja različitih službi u već promjenjivim okolnostima

NEDOSTATCI

- nekim službama veličina ne odgovara → smanjuje efikasnost i povećava troškove
 - nefleksibilnost zbog inkorporiranosti u lokalne identitete, otpor prilagodbama
- postoji u RH

ii. JEDNONAMJENSKE LOKALNE JEDINICE

PREDNOSTI

- efikasnost → teritorijalna organizacija se prilagođava potrebama svake od njih
- ekonomičnost → smanjuje se jedinična cijena usluga svake od njih
- elastičnost i prilagodljivost → lakša promjena teritorijalne organizacije i unutarnje strukture
- manja birokratizacija → svaki građanin može lako utvrditi omjer sredstava koja daje za pojedinu službu

NEDOSTATCI

- otežana koordinacija s 2. službama i vođenje usklađenih lokalnih javnih politika
- slab politički nadzor i odgovornost
- multipliciranje unutarnjih službi i rastrošnost
- podložnost utjecaju središnjih državnih tijela

2. RAZLIKE U STUPNJU URBANIZACIJE X! X2MŠ X2JDŽ X1TG

- ako se zemlja opredijeli za opće lokalne jedinice, može odabrati: monotipsku organizaciju – samo jednu vrstu lok. jedinica ili politipsku organizaciju – dvije ili više vrsta

i. MONOTIPSKU ORGANIZACIJU

Sve jedinice su formalno izjednačene po ovlastima, tijelima i 2. elementima statusa, bez obzira na kojem dijelu državnog teritorija funkcioniraju.

karakteristična za francusku lokalnu samoupravu

PREDNOSTI

- bolje odgovara načelu jednakosti građana → građani imaju bar formalno jednako dimenzioniranu samoupravu s istim ovlastima i načinom financiranja...
- daje veće šanse za razvoj slabije razvijenih jedinica
- jednostavnija, preglednija i ekonomičnija pravna regulacija, lakša za provedbu i nadzor s državne razine

NEDOSTATCI

- !) zanemaruje faktične razlike između potreba i problema malih ruralnih naselja i većih urbanih naselja

ii. POLITIPSKA ORGANIZACIJA

- 2/više vrste općih jedinica, uzima u obzir razlike u stupnju organizacije
 - a) seoske jedinice
 - b) gradske jedinice } obično se formiraju, a ponekad se izdvajaju i → c) veliki gradovi metropolitanska područja i sl.
- postoje formalne razlike u krugu ovlasti, unutarnjoj organizaciji, načinu financiranja...

karakteristična
za germansku,
englesku i staru
skandinavsku
tradiciju

RH → blaga politipska organizacija – nazivi jedinica asociraju na razlike u stupnju urbanizacije, ali su im formalne ovlasti (gradova i općina) iste

PREDNOSTI

!) bolje prilagođena uvjetima u kojima funkcioniraju politička i izvršna tijela te upravne organizacije na lokalnoj razini

NEDOSTATCI

- A. formalna razlika u statusu stanovništva
- B. nepovratne migracije prema gradovima (u kojima se koncentriraju financijska i društvena moć)
- C. zaustavlja mogućnost ruralnog razvoja i demografsku ravnotežu

3. VELIČINA LOKALNIH JEDINICA X1AM X1VĐ

- male ili velike jedinice? → ovisno o broju stanovnika, njihovoj površini i sl.

i. MALE LOKALNE JEDINICE

PREDNOSTI

1. veći politički utjecaj stanovništva, politička participacija građana
2. preglednost, transparentnost i razumljivost djelovanja političkih tijela
3. dostupnost službi korisnicima
- ...

NEDOSTATCI

- A. mogu obavljati skuplje, zahtjevnije, ozbiljnije službe
- B. ovisnost o pomoći središnje države (pridonosi centralizaciji)

ii. VELIKE LOKALNE JEDINICE

PREDNOSTI

1. dobar ekonomsko-financijski kapacitet
2. manja podložnost centralističkim utjecajima
3. mogu angažirati više stručnjaka, selektirati kvalitetne političare
4. uštede na unutarnjim i pomoćnim funkcijama

NEDOSTATCI

- A. gubitak socijalne kohezije, solidarnosti i osjećaja zajedničkog identiteta
- B. unutarnje rivalstvo uključenih naselja
- C. birokratizacija političkih elita
- D. slab kontakt građana i političkih tijela

4. KOORDINACIJA I INTEGRACIJA SUSTAVA TERITORIJALNE SAMOUPRAVE X1

- Javna uprava neke zemlje trebala bi funkcionirati kao usklađeni sustav, pa se bez obzira na broj jedinica lokalne samouprave postavlja pitanje njihove koordinacije, odnosno integracije u cjelokupni sustav
 - o postoje 2 rješenja:
 - suradnja lokalnih jedinica
 - stupnjevanje lokalnih sustava

i. SURADNJA LOKALNIH JEDINICA

- oblik prevladavanja slabijih kapaciteta

VRSTE

- a) funkcionalna = zajedničko obavljanje ili financiranje nekog posla
strukturna = osnivanje zajedničkog upravnog odjela, forum za donošenje odluka, poduzeće i sl.
- b) obvezatna = nameće je zakonodavac
fakultativna = dogovaraju je same jedinice
- c) opća = obično prethodi trajnom spajanju u jednu jedinicu
specijalizirana = oko jednog pitanja ili posla
- d) jednaka = sve jedinice imaju pravno jednak status
nejednaka = jedna jedinica, obično veći i snažniji grad, obavlja naplatno neku službu za 2.

PREDNOSTI

- A. elastična i prilagodljiva
- B. jača autonomiju (opire se centralističkim težnjama)

NEDOSTATCI

- 1. različit kapacitet jedinica uzrokuje dominaciju jačih nad slabijima
- 2. smanjivanje političkog nadzora

ii. STUPNJEVANJE LOKALNIH SUSTAVA

- stvaranje novih teritorijalnih stupnjeva između lokalne samouprave i središnje državne razine
- jedinice na široj razini preuzimaju skuplje i zahtjevnije javne službe, a službe kod kojih je važnija dostupnost građanima ostaju na lokalnoj razini

RH → 2 STUPNJA: (1°) općine/gradovi (jedinice lokalne samouprave)
(2°) županije (jedinice područne (regionalne) samouprave)

PREDNOSTI

- 1. dopunjava se kapacitet malih ruralnih općina u zemljama s politipskom strukturom
- 2. bolji raspon kontakata i kontrole
- 3. lakše formuliranje političkih stajališta o širim pitanjima
- 4. lakša distribucija stručne i tehničke pomoći lokalnim jedinicama

NEDOSTATCI

- A. stvara se kruta nova struktura koju je teško mijenjati
- B. hijerarhizacija odnosa u lokalnoj samoupravi
- C. oslonac centralističkim težnjama s vrha države

1. 3 FAZE RAZVOJA LS U RH X1GM

1990-1993 → lokalna samouprava zadržava strukturu iz prethodnog razdoblja (100 općina i Grad Zagreb kao jedinstvena općina)

1993-2001 → politipska organizacija (jedinice općeg tipa obavljaju sve poslove) s 2°:

- (1°) općine/gradovi (na razini lokalne samouprave)
- (2°) županije (na razini lokalne uprave i samouprave)

+ utemeljena su 2 autonomna kotara: Knin i Glina

+ ukinute su mjesne zajednice (kao jedinice submunicipalne samouprave)

2001-2010 → županije, umjesto jedinica lokalne uprave i samouprava, postaju jedinice područne (regionalne) samouprave

općine, gradovi i županije osnivaju se zakonom a osniva ih Hrvatski Sabor

X1AM

2. JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE (1°) X2 X1GM X1IL

i. OPĆINE

ČL. 4 ZLPRS⁶⁰ → OPĆINE

Jedinica lokalne samouprave koja se osniva u pravilu, za područje više naseljenih mjesta koja predstavljaju prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu, te koja su povezana zajedničkim interesima stanovništva

U RH ima
428 općina

- nema nikakvih zakonskih granica, svako naselje u RH može biti općina, preopćeniti kriteriji (3 elementa):
 - više naseljenih mjesta
 - prirodna, gospodarska i društvena cjelina – homogenost
 - zajednički interes stanovništva

ii. GRADOVI X5 X3VĐ X2GM X2IL X2RM X2TG X1JDŽ

ČL. 5 ZLPRS → GRAD

Jedinica lokalne samouprave u kojoj je sjedište županije te svako mjesto koje ima više od 10.000 stanovnika, a predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu

st. 1

- u sastav grada kao jedinice lokalne samouprave mogu biti uključena i prigradska naselja koja s gradskim naseljem čine gospodarsku i društvenu cjelinu te su s njim povezana dnevnim migracijskim kretanjima i svakodnevnim potrebama stanovništva od lokalnog značenja

st. 2

- iznimno, gdje za to postoje posebni razlozi (povijesni, gospodarski, geoprometni), gradom se može utvrditi i mjesto koje ne zadovoljava uvjete iz stavka 1. ovoga članka

U RH ima
128 gradova

KRITERIJI

1. administrativni kriterij (sjedište županije)
2. kriterij populacije (10 tis.) + kriteriji homogenosti (urbana...)
3. gravitacija kao pomoćni kriterij (prigradska naselja mogu se uključiti)
4. posebni kriterij (iznimka posebnih razloga – st. 2)

UPRAVLJANJE GRADOM

= kontinuirana djelatnost postavljanja ciljeva, usmjeravanja, vođenja, povezivanja i usklađivanja gradskih organa i službi u određivanju i obavljanju gradskih javnih poslova koja se odvija u okviru pravnih pravila koja donose državni organi te u okviru mogućnosti koje su u velikoj mjeri zadane državno i međunarodno oblikovanim institucijama

⁶⁰ Zakona lokalne i područne (regionalne) samouprave

ČL. 19 a ZLPRS → VELIKI GRAD

Jedinice lokalne samouprave koje su ujedno
gospodarska, financijska, kulturna, zdravstvena, prometna i znanstvena središta razvitka šireg okruženja
i koji imaju više od 35 000 stanovnika

- status velikog grada dobili su i gradovi sjedišta županija bez obzira na broj stanovnika (Virovitica, Vukovar, Gospić...)

KRITERIJI

1. populacija
2. središte razvitka šireg okruženja
3. sjedišta županija

RAZLIKA OD GRADOVA → u samoupravnom djelokrugu imaju propisan 1 lokalni posao više od gradova

- o izdavanje građevinskih i lokacijskih dozvola/2. akata vezanih za gradnju
- o veliki gradovi koji imaju više od 35 000 stanovnika i gradovi sjedišta županija, pored poslova iz Čl. 19 a., na svom području mogu obavljati i poslove iz djelokruga županije

3. JEDINICE REGIONALNE SAMOUPRAVE (2°) X1GM**ŽUPANIJE**

Jedinica područne regionalne samouprave čije područje predstavlja
prirodnu, povijesnu, prometnu, gospodarsku, društvenu i samoupravnu cjelinu,
a ustrojava se radi obavljanja poslova od područnog (regionalnog) interesa

U RH ima
20 županija

GRAD ZAGREB

= ima status grada i županije, ima poseban položaj koji uređuje **Zakon o Gradu Zagrebu**

3. LOKALNI POSLOVI**a) EUROPSKE TRADICIJE ODREĐIVANJA LOKALNIH POSLOVA**

Karakteristike	Francuska tradicija	Germsanska tradicija	Britanska tradicija
Povijesni položaj lokalnih jedinica	• Centralističko državno uređenje (konceptija upravne decentralizacije)	• Snažni dualizam državne uprave i lokalne samouprave (konceptija političke decentralizacije)	• Jaka lokalna samouprava kroz afirmaciju Parlamenta kao nositelja suverenosti u engleskom pol. sustavu
Državni v. lokalni poslovi	• Samoupravni lokalni djelokrug • Dekoncentracija v. Decentralizacija • Monofunkcionalno načelo	• Samoupravni (obligatorni i preneseni djelokrug) i preneseni djelokrug • Politička v. upravna decentralizacija • Multifunkcionalno načelo	• Nepostojanje razlikovanja državnih i lokalnih poslova • <i>Ultra vires</i> doktrina
Recepcija	• Južноеuropske zemlje	• Srednjoeuropske zemlje	• Anglosaksonske zemlje
Suvremeni trendovi	• Decentralizacija i širenje lokalnog samoupravnog djelokruga	• Jačanje multifunkcionalnog načela i širenje prenesenog djelokruga lokalnih jedinica	• Centralizacija • Uvođenje opće klauzule 2012.

X1
X1PD

ultra vires doktrina = za svaku akciju lokalnih jedinica potrebno je utemeljenje u zakonu kojeg donosi Parlament

b) SAMOUPRAVNI I PRENESENI DJELOKRUG LOKALNIH JEDINICA

X4 X4IL X3TVT X2GM X2RM X2VĐ X2TG X1JDŽ X1AM X1MŠ

4 RAZLIKE POSLOVA IZ SAMOUPRAVNOG I PRENESENOG DJELOKRUGA

(to razlikovanje potječe iz germanske tradicije)

1. ODGOVORNOST

- samoupravni djelokrug – odgovornost lokalnih jedinica
- preneseni djelokrug – odgovornost tijela središnje države (ministarstva i vlada)

2. OPĆA REGULACIJA

- samoupravni – lokalno predstavničko tijelo, instrumenti odlučivanja građana
- preneseni – središnja državna vlast, regulira parlament zakonima, a lokalne jedinice su zadužene za provedbu

3. FINANCIRANJE

- samoupravni – lokalni proračun
- preneseni – državni proračun

4. NADZOR SREDIŠNJIH ORGANA

- samoupravni – ustavnost i zakonitost
- preneseni – ustavnost, zakonitost te svrsishodnost

Karakteristike	Samoupravni djelokrug	Preneseni djelokrug
Vrsta poslova	• Lokalni poslovi	• Državni poslovi
Opća regulacija	• Lokalno predstavničko tijelo, instrumenti odlučivanja građana	• Središnja državna vlast
Nadzor	• Ustavnost i zakonitost (u blažem smislu)	• Ustavnost, zakonitost i svrsishodnost
Financiranje	• Lokalni proračun	• Državni proračun
Odgovornost	• Lokalnih jedinica	• Državne vlasti
Institucionalni rezultat procesa:	• Političke decentralizacije	• Upravne decentralizacije

1. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG (IZVORNI DJELOKRUG)

= lokalni poslovi, institucionalni rezultat procesa političke decentralizacije

OBUHVAĆA 2 SKUPINE LOKALNIH POSLOVA:

Obligatorni samoupravni djelokrug	Fakultativni samoupravni djelokrug
• poslovi samoupravnog djelokruga čije je obavljanje kao obavezno određeno zakonom (bitne lokalne službe) • Država nastoji osigurati minimalnu razinu javnih službi za sve stanovnike, a u isto vrijeme sačuvati autonomiju lokalnih jedinica u pogledu načina i uvjeta obavljanja • U Hrvatskoj su to primjerice: vodoopskrba i odvodnja, prikupljanje i zbrinjavanje komunalnog otpada itd..	• izraz autonomije lokalnih jedinica koja im omogućava da kao javne poslovi obavljaju i one koji nisu određeni zakonom ili nisu određeni kao oblatorni • Odraz specifičnosti lokalnih jedinica • Pretpostavka fakultativnog djelokruga je opća klauzula

- BITNE LOKALNE SLUŽBE

LOKALNI POSLOVI

= poslovi samoupravnog djelovanja općina/gradova/županija

POSLOVI LOKALNE SAMOUPRAVE RH

a) uređenje naselja i stanovanja	f) primarna zdravstvena zaštita	k) održavanje javnih cesta	} veliki gradovi
b) prostorno i urbanističko planiranje	g) odgoj i osnovno obrazovanje	l) izdavanje građevinskih i lokacijskih dozvola	
c) komunalne djelatnosti	h) kultura/tjelesna kultura i sport		
d) briga za djecu	i) zaštita potrošača		
e) socijalna skrb	j) zaštita i unapređenje prirodnog okoliša/protupožarna i civilna zaštita		

POSLOVI PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE RH

- | | | |
|--------------|--|--|
| A) školstvo | C) prostorno i urbanističko planiranje | E) promet i prometna infrastruktura |
| B) zdravstvo | D) gospodarski razvoj | F) planiranje i razvoj mreže obraz/zdrav/soc i kult ustanova |

2. PRENESENI DJELOKRUG

= državni poslovi, institucionalni rezultat procesa upravne decentralizacije

- poslovi DU koji su lokalnim jedinicama preneseni (povjereni) na obavljanje

DOBRA STRANA → proširenje prenesenog djelokruga može učvrstiti autonomiju lokalnih jedinica (veće i snažnije)

LOŠA STRANA → proširenje prenesenog djelokruga može poslužiti kao trojanski konj za pojačani nadzor i utjecaj središnjih organa (male i slabije)

TIPIČNI POSLOVI PRENESENOG DJELOKRUGA: poslovi matičarstva, statistički poslovi, izdavanje identifikacijskih iskaznica i vozačkih dozvola, nadzor građnje, vojne evidencije, provedba izbora, itd.

PRAVNE TEHNIKE PRENOŠENJA POSLOVA DU u preneseni djelokrug lokalnih jedinica

1. Zakon
2. Upravni ugovor o prenošenju poslova sa svakom lokalnom jedinicom
3. Sporazum između središnje vlasti i lokalnih jedinica

c) PRAVNE TEHNIKE ZA ODREĐIVANJE SAMOUPRAVNOG DJELOKRUGA X1 X3TG X2GM X2IL X1RM X1VĐ X1GLN

1. OPĆA (GENERALNA) KLAUZULA

= svi javni poslovi su u načelu lokalni, osim onih koji su zakonom izrijekom određeni kao poslovi središnje države (primat LS⁶¹)

- odredba ustava ili temeljnog zakona postulira da su svi javni poslovi u načelu lokalnog karaktera, osim onih koji posebnim zakonima budu izričito navedeni kao poslovi više teritorijalne razine
- presumpcija je na strani lokalnih poslova

EPLS → izričito se opredjeljuje za metodu opće klauzule; jedinice lokalne samouprave imaju, u zakonskim okvirima, slobodu pokretati inicijativu o svakom pitanju ako nije isključivo iz njihove nadležnosti ili dodjeljeno nekoj 2. vlasti

PREDNOSTI

1. Potiče lokalnu inicijativu
2. Stimulira autonomiju lokalnih jedinica
3. Čitav upravni sustav postaje elastičniji
4. Legitimira lokalnu razinu odlučivanja i upravljanja
5. Povećava kapacitet lokalnih jedinica i čitavog sustava

NEDOSTATCI

- a) Može povećati jaz u stupnju razvijenosti među lokalnim jedinicama
- b) Slabije razvijene jedinice mogu razviti ambicije nesrazmjerne vlastitim mogućnostima
- c) Moguća pravna nesigurnost i nejednak položaj građana
- d) Središnja država ne snosi odgovornost za stanje u lokalnim jedinicama i nije pravno obvezna pružati pomoć te one postaju prepuštene svojim ograničenim kapacitetima

2. ENUMERACIJA

= u samoupravni djelokrug lokalnih jedinica spadaju samo poslovi koje zakonodavac izrijekom odredi kao lokalne (primat DU)

- Iscrpno, taksativno i pojedinačno dodjeljivanje javnih poslova zakonima ili drugim aktima koji reguliraju različita područja
- presumpcija je na strani državnih poslova

PREDNOSTI

- a) Odgovornost u krajnjoj liniji ostaje na središnjoj vlasti što je obvezuje na pomoć lokalnim jedinicama
- b) Različito opterećenje različitih jedinica (administrativni, ljudski i financijski kapacitet)

NEDOSTATCI

- I. Ograničavanje lokalne autonomije i inicijative
- II. Centralizacija javne sfere
- III. Komplikirana je u primjeni

⁶¹ lokalne samouprave

3. PRIJELAZNI OBLICI IZMEĐU OPĆE KLAUZULE I ENUMERACIJE

A. Varijante opće klauzule:

- a. propisuju se neki poslovi ili kategorije poslova koje sve lokalne jedinice moraju organizirati, regulirati odnosno obavljati (obligatorni dio samoupravnog djelokruga)
- b. određuje da će središnji organi pod određenim uvjetima pomagati lokalnima u obavljanju nekih lokalnih poslova tehnički, stručno, kadrovski, materijalno, financijski (dotacijama i subvencijama)

B. Varijante enumeracije:

- a. lokalni poslovi se ne enumeriraju zakonom, nego odlukom središnjih upravnih tijela (pojednog od njih ili vlade) što povećava mogućnost reagiranja i brzinu prilagodbe okolnostima koje se na terenu mijenjaju
- b. zakonom se dodjeljuju poslovi svakoj pojedinoj, konkretnoj lokalnoj jedinici

- Kombiniranje opće klauzule (za razvijene) i enumeracije (za slabije razvijene) lokalne jedinice

4. LOKALNI POLITIČKO-UPRAVNI SUSTAV

- sastoji se od:
 - a. političke institucije (prvenstveno predstavničko tijelo građana, institucije neposredne demokracije)
 - b. izvršni organi
 - c. upravni organi

a) POLITIČKE INSTITUCIJE LS⁶²

1. INSTITUCIJE NEPOSREDNE DEMOKRACIJE X8 X2GLN X1VD X1JDŽ X1MŠ X1TG X1TVT X1GM

i. SKUPŠTINE GRAĐANA X1GM

- zamjenjuju lokalno predstavničko tijelo, u raspravljanju i odlučivanju
 - o na skupštini mogu sudjelovati svi građani s pravom glasa
- stanovnici se okupljaju jednom ili nekoliko puta godišnje i zajednički odlučuju o svim pitanjima od važnosti za njihovu lokalnu jedinicu
 - o takvi se skupovi mogu održavati češće pa lokalne poslove između 2 skupštine vodi izvršno tijelo
- kod nas nema, karakteristične za Švicarsku

ii. LOKALNI REFERENDUM X1 X3RM X3JDŽ X2TVT X1GM X1IL X1GLN

Izjašnjavanje građana o prihvatanju ili odbijanju pojedinog prijedloga ili odluke o pitanju lokalnog interesa (donošenje ili promjene statuta i 2. općih akata, teritorijalne promjene itd.)

- može se raspisati na inicijativu lokalnih tijela ili na inicijativu građana
 - o kad to zatraži predviđeni postotak građana → referendum građanske inicijative

VRSTE

- a) **obligatorni** = zakonska norma propisuje dužnost raspisivanja referenduma o pojedinom pitanju (npr. promjene granica)
 - b) **fakultativni** = raspisivanje ref. je dopušteno, tijelo koje odlučuje o raspisivanju referenduma ocjenjuje njegovu opravdanost
-
- a) **obvezujući** = odluka veže predstavničko tijelo
(pa ono ne može neko vrijeme donjeti odluku suprotnu odluci donesenoj na referendumu)
 - b) **savjetodavni** = odluka ne obvezuje predstavničko tijelo
(pa ono može donjeti odluku i suprotnu želji građana)
- Razlikuje se još referendum na kojem se odlučuje o prijedlogu akta ili izmjene akta ili odluke od referenduma na kojem se odlučuje da li će već donesen akt ili odluka (od strane PT) ostati na snazi

⁶² LOKALNE SAMOUPRAVE

- zajamčen Ustavom, zakonodavstvo omogućuje fakultativni/obvezujući/savjetodavni.
 - o može se raspisati o svim pitanjima iz samoupravnog djelokruga lokalnog PT⁶³ i o svim 2. pitanjima određenim zakonom ili statutom

OBVEZUJUĆI → raspisuje **predstavničko tijelo** na prijedlog:

- a) 1/3 članova PT, b) izvršni čelnik jedinice, c) ½ mjesnih odbora d) 20% građana
- u ovom slučaju PT je dužno raspisati referendum
- Odluku suprotnu onoj na referendumu PT ne može donijeti u sljedećih godinu dana
- odlučuje se **većinom birača** koji su glasovali, uz uvjet da je referendumu pristupila većina ukupnog broja birača upisanih u popis birača lokalne jedinice.

SAVJETODAVNI → može raspisati **Vlada** za područje jedne ili više JLPRS kad želi utvrditi mišljenje građana o teritorijalnim promjenama

- valjan ako se **većina izašlih birača** odluči za neku opciju, bez obzira na ukupni broj birača u jedinici

Fakultativni savjetodavni referendum → može raspisati **lokalno predstavničko tijelo** o svim pitanjima iz svoga djelokruga, s tim da odluka nije pravno obvezujuća za lokalno predstavničko tijelo

iii. OPOZIV IZABRANIH DUŽNOSTNIKA X1 X2JDŽ X1RM X1MŠ X1TVT

Mogućnost i pravo da građani odluče o prestanku mandata izabranih dužnosnika prije njegova regularnog isteka – političko sankcioniranje

MOŽE SE ODNOSITI:

- a) na predstavničko tijelo i njegove članove (npr. Poljska) ili
- b) na neposredno izabranog izvršnog dužnosnika ili izvršno tijelo
- No, najčešće se odnosi na načelnike birane direktno od građana na inicijativu nekog dijela PT ili na inicijativu građana
- U RH je uvođenjem neposrednog biranja izvršnih čelnika 2009. uveden i institut njihova opoziva:
 - o referendum za opoziv načelnika, gradonačelnika i župana
 - o iste odredbe vrijede i za opoziv zamjenika
- Mogu ga inicirati građani, tj. 20% ukupnog broja birača u jedinici
 - o a tada PT (nakon provjere MU) mora raspisati referendum → ako ga ne raspiše, bit će raspušteno
- Može ga inicirati i lokalno PT, 2/3 većinom svojih članova
- Pozitivno se treba izjasniti većina birača koji su glasovali, uz uvjet da na referendum izađe najmanje 1/3 ukupnog broja birača upisanih u popis birača u toj jedinici (manje nego za lokalni obvezujući referendum)

OPOZIV SE NE SMIJE RASPISATI

- I. prije proteka roka od 6 mjeseci od održanih lokalnih izbora ni prije održanog referenduma za opoziv
- II. u godini u kojoj se održavaju redovni lokalni izbori

⁶³ predstavničkog tijela

Omogućuje određenoj skupini građana da predloži određeni opći akt, zahtjeva rješavanje pojedinog pitanja ili poduzimanje neke mjere

- Ako skupina građana (%) podrži inicijativu, o njoj nadležno lokalno tijelo mora razmotriti u određenom roku, ali ne mora prihvatiti inicijativu
- postoji u većem broju zemalja, ali joj se ponekad nameću ograničenja
 - o npr. ne može se pokretati u pitanjima proračuna i poreza
- građanska inicijativa
 $\neq$
 inicijativa koju lokalnim tijelima može podnijeti svaki građanin (uvijek dopuštena i bez neke posebne pravne regulacije)

VRSTE

- I. prijedlog općeg akta ili zahtjev za rješavanjem određenog pitanja koji podnosi određeni postotak stanovništva
- II. prijedlog predstavničkom tijelu za raspisivanje referenduma (referendum građanske inicijative)

U RH

- skupina građana može lokalnom PT predložiti donošenje određenog akta ili rješavanje nekog pitanja iz njegova djelokruga
- PT prijedlog mora raspraviti i donijeti odluku ako ga potpisom podrži najmanje 10% birača
 - o U roku od najviše tri mjeseca od primanja prijedloga, PT podnositeljima mora dati odgovor; odluka ne mora biti pozitivna
- Građani mogu podnositi pojedinačne inicijative, predstavke i pritužbe (ZLPRS) te prigovore (ZUP)
 - o Predstavke i pritužbe mogu se podnijeti na rad predstavničkog, izvršnog ili upravnih tijela lokalne jedinice (čelnici tijela dužni su podnositelju odgovoriti u roku od 30 dana od dana podnošenja)
 - o Prigovor na postupanje lokalnog tijela (čelnik tog tijela odlučuje u roku od osam dana)
 - protiv rješenja prvostupanjskog tijela o prigovoru može se izjaviti žalba, a protiv drugostupanjskog rješenja pokrenuti upravni spor (jača pravna pozicija građana)

v. MJESNI ZBOROVI GRAĐANA

Oblik konzultiranja građana užeg dijela ili cijele lokalne jedinice o pitanjima od neposrednog lokalnog značenja

- Imaju savjetodavni ili konzultativni karakter – na njima usvojene odluke obično ne obvezuju tijela
- u RH se saziva radi izjašnjavanja građana o pitanjima i prijedlozima iz samoupravnog djelokruga općine ili grada te raspravljanja o potrebama i interesima od lokalnog interesa i značenja (čl. 24.b ZLPRS, čl. 60. ZR).
- Odluka donesena na zboru građana obvezna je za vijeće mjesnog odbora, a savjetodavna za predstavničko i izvršno tijelo lokalne jedinice.

2. INSTITUCIJE POSREDNE DEMOKRACIJE

- institucije sudjelovanja građana za razliku od institucije izravnog odlučivanja građana (institucije neposredne demokracije)

a) submunicipalna samouprava

c) lokalno civilno društvo

e) formalizirano ili ad hoc sudjelovanje u j. raspravama

b) nezavisne liste i kandidati

d) kooptiranje

f) osiguranje zastupljenosti manjina

i. SUBMUNICIPALNA SAMOUPRAVA X3 X2AM X1RM X1MŠ X1IL X1JDŽ X1TG X1GLN

= mjesna samouprava, teritorijalno decentralizirana tijela (susjedski odbori, gradske četvrti, okruzi, župe...)

- sastoji se u pravnom i faktičnom priznavanju autonomije i pravu odlučivanja o pojedinim poslovima važnima u užem dijelu temeljne lokalne samoupravne jedinice
- oblik unutarnje decentralizacije u lokalnim jedinicama
- dopunjuje tradicionalne oblike participacije građana
- može imati vlastito predstavničko tijelo ili neki 2. oblik odlučivanja

RAZLOZI UVOĐENJA

- a) velike lokalne jedinice
- b) približavanje lokalnih vlasti građanima
- c) nadzor nad radom lokalnih tijela

RAZLIKE U OVLASTIMA

- mogu imati značajan stupanj autonomije, pravnu osobnost i vlastite prihode ili pak više konzultativnu ulogu s nižim stupnjem autonomije i financijskim sredstvima koja im prepusti lokalna jedinica

MJESNA SAMOUPRAVA U RH

- Hrvatska ima dugu tradiciju submunicipalne samouprave
- danas oblici mjesne samouprave: **mjesni odbori**, a u gradovima **gradske četvrti** i **gradski kotari** kao mogućnost
- Imaju vlastita tijela → **vijeće mjesnog odbora** – koje se bira na neposrednim izborima
te **predsjednika vijeća** mjesnog odbora – kojeg bira vijeće među svojim članovima
- Osnivaju se **statutom** lokalne jedinice za 1 naselje ili više međusobno povezanih manjih naselja ili za dio većeg naselja, odnosno grada koji u odnosu na ostale dijelove čini zasebnu razgraničenu cjelinu
- imaju pravnu osobnost, ali se sva pitanja od značaja za njihov rad uređuju statutom lokalne jedinice
- Predstavnička tijela odlučuju o svim bitnim pitanjima (npr. proračun) što MO stavlja u položaj ovisnosti o volji PT te dovodi do velike raznolikosti između lokalnih jedinica

OBILJEŽJA MJESNIH ODBORA

Ovlasti:

- osim općenitih ovlasti da se brinu o poslovima koji su građanima najbliži u najmanjim zajednicama (npr. male komunalne akcije), može im se povjeriti obavljanje nekih poslova iz samoupravnog djelokruga grada ili općine
 - o doprinosi još većoj raznolikosti među lokalnim jedinicama
- ovise o volji predstavničkog tijela
- raspolažu s oskudnim financijskim sredstvima (udio u proračunu često manji od 1%)

Veličina:

- trenutni broj svih jedinica mjesne samouprave je 3.997
 - o prevelik broj MO → prosječno 4,3 po općini i 15,06 po gradu

ii. NEZAVISNE LISTE I KANDIDATI

Građani kao pojedinci, odnosno njihove skupine sudjeluju u izborima za lokalna tijela kandidirajući vlastite liste i kandidate.

SVRHE: respektiranje što šireg spektra političkih interesa birača, raznovrsnost i diferencijacija političke ponude, povećanje privlačnosti izbora

iii. LOKALNO CIVILNO DRUŠTVO

Udruge građana koje se osnivaju s ciljem utjecaja na rad i funkcioniranje lokalne vlasti i uprave
(npr. udruge za zaštitu okoliša)

iv. KOOPTIRANJE

Građane se kooptira u odbore predstavničkog tijela, odbore kolegijalnih izvršnih tijela ili u druga stalna ili ad hoc lokalna tijela (komisije, povjerenstva, itd.) **radi stručnosti ili reprezentiranja interesa određenih kategorija stanovništva** (mladi, stariji, osobe s invaliditetom itd.)

v. FORMALNO ILI AD HOC SUDJELOVANJE U JAVNIM RASPRAVAMA

npr. javna rasprava o prostornom planu,

- pravo građana na pristup informacijama i dokumentima lokalnih tijela

b) LOKALNO PREDSTAVNIŠTVO X! X6VĐ X6RM X5AM X4JDŽ X4IL X3MŠ X1TG

- temeljna politička institucija u lokalnoj samoupravi preko koje se ostvaruje pravo građana na lokalnu samoupravu: „pravo na LS će se provoditi preko vijeća ili skupština sastavljenih od članova izabranih na slobodnim i neposrednim izborima, tajnim glasanjem na temelju općeg i jednakog biračkog prava”. (čl. 3. EPLS)

1. PREDSTAVNIČKA TIJELA U RH !!!!!!!!!

- a) Općinska vijeća
- b) Gradska vijeća
- c) Županijske skupštine

- Veličina (broj članova) predstavničkih tijela ovisi o broju stanovnika što određuje poseban zakon
- predsjednik saziva sjednice, najmanje 1 u 3 mj. ili češće ako za tim postoji potreba
 - o predsjedka im, predstavlja ga, brine se o objavi te dostavlja opće akte DU i načelniku...
- predstavničko tijelo smatra se konstituiranim danom izbora predsjednika (za što je potrebna većina glasova svih članova)

MANDAT ČLANOVA !

- Mandat traje 4 godine
- Mandat je predstavnički → članovi PT⁶⁴ nisu opozivi tijekom mandata niti im itko može davati upute za rad i glasanje
- Mandat obnašaju počasno (neprofesionalno) te za rad ne primaju plaću
 - o ali mogu primati naknadu čiju visinu određuje PT u zakonskim okvirima
- Zaštićeni su od kaznenog progona zbog glasanja, izjava ili mišljenja i stavova iznesenih na sjednicama PT
- vijećnici imaju pravo na opravdani izostanak s posla radi sudjelovanja u radu PT, sukladno sporazumu s poslodavcem.

OVLASTI PREDSTAVNIČKIH TIJELA !!!

Regulacijske ovlasti

- donosi statut jedinice lokalne samouprave apsolutnom većinom glasova;
- donosi odluke i druge opće akte kojima uređuje poslove samoupravnog djelokruga;
- donosi vlastiti poslovnik

Financijske ovlasti

- donosi proračun JLS i godišnji obračun apsolutnom većinom glasova;
- odlučuje o lokalnim porezima i 2. prihodima u okvirima zakona;
- ako nije donesen proračun PT donosi odluku o privremenom financiranju koja na snazi može biti najviše 3 mjeseca;
- sudjeluje u upravljanju imovinom jedinice ako vrijednost imovine prelazi prag do kojeg izvršni čelnik samostalno odlučuje

Personalne ovlasti

- imenuje predsjednika i potpredsjednike predstavničkog tijela te članove njegovih radnih tijela

Organizacijske ovlasti

- osniva upravna tijela lokalne jedinice;
- osniva javne ustanove i trgovačka društva za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga;
- osniva vlastita radna tijela

Kontrolne ovlasti

- nadzire rad izvršnog čelnika kojem članovi PT mogu postavljati pitanja o njegovom radu;
- Izvršni čelnik je dužan 2x podnijeti izvješće o svom radu predstavničkom tijelu;
- može pokrenuti opoziv izvršnog čelnika 2/3 većinom

RAZRJEŠENJE/RASPUŠTANJE PREDSTAVNIČKOG TIJELA ! → kasnije o tome

⁶⁴ predstavničkog tijela

2. LOKALNI IZBORI !

- lokalni izbori se održavaju 3. nedjelje u svibnju svake 4. godine
- na lokalnim izborima primjenjen je čisti **proporcionalni sustav**, a mandati se obračunavaju prema **d'Hondtovoj metodi** (u RH)

RAZMJERNI (PROPORCIONALNI) IZBORNI SUSTAV

= Glasa se za liste kandidata kojih na svakoj listi mora biti onoliko koliko PT ima članova

- dijeli mandate proporcionalno udjelu u osvojenim glasovima birača
- želi se što vjernije odraziti volju biračkog tijela u sastavu PT
- Obično su za stabilnu većinu potrebne koalicije (nestabilnost, nestalnost, kompromisi, privremenost)
- Zastupljen u većini suvremenih zemalja pa tako i u RH

VEĆINSKI IZBORNI SUSTAV

= lokalna se jedinica podijeli na onoliko izbornih jedinica koliko ima mjesta u PT

- Jasno određuje pobjednika izbora
- Glasanje za pojedinačne kandidate (stranačke ili nestranačke)
- Obično se traži relativna većina glasova, tek ponekad apsolutna (tada se izbori obično provode dvokružno)
- Ovaj se sustav često koristi u anglosaksonskim zemljama

c) LOKALNA IZVRŠNA TIJELA X4 X8IL X6AM X4MŠ X4GM X3VĐ X1TG X1RM X1JDŽ X1TVT

- raspisuju izbore

1. ULOGE I FUNKCIJE IZVRŠNIH TIJELA

ULOGI

- U odnosu na **predstavničko tijelo**:
 - INICIJATIVNA**
 - Pokretanje postupka odlučivanja u lokalnom PT
 - Mogućnost iznošenja mišljenja i stavova o prijedlozima odluka drugih ovlaštenih predlagača
 - IZVRŠNA**
 - Odgovornost za provedbu odluka lokalnog PT
 - Izvještavanje lokalnog PT o provedbi lokalnih odluka
- U odnosu na **upravna tijela**:
 - o **ULOGA UPRAVNOG VODSTVA**
 - odobravanje planova i programa te financijskih sredstava potrebnih za njihovu realizaciju,
 - imenovanje osoblja, dodjeljivanje zadataka, usmjerivanje i usklađivanje rada,
 - kontroliranje ekonomičnosti, djelotvornosti i efikasnosti djelovanja,
 - ocjenjivanje njihova rada i utvrđivanje odgovornosti njihovih vodećih funkcionara
- U odnosu na **građane**
 - o **ULOGA LOKALNOG LIDERA**
 - Rješavanje o pritužbama i prijedlozima građana
 - Izvještavanje i informiranje lokalnih medija o stanju u lokalnoj jedinici
- U odnosu na **središnju državnu vlast**
 - o **ULOGA U VERTIKALNOJ INTEGRACIJI ČITAVOG SUSTAVA**
 - Sredstvo utjecaja državne vlasti na procese u lokalnoj samoupravi

FUNKCIJE

- | | |
|---|---|
| a) Upravna koordinacija | d) Izolacija između politike od uprave |
| b) Politička integracija | e) Sudjelovanje u vertikalnoj integraciji čitavog sustava |
| c) Transmisija političkih odluka prema upravi | f) Zastupanje specifičnih lokalnih interesa prema državnim tijelima |

2. VARIJANTE IZVRŠNOG SLOJA !!!

- Ivanišević: 11 strukturnih varijanti izvršnog sloja (4+4+3)

Tko odlučuje? Po kojem kriteriju odlučuje?		Struktura izvršnog sloja
○ Predstavničko tijelo • Iz reda svojih članova • Izvan reda svojih članova	○ Politički kriterij ○ Kriterij stručnosti	○ Monokratski • Izvršne funkcije obavlja jedan izvršni funkcionar
○ Građani	○ Personalizirani izbor • Političke preferencije birača • Percepcija o osobnom ugledu, sposobnostima kandidata	○ Odborski (kolegijalni) • Veći broj nositelja izvršnih funkcija
○ Središnja vlast	○ Potvrđivanje odluke predstavničkog tijela ○ Samostalno biranje nositelja izvršne vlasti	○ Komitetski • Veći broj kolegijalnih izvršnih tijela

1. **MONOKRATSKI TIP** = temelji se na pojedinačnom izvršnom funkcionaru
 - a. politička varijanta → načelnika bira lokalno vijeće, on je predsjednik lokalnog vijeća
 - b. upravna varijanta → profesionalni gradski menadžer
 - c. lokalistička varijanta → izravan izbor načelnika od strane građana
 - d. centralistička varijanta → izvršni funkcionar je predsjednik države
2. **KOLEGIJALNI (ODBORNI) TIP** = izvršne funkcije vrši 1 kolegijalno izvršno tijelo
 - a. komunalni odbor
 - b. izvršni odbor
 - c. odbor profesionalnih upravnih rukovoditelja
 - d. odbor s centralno imenovanim načelnikom
3. **KOMITETSKI (PLURALNI) TIP** = temelji na zajedničkom djelovanju više kolegijalnih tijela
 - a. britanski komitetski tip
 - b. švedski model
 - c. austrijski i novozelandski model

3. IZVRŠNI SLOJ U RH !!!!!!!

Vremenski period	Vrsta teritorijalnih jedinica	Nositelj izvršne vlasti	Tip i varijanta izvršnog sloja
1993.- 2009.	Općine	Općinsko poglavarstvo	Odborski, politička varijanta
	Gradovi	Gradsko poglavarstvo	
1993.- 1999.	Županije	Županijsko poglavarstvo	Odbor s centralno imenovanim poglavarom
1999.- 2009.	Županije	Županijsko poglavarstvo	Odborski, politička varijanta
2009.- danas	Općine	Općinski načelnik	Monokratski, lokalistička varijanta
	Gradovi Županije	Gradonačelnik Župan	

- izbor izvršnih čelnika reguliran je **Zakonom o lokalnim izborima**
- izbori se odvijaju **svake 4 godine**, 3. nedjelje u svibnju
 - neposredni izbori, **apsolutna većina birača izašlih na izbore**; izbor u dva kruga

OVLASTI NOSITELJA IZVRŠNE VLASTI

1. Zastupa jedinicu;
2. Priprema prijedloge općih akata za vijeće, a nakon što budu doneseni, izvršava ih ili osigurava njihovo izvršenje;
 - pritom ima pravo obustaviti od primjene već doneseni opći akt ako ocijeni da je njime povrijeđen zakon ili 2. propis
 - i to u roku od 8 dana od dana donošenja općeg akta;
 - u tom slučaju može zatražiti od PT⁶⁵ da u roku od 8 dana od donošenja odluke o obustavi otkloni uočene nedostatke općeg akta;
3. predlaže proračun, kao jedini ovlašteni predlagatelj;
4. usmjerava djelovanje upravnih tijela i nadzire njihov rad,
 - na temelju javnog natječaja imenuje pročelnike upravnih tijela, koje u zakonom određenim slučajevima može razriješiti od te dužnosti;
 - odlučuje o žalbama protiv rješenja pročelnika upravnih tijela o statusu lokalnih službenika;
5. imenuje i razrješava predstavnike jedinice u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i 2. pravnih osoba koje je jedinica osnovala za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga
6. upravlja nekretninama i pokretninama u vlasništvu jedinice te njezinim prihodima i rashodima, odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina i raspolaganju ostalom imovinom,
 - s tim da može odlučivati samostalno do određene granične vrijednosti koja se određuje ovisno o visini prihoda, a kreće se između najmanje 70.000 i najviše milijun kuna;
7. nadzire zakonitost rada tijela mjesnog odbora, s tim da može PT predložiti raspuštanje vijeća mjesnog odbora
 - ako ono učestalo krši statut jedinice, pravila mjesnog odbora ili ne izvršava povjerene mu poslove iz samoupravnog djelokruga jedinice;
8. iznimno donosi i pojedinačne akte, upravne i neupravne, o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba;
9. obavlja i 2. poslove propisane posebnim zakonima i statutom jedinice.

d) UPRAVNA TIJELA U LS X2 X2VĐ

1. **Regulativne** = LUO⁶⁶ u kojima se pripremaju i izvršavaju odluke i opći akti lokalnih predstavničkih i 2. političkih tijela analiziraju i prate lokalne javne politike; donose pojedinačni upravni akti; nadzire provođenje općih akata ako ih izvršavaju lokalne javne ustanove ili 2. pravne osobe...
 - (UPRAVNI ODJELI) – npr. Odjel za poduzetništvo grada Rijeke
2. **Koordinativne** = LUO u kojima se obavljanju unutarnje upravne funkcije
→ planiranje, usmjeravanje, usklađivanje, personalni, proračunski, financijski, administrativni, komunikacije, nadzor, stručna pomoć i podrška radu
 - (UPRAVNE SLUŽBE) – npr. Ured grada Rijeke
3. **Servisne** = LUO koje obavljaju lokalne poslove i pružaju građanima određene lokalne usluge
 - (JAVNE USTANOVE OD LOKALNOG ZNAČENJA) – npr. bolnice, škole
 - (LOKALNE AGENCIJE) → osniva predstavničko tijelo

TKO SVE RADI U LS:

- a) politički dužnosnici (župan/gradonačelnik/općinski načelnik + zamjenici)
- b) rukovodeći lokalni službenici (pročelnici upravnih tijela u jedinici LS)
- c) lokalni službenici
- d) lokalni namještenici

⁶⁵ PREDSTAVNIČKO TIJELO

⁶⁶ lokalne upravne organizacije

5. CENTRALNO-LOKALNI ODNOSI

a) TEMELJNA NAČELA C-L ODNOSA X1

- 1) **Konstitucionalizacija prava na lokalnu samoupravu**
 - Čl. 2. **EPLS** zalaže se za ustavnu garanciju prava na lokalnu samoupravu
- 2) **Načelo autonomije**
 - Lokalne jedinice su ovlaštene poduzeti sve aktivnosti kojima se ostvaruju interesi lokalnog stanovništva (uz vlastitu odgovornost + u zakonskim okvirima)
- 3) **Načelo zakonitosti**
 - LS treba biti regulirana zakonom, a ne nižim propisima
- 4) **Načelo supsidijarnosti**
 - Javne se ovlasti trebaju povjeriti onim vlastima koje su najbliže građanima, a da ih mogu obaviti učinkovito i ekonomično
- 5) **Načelo razmjernosti**
 - Obveze lokalnih jedinica trebaju biti razmjerne njihovim mogućnostima, a odgovornosti ovlastima koje su im dodijeljene
- 6) **Načelo efikasnosti i ekonomičnosti**
- 7) **Načelo pomoći i solidarnosti**
- 8) **Načelo europskog višerazinskog upravljanja**
 - Partnerstvo i suradnja umjesto odnosa hijerarhijske nadređenosti i podređenosti

b) UTJECAJ SREDIŠNJE VLASTI NA LS

- autonomija lokalnih vlasti ne može biti apsolutna
- lokalne jedinice kreću se unutar Ustava, zakona te unutar opće ekonomske politike i 2. javnih politika
 - sredstva središnje vlasti za efektivno vođenje zemlje:
 - a) pravna regulacija LS
 - b) pomoć središnje države
 - c) nadzor nad LS
 - d) intervencije središnje države ...

c) NADZOR NAD LS X2 X1RM

- NAČELA NADZORA (EPLS):
 1. Načelo **zakonitosti**
 2. Načelo **razmjernosti**
 3. Načelo **zaštite samoupravnih prava**
- Nadzor u **samoupravnom djelokrugu** – ustavnost i zakonitost akata i rada
- Nadzor u **prenesenom djelokrugu** – -II- + svrsishodnost

NADZORNI MEHANIZMI

1. Nadzor **zakonitosti rada predstavničkih tijela**
 - provodi ga Ministarstvo pravosuđa i uprave
 - ako utvrdi nepravilnosti u radu → može takvu sjednicu proglasiti nezakonitom, a donesene akte oglasiti ništavima
2. Nadzor **zakonitosti općih akata (osim statuta)**
 - resorno načelo nadzora
 - izvršni čelnik (obustava) → unutarnji nadzor
 - središnje tijelo državne uprave (resorno ministarstvo) → državni nadzor
 - uputa predstavničkom tijelu da ukloni uočene nedostatke, nepravilnosti i nezakonitosti
 - potvrda ili ukidanje prethodnih odluka o obustavi
 - Odluka o obustavi od primjene općeg akta u cjelini ili pojedinih njegovih odredaba
 - podnošenje zahtjeva Visokom upravnom sudu RH za ocjenu zakonitosti
3. Nadzor **zakonitosti statuta**
 - nadležno tijelo je Ministarstvo pravosuđa i uprave
 - O ustavnosti i zakonitosti statuta odlučuje Ustavni sud, a postupak pokreće Vlada

4. Nadzor nad **obavljanjem povjerenih poslova državne uprave**
 - Nadležno TDU u upravnom nadzoru nad obavljanjem povjerenih poslova DU može upravnim tijelima jedinica davati opće i pojedinačne upute te poduzimati mjere i radnje utvrđene zakonom kojim se uređuje sustav DU
5. Nadzor **pojedinačnih akata koje donose upravna, predstavnička i izvršna tijela**
 - Pojedinačni akti koje donose:
 - općinska i gradska upravna tijela (upravne stvari) → žalba nadležnom upravnom tijelu županije
 - upravna tijela velikih gradova i županija → žalba nadležnom ministarstvu
 - upravna tijela općina, gradova i županija u prenesenom djelokrugu → žalba nadležnom TDU
 - u stvarima za koje se ne može izjaviti žalba, može se pokrenuti upravni spor
 - nadzor pojedinačnih neupravnih akata obavljaju nadležna TDU i one mogu takav akt oglasiti ništavim ako:
 - ga je donijelo neovlašteno tijelo;
 - ako je povrijeđen zakon, statut ili drugi opći akt jedinice;
 - ako se akt odnosi na pitanje koje nije u djelokrugu JLPRS;
 - Ako je nepravilno primijenjen zakon ili drugi propis
6. **Raspuštanje predstavničkih tijela u lokalnoj samoupravi**
 - Na prijedlog Ministarstva uprave, Vlada RH će raspustiti PT ako:
 - 1) donese odluku ili 2. opći akt kojim ugrožava suverenitet i teritorijalnu cjelovitost RH
 - 2) PT novoustrojene jedinice ne donese statut u roku od 60 dana od dana konstituiranja, u novoosnovanim jedinicama
 - 3) učestalo donosi opće akte suprotne Ustavu, zakonu ili 2. propisu ili zbog težih povreda tih akata
 - 4) iz bilo kojeg razloga trajno ostane bez broja članova potrebnog za rad i donošenje odluka
 - 5) ne može donositi odluke iz djelokruga dulje od 3 mjeseca
 - 6) ne raspiše referendum na zahtjev 20% birača
 - 7) U tekućoj godini ne donese proračun za sljedeću godinu niti odluku o privremenom financiranju
 - Protiv rješenja Vlade RH o raspuštanju predsjednik raspuštenog PT može podnijeti tužbu Visokom upravnom sudu u roku od 8 dana od objave rješenja
 - Visoki upravni sud će o tužbi riješiti u roku od 30 dana
 - Ako je tužba odbačena ili odbijena Vlada će raspisati prijevremene izbore za PT u roku od 90 dana od objave presude u NN
7. **Razrješenje izvršnih tijela u lokalnoj samoupravi**
 - Ako izvršni čelnik ne predloži proračun PT ili povuče prijedlog prije glasovanja o proračunu u cjelini te ne predloži novi prijedlog proračuna u roku koji omogućuje njegovo donošenje
 - Vlada RH će na prijedlog Ministarstva uprave razriješiti izvršnog čelnika i zamjenika
8. **Istovremeno raspuštanje predstavničkih i razrješenje izvršnih tijela**
 - Vlada RH ako:
 - nakon raspuštanja PT zbog nedonošenja proračuna ili odluke o privremenom financiranju novoizabrano PT ne donese proračun u roku od **90 dana** od dana konstituiranja
 - PT ne donese proračun u roku od **45 dana** otkad ga je predložio novoizabrani izvršni čelnik (nakon što je prethodni razriješen zbog nepredlaganja proračuna u roku)
 - Pravna zaštita je istovjetna kao u slučaju raspuštanja PT

2. OBLICI NADZORA NAD LS

- | | |
|---|--|
| 1) povjerenik Vlade | 4) Pučki pravobranitelj |
| 2) upravna inspekcija (Ministarstvo pravosuđa i uprave) | 5) Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa |
| 3) proračunski nadzor (Ministarstvo financija) | ... |

d) POVJERENICI VLADE RH U LS X3 X2VĐ X1RM X1TG

- Vlada će u JLSPRS imenovati povjerenika:
 1. Kada raspusti njezino predstavničko tijelo
 2. Kada se u jedinici LPS ne održe izbori za novo predstavničko tijelo
 3. Kada se predstavničko tijelo pravovremeno i zakonito ne konstituiraju
 4. Kada prestane mandat izvršnom čelniku zbog opoziva ili zbog 2. razloga ako je istodobno mandat prestao i njegovom zamjeniku
 5. Kada istovremeno raspusti predstavničko tijelo i razriješiti izvršnog čelnika
- Povjerenik je dužan osigurati ostvarenje prava i obveza građana i pravnih osoba u JLPRS do uspostave njezinih tijela

TKO MOŽE BITI IMENOVAN POVJERENIKOM?

- Za povjerenika Vlade u pravilu može biti imenovan **rukovodeći službenik JLPRS** koji ispunjava sljedeće uvjete:
 - a) Ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij
 - b) Protiv kojeg se ne vodi kazneni postupak niti je osuđivan za KD⁶⁷ za koja se postupak pokreće po službenoj dužnosti
- Imenovanje, odnosno razrješenje povjerenika **Vladi predlaže Ministarstvo uprave**

RAZRJEŠENJE

- Vlada RH će razriješiti povjerenika prije isteka vremena na koje je imenovan:
 - A. Ako to sam zatraži
 - B. Ako nastupe okolnosti zbog kojih više ne ispunjava propisane uvjete
 - C. Ako ne obavlja svoju dužnost sukladno ovom Zakonu

OVLASTI POVJERENIKA

- 1) Donositi ili mijenjati opće akte JLPRS (osim proračuna)
 - o samo ako je to potrebno radi provedbe zakona ili 2. propisa ili usklađivanja sa zakonom ili drugim propisom
 - 2) Raspolagati imovinom JLPRS
 - o samo ako je to nužno radi izvršenja ranije preuzetih obaveza ili dovršenja ranije započetih poslova
 - 3) Donositi odluke o imenovanjima
 - o samo kada je to nužno radi osiguranja nesmetanog rada upravnih tijela JLPRS i pravnih osoba kojih je jedinica osnivač, u kojem slučaju je ovlašten imenovati vršitelje dužnosti
 - 4) Zaključivati ugovore značajnije vrijednosti
 - o samo ako bi nezaključivanje ugovora prouzročilo znatnu materijalnu štetu, odnosno ako je zaključivanje ugovora nužno radi provedbe zakona ili dovršenja ranije započetih poslova ili izvršenja ranije preuzetih obaveza
- Povjerenik je u svom postupanju **dužan procijeniti nužnost i opravdanost poduzimanja** određenih radnji te njihov značaj i utjecaj na JLPRS

e) UTJECAJ LS NA SREDIŠNJU VLAST

čl. 4 **Ustava RH** → Vertikalna dioba vlasti zahtijeva i osiguravanje ravnoteže međusobnog utjecaja centralne vlasti i jedinica teritorijalne samouprave

- to podrazumijeva: mogućnost utjecaja na oblikovanje javnih politika i propisa koje donosi središnja vlast, zagovaranje interesa svojih lokalnih zajednica...

UTJECATI MOGU SA:

- a) 3 nacionalne udruge (Udruga općina, Udruga gradova, Zajednica županija)
- b) Pučki pravobranitelj
- c) Izvještaji o ostvarenju odredbi i standarda EPLS
- d) Zaštita pred Visokim upravnim sudom od najozbiljnijih intervencija središnje vlasti
- e) Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu osnovan u Hrvatskom saboru
- f) Mogućnost lokalnog PT da zahtijeva da Ustavni sud ocjeni suglasnost zakona koji uređuje JLPRS

⁶⁷ KAZNENA DJELA

1. POJAM JAVNIH SLUŽBI X4 X5VĐ X2IL X1GM

- U suvremeno doba pod utjecajem EU javne službe se sve češće nazivaju **službama od općeg interesa** (SOI)

Različite djelatnosti s više ili manje ekonomsko-komercijalnih elemenata koje se u javnom interesu obavljaju pod posebnim pravnim režimom i za koje javna vlast snosi bar dio fin/org/2. tereta⁶⁸ i konačnu odgovornost prema građanima radi kojih se te javne usluge obavljaju

ELEMENTI DEFINICIJE

- različita usluga/djelatnost → tehničke, informacijske (radio/TV), vodoopsrba, zdravstvo, javni prijevoz...
- poseban režim obavljanja
- javni/opći interes → je li nešto u javnom interesu je pitanje prava; pravo je instrument politike⁶⁹
- demokratsko-politička odgovornost → realizira se kroz mehanizme predstavničke, direktne i participativne demokracije

SHVAĆANJE JS

- FORMALNO/ORGANSKO** → polazi od **subjekta** – tko obavlja
= JS su sve djelatnosti koje obavljaju javnopravni pružatelji ili neprofitne javne ustanove ili trgovačka društva u javnom vlasništvu
- MATERIJALNO/FUNKCIONALNA** → polazi od **djelatnosti** – što se obavlja i je li to važno za društvo
= JS mogu obavljati javni i privatni subjekti, pod određenim uvjetima i ak se radi o djelatnosti od posebnog interesa (posljedica tendencija JS)

2. KLASIFIKACIJA JAVNIH SLUŽBI X3 X2RM X1VD X1JDŽ X1GM

TEMELJNI KRITERIJI

- svrha – je li djelatnost usmjerena na vršenje vlasti ili obavljanje 2. korisnog posla
 - mehanizam tržišta – pruža li se na tržištu ili ne
 - zadovoljenje potreba – zadovoljenje potrebe pojedinca/širi društveni interes
 - pravni status pružatelja – javni/privatni sektor/mješoviti pravni status (djelomično oboje)
 - razina obavljanja – državna, regionalna, lokalna
- Bitni znanstvenici koji su kvalificirali JS su **Duguit, Scot, Pusić**
 - o nama najbitnija klasifikacija pod utjecajem **prakse suda EU**
 - kriterij: tržišni mehanizam
 - gospodarske** → a) mrežne b) ostale SOGI (službe od gosp. interesa)
 - negospodarske** → socijalne službe od općeg interesa (SSOI)

KLASIFIKACIJA PROF. ĐULABIĆA

	Javni sektor	Privatni sektor
SREDIŠNJA RAZINA	* ustanove * tijela državne uprave * agencije	*trgovačka društva
LOKALNA I REGIONALNA	* ustanove * upravna tijela	* lokalna trgovačka društva (komunalna poduzeća) * civilno društvo – udruge

⁶⁸ financijskih, organizacijskih i drugih tereta

⁶⁹ kad nešto iz politike pređe u zakon

- najznačajniji dokument danas je **Ugovor iz Lisabona** koji se sastoji od 2 dokumenta:

a) **Ugovor o EU**

b) **Ugovor o funkcioniranju EU**

- o on sadrži **Protokol 26**, koji određuje određena opća pravila:

1. čl. SOGI → postoje neka zajednička načela:

- temeljno pravo i široka diskrecija državnih, lokalnih vlasti u obavljanju, ovlašćivanju i org.⁷⁰ tih službi što je moguće bliže potrebama korisnika (načelo supsidijarnosti – davanje ovlasti drugima)
- prepoznaje se raznolikost SOGI i raznolikost potreba korisnika koji su rezultat različitih tradicija
- visoka razina kvalitete, dostupnost, priuštivost, prava korisnika

2. čl. SSOI = u potpunoj nadležnosti zemalja članica i same uređuju što će s njima

- **Europska Konvencija** ima nekoliko dokumenata u kojima je sustavno razvijala shvaćanje SOI:

- o **priopćenje**
- o **zeleni knjiga** (green paper)
 - predstavila razliku SSOI i SOGI, koncept gosp./negosp. službe i otvorila javnu raspravu (svi se mogu uključiti i otvorena je mogućnost da svatko da svoj komentar)
- o **bijeli knjiga**
 - komentare su objavili, sredili i izdali u bijeloj (završetak javne rasprave)
 - doneseni su zaključci, smjerovi djelovanja, uspostavljena su neka temeljna načela

DEFINICIJA SOI

Gospodarske i negospodarske službe koje su tijela javne vlasti označile kao SOI i podvrgavaju ih posebnim obvezama javnih službi

ELEMENTI DEFINICIJE

- različite službe i djelatnosti
- posebna uloga tijela javne vlasti – obavljanje, financiranje, nadzor (posebne zadaće)
- režim obavljanja – obveza javnih službi

PODJELA SOI

- SOI podrazumijeva i **gospodarske** (SOGI) i **negospodarske** (SSOI)

- SOGI** = gospodarske aktivnosti koje se obavljaju u javnom interesu i obavljaju se isključivo putem tržišnog mehanizma bez javne intervencije
 - mrežne djelatnosti** = sve što se pruža putem tehnički složene mrežne infrastrukture (npr. telekomunikacije, pošta...)
 - 2. SOGI** (npr. voda, upravljanje otpadom...)
 - o na a. i b. primjenjuju se opća pravila pravne stečevine EU o regulaciji unutarnjeg tržišta, dodjeli potpora, zaštiti okoliša, zaštiti korisnika i potrošača...
- SSOI** = socijalne (negospodarske) službe od općeg interesa koje podrazumijevaju 2 skupine:
 - obvezni i dopunski sustavi socijalne sigurnosti** (osiguravaju bolest, starost, ozljeda na radu, invalidnost)
 - osnovne socijalne usluge usmjerene pojedincu** (socijalna skrb)

KARAKTERISTIKE SSOI

- pridonose ostvarivanju temeljnih socijalnih vrijednosti – pravednost itd.
- posebno su usmjerene na pojedinca i njegove specifične potrebe
- korisnici su u određenom podređenom odnosu spram pružatelja – jer su stari i bolesni
- ne plaća se cijena usluge već samo dio; cijena participacije – nije financijska protučinidba
- tijela javne vlasti imaju posebnu odgovornost za obavljanje tih službi – reguliranje, financiranje, kontrola...
- u te socijalne uključuju se osim civilnog sektora (npr. doma brineš za staru baku)
- i jedinice LRS jer su bliže građanima – načelo supsidijarnosti ...

⁷⁰ organiziranju

- pod utjecajem industrijalizacije i urbanizacije, rastu gradovi, svi se sele, društvena gustoća → nastaju javne službe
- razvija se shvaćanje države kojoj monopol pisile nije dosta i nije pretpostavka legitimeteta
 - o izvor legitimeteta postaje obavljanje društveno korisnih poslova uz istovremeno zadržavanje klasičnih resora
- faktori koji su utjecali na promjenu shvaćanja o ulozi države i JS: menadžerske reforme JU, informatizacija, EU...

TENDENCIJE RAZVOJA:

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| a) liberalizacija | e) remunicipalizacija |
| b) deregulacija | f) koprodukcija |
| c) privatizacija | g) supsidijarnost |
| d) komercijalizacija | |

a) LIBERALIZACIJA

Uklanjanje monopola koji je postojao u određenom sektoru i otvaranje tržišta određenih javnih usluga

= stvaranje sektorskog tržišta na kojem se određena vrsta javnih usluga osigurava temeljem tržišnog natjecanja s jedne i kupnje s 2. strane (tržište zdravstvenih usluga, poštanskih...)

- činjenica konkurencije trebala bi dovesti do pozitivnih učinaka za krajnje korisnike
 - o povećanje kvalitete i
 - o smanjenje cijene

FAZE LIBERALIZACIJE !!!

- 1) **korak** → uklanjanje monopolista tj. isključivih prava određenih subjekata na obavljanje određene službe
 - u nekim sektorima to ide brže, u nekim sporije, u nekim postoji tek nagovještaj da će se to dogoditi
 - 2) **korak** → kreiranje regulacijskog okvira te postavljanje neovisnih regulatora da biste osigurali da to funkcionira
 - potreba uspostave regulatora koji moraju biti politički neovisni te neovisni o onima koje reguliraju (npr. HAKOM, HERA – regulatori koji nadziru funkcioniranje tržišta i te štite korisnike)
 - 3) **korak** → uspostava tržišta određene vrste usluga od općeg interesa
 - javlja se pitanje državnih potpora → javna sredstva kojima se financira djelovanje privatnih subjekata
 - liberalizacija ne znači prestanak javnog financiranja JS
 - uspostava pravila po kojima se javna sredstva mogu davati a da se ne narušava tržišna utakmica
- pretpostavka za liberalizaciju je razdvajanje (unbundling) temeljnih komponenti određene JS
npr. razdvajanje proizvodnje električne energije, distribucije putem mreže i opskrbe potrošača

b) DEREGULACIJA

Nastojanje da se tradicionalna prava regulacija sektorskih tržišta od strane državnih političkih tijela svede na što manju mjeru kako bi se izbjegao politički utjecaj na ekonomsku djelatnost u okviru liberaliziranih sektora

- usko povezano s liberalizacijom, jer otvaranje tržišta za neku djelatnost traži da se prostor za autonomno odlučivanje tržišnih aktera proširi, a regulacijski zahtjevi smanje
- javlja se tzv. **deregulacijski paradoks** – otvaranje tržišta traži dodatnu regulaciju

PITANJA KOJA SE TREBAJU RAZRIJEŠITI KOD DEREGULACIJE

- 1) pitanje razdvajanja bitnih komponenti te javne službe (unbundling)
 - o prije su bili monopoli → npr. 1 operater koji je kontrolirao sve
 - o sad taj cijeli proces treba razdvojiti na pojedine segmente
- 2) pitanje infrastrukture (čije je što nakon razdvajanja)
- 3) pitanje financiranja
- 4) pitanje daljnje izgradnje, održavanja i unapređenja
- 5) odnos korisnika i pružatelja liberalizirani javnih službi

c) PRIVATIZACIJA

Kada se javna organizacija

- jedna od osnovnih mjera menadžerskih reformi kojom se mijenja vlasnička struktura trgovačkog društva koje je prije bilo uglavnom u isključivom javnom vlasništvu s monopolnim položajem

PROMJENA VLASNIČKE STRUKTURE – 2 FAZE:

1. FAZA – određeni subjekt koji je prethodno bio potpuno pod kontrolom države (npr. neka javna ustanova) pretvara se u gospodarski subjekt → trgovačko društvo u većinskom vlasništvu države
2. FAZA – država se postupno povlači iz vlasničke strukture prodajući svoje udjele

POSLEDICE

- a) može biti pogubna za radnike
- b) oslabljeni sindikati
- c) značajan je i pad kvalitete usluge, a troškovi se povećavaju
- d) smanjena kontrola, uloga građana je reducirana

d) KOMERCIJALIZACIJA

Naplata pune tržišne cijene javnih usluga, čime njihovi korisnici postaju potrošači
→ prepuštanje određivanje cijena usluga od općeg interesa tržištu

- vezana uz privatizaciju

e) REMUNCIPALIZACIJA

Postupno vraćanje javnih službi pod kontrolu javnih vlasti; najčešće na lokalnu razinu

- javlja se u sektoru; opskrbe vodom, javni prijevoz, komunalije
- odustajanje od onih menadžerskih reformi, suprotno od privatizacije...
- JS se kreću ciklički iz javnog u privatno
 - o isti argumenti koji su se nekad koristili za privatizaciju danas se govori za remunicipalizaciju
→ uštede, poboljšanje usluga, cijena...

f) KOPRODUKCIJA

- i ovdje se javlja prvenstveno između javnog sektora i civilnog u samom obavljanju neke djelatnosti
 - o građani sami pružaju određene JS i suradnju – posebno značajno u socijalnom sektoru npr.:
 - članovi obitelji brinu za starije/invalidne
 - stanje u prometu – zoveš Antenu Zagreb i upozoravaš na nesreće i gužve

g) SUPSIDIJARNOST

Ističe ulogu lokalnih jedinica, civilnog sektora i građana u osiguravanju usluga koje je prije osiguravala država

Razvoj diferencijacije	Nacionalizacija, monopolizacija	Liberalizacija, privatizacija, komercijalizacija, deregulacija	Remunicipalizacija, koprodukcija
= 1850. - 1950.	= iza 2. svj. rata	= 1980' - 2000.	= 2000. →
Industrijalizacija, urbanizacija, država kao služba	Socijalna država, klasična JU – Weber	NJM, tehnološki razvoj, EU	> good governance, neweberska uprava, civilni sektor, načelo supsidijarnosti!!

5. ULOGA JAVNE VLASTI U ODNOSU NA JS X2 X1GM

a) ODREĐIVANJE JS X1AM

- status JS dodjeljuje se **zakonom** ili **2. općim aktom**, tim propisom se utvrđuju i pravila obavljanja te djelatnosti
- određena djelatnost postaje JS u trenutku kad njezino obavljanje postane predmetom većeg interesa javne vlasti

b) ORGANIZACIJA I OBAVLJANJE JS X! X2GM X2TG X1JDŽ X1VĐ X1AM

- danas je bar dio javnih službi moguće organizirati i obavljati koristeći se mehanizmima, organizacijama i instrumentima javnog i privatnog sektora
- mogu biti organizirane kao:

1. GOSPODARSKE JS

- o obavljaju se putem temeljnih oblika preko kojih se obavlja svakodnevna tržišna aktivnost (trgovačka društva, javna poduzeća)
- o ovdje se posebno tretiraju mrežne djelatnosti (mrežne industrije)
- o poduzeća koja ostvaruju profit (javni sektor) npr. HEP
 - javni sektor – tip organizacija u javnom vlasništvu koje načelno mogu stjecati profit

2. NEGOSPODARSKE JS

- o ne ostvaruju profit; djeluju kao javne ustanove (bolnice, škole...)
- o ovdje se posebno tretiraju socijalne i zdravstvene SOI

MODALITETI OBAVLJANJA JS

a) U JAVNOM SEKTORU

- o putem upravnih tijela (npr. vlastiti pogon lokalnih jedinica za obavljanje komunalnih djelatnosti)
- o putem specijaliziranih organizacija čiji su osnivači/vlasnici isključivo javni subjekti (ustanove, trgovačka društva, zaklade...)

b) U PRIVATNOM SEKTORU

- o ugovor o koncesiji
- o ugovor o povjeravanju obavljanja javnih službi
- o ugovorno JPP
- o postupak javne nabave (kupovina od privatnog sektora)

c) MJEŠOVITI OBLICI

- o mješovite ustanove
- o mješovita poduzeća
- o statusno javno-privatno partnerstvo

c) REGULACIJA I OSIGURAVANJE KVALITETE JS X2 X2IL X4MŠ X1RM

JAVNA VLAST:

1) regulira

- određuje obveze JS
- postavlja standarde kvalitete
- prati situacije na tržištu
- stvara regulacijski okvir za korektnu tržišnu utakmicu

2) nadzire zakonitost

3) osigurava adekvatnu kvalitetu JS

4) ponekad intervenira kako bi ispravila defekte djelovanja tržišta

- koncept socijalne države **zamijenjen** je konceptom regulacijske države
- funkcije regulacijskih tijela
 - o **zaštitna** = obavljanje djelatnosti ne smije biti na štetu javnih interesa (korisnika/potrošača)
 - o **regulacijska** = osiguravanje nesmetanog djelovanja sektorskih tržišta, spriječavanje monopola, osig. kvalitete

OBVEZE JS

- posebni zahtjevi koji se pred pružateljem postavljaju kako bi se ostvarili ciljevi javnog interesa

TEMELJNI CILJEVI

- 1) **zaštita javnog interesa** – privatnom sektoru se omogućava obavljanje javnih službi ali pod određenim uvjetima
- 2) **osiguravanje kvalitete obavljanja** – omogućava se djelovanje tržišnog mehanizma, ali ne na štetu korisnika

- u našem zakonodavstvu ne postoji taj pojam „obveza javne službe“

a) opće horizontalne obveze

- | | | |
|-------------------|-----------------------------------|--|
| i. individualnost | iv. kontinuitet | vii. transparentnost, participacija korisnika... |
| ii. kvaliteta | v. univerzalnost | |
| iii. prístupivost | vi. zaštita korisnika i potrošača | |

b) posebne sektorske obveze

d) FINANCIRANJE JS X1 X4VĐ X3JDŽ X2AM X2TG

- Državno se financiranje problematizira zbog liberalizacije mrežnih djelatnosti i zbog pravila EU o državnim potporama koja trebaju omogućiti ostvarenje jedinstvenog europskog tržišta
 - o državne potpore mogu prouzročiti neravno prava položaj aktera na tržištu

RAZLIKUJU SE:

1. naknada za obavljanje javne službe

- = iznos kojim država sudjeluje u troškovima obavljanja službe, a posljedica je postojanja obveze javne službe na strani pružatelja
- o koncept naknade primjenjuje se kod SOGI i SOI

2. državna potpora

- = pomoć države određenom poduzetniku ili sektoru na temelju diskrecijske ocjene, s mogućim učinkom na narušavanje tržišnog natjecanja i trgovine

- o koncept državne potpore primjenjuje se kod SOGI
- o Utjecaj Europske komisije → postoji obveza detaljnog izvještavanja o dodjeljivanju državnih potpora, a Komisija ima široke ovlasti nadzora članica

▪ **odredba čl. 106 st. 2 Ugovora o funkcioniranju EU:**

opća pravila pravne stečevine o državnim potporama se ne primjenjuju na javne službe ako negativno djeluju na ostvarivanje temeljne svrhe određene službe

= **4 elementa za primjenu te odredbe:**

1. izričito povjeravanje zadaća (ovlasti) nekom subjektu
2. ovlast se mora odnositi na službu od općeg gospodarskog interesa **SOGI**
3. izuzeće mora biti nužno za izvođenje zadataka te razmjerno tom cilju
4. razvoj trgovine ne smije biti pogođen u mjeri u kojoj bi to bilo suprotno interesima Zajednice

KRITERIJ

prema kojima se **FINANCIJSKA SREDSTVA SMATRAJU NAKNADOM A NE POTPOROM**

- **presuda Altmark**
- moraju biti ispunjeni **kumulativno** !
 - a) primatelj naknade mora imati obvezu obavljanja javne službe i ta obveza mora biti jasno određena
 - b) parametri po kojima se dodjeljuje naknada moraju biti unaprijed određeni na objektivan i transparentan način
 - c) naknada ne smije prijeći granicu koja je nužna za pokriće svih ili dijela troškova povezanih s izvršenjem JS, (u što ulaze i nužni troškovi ostvarenja razumne dobiti)
 - d) ako gospodarski subjekt nije izabran u postupku javne nabave, razina naknade određuje se u usporedbi s analizom troškova tipičnog prijevoznog poduzeća

e) PRAĆENJE, VREDNOVANJE I NADZOR JS X11L

- konačna odgovornost za uredno obavljanje JS i zadovoljavanje javnog interesa je na političkim tijelima
 - o eventualnom privatizacijom ne prestaje politička odgovornost

MEHANIZMI NADZORA U RH:

1. upravni nadzor pružatelja JS
2. pravna zaštita u okviru upravnog postupka (prigovor protiv postupanja pružatelja javne usluge)
3. sudska kontrola u postupku pred upravnim sudom

6. PRIVATNI SEKTOR I JS X3TG

- osnovni modaliteti sudjelovanja privatnog sektora u obavljanju JS u RH:
 - a) koncesionirana javna služba
 - b) ugovor o povjeravanju obavljanja javnih službi
 - c) ugovor o javnoj nabavi
 - d) mješoviti organizacijski oblici

a) KONCESIONIRANA JAVNA SLUŽBA X1JDŽ X1GLN

Dugoročan odnos (najduže 30 godina) u kojem djelatnost obavlja privatni subjekt, a javna vlast propisuje uvjete pod kojima će se djelatnost izvršavati i nadzire njezino izvršavanje

- uređuje **Zakon o komunalnom gospodarstvu (ZKG)** i **Zakon o koncesijama**

KONCESIJA

= dopuštenje, odobrenje ili povlastica koju javna vlast daje privatnom subjektu, a sastoji se od gospodarskog iskorištavanja javnog dobra, obavljanja javnih radova ili pružanja javnih službi (dopušta se određena aktivnost koja je inače zabranjena ili rezervirana za samo određene subjekte)

b) UGOVOR O POVJERENJU OBAVLJANJA JS X1JDŽ

- intenzivno se koristi u lokalnoj samoupravi:
 - lokalno PT određuje komunalne djelatnosti koje će se povjeriti na obavljanje te utvrđuje uvjete i mjerila za provedbu prikupljanja ponuda ili javnog natječaja
- sklapa se najduže na 4 godine
- jednostavniji i fleksibilniji od koncesije, obvezne elemente ugovora određuje **ZKG**

c) UGOVOR O JAVNOJ NABAVI

- javni subjekt snosi krajnju odgovornost za određenu djelatnost od subjekata iz privatnog sektora kupuje robu, radove i usluge (zbog liberalističkog tržišta)
- **Zakon o javnoj nabavi**

d) MJEŠOVITI ORGANIZACIJSKI OBLICI X1

- A. **mješovita javna ustanova** = osnivači su subjekti javnog i privatnog prava
 - o gospodarske i negospodarske JS
 - o stvara se suradnja privatnog i javnog sektora i oni zajedno sudjeluju u realizaciji nekog općeg cilja na lokalnoj razini
 - o **Zakon o ustanovama**
- B. **mješovita poduzeća** = -II- ali u obavljanju gospodarskih JS
 - o vlasništvo i upravljanje podijeljeni između javnog i privatnog sektora
 - o **Zakon o JPP** → omogućava osnivanje mješovitog trg. društva za realizaciju projekata JPP (institucionalni JPP)
- C. **javno-privatno partnerstvo** = dugoročni ugovorni odnos između subjekata javnog i privatnog sektora kojim se realizira određeni projekt od javnog interesa
 - o ugovorni JPP = ne osniva se mješovito trg. društvo → već **ugovorni odnos**

7. JAVNE SLUŽBE U RH

- organizacijski oblik:
 - a) **negospodarske JS** → obavljaju ih uglj ustanove i one su zakonski regulirane (Zakon o ustanovama)
 - b) **gospodarske JS** → ne postoji neki poseban zakon, obavljaju se putem pravnih oblika za obavljanje gospodarskih djelatnosti (trgovačka društva)

a) USTANOVE X!! X!AM X!TG X9GM X5JDŽ X4RM X4TVT X3IL X2GLN X2VĐ X1MŠ

Zakon o ustanovama → temeljni zakon kojim se uređuju opća pitanja osnivanja i funkcioniranja ustanova

- + supsidijarno:
- 1) **Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi**
 - 2) **Zakon o sanaciji javnih ustanova**

USTANOVA

= pravna osoba koje se osniva za trajno obavljanje neke negospodarske djelatnosti ako se ta djelatnost ne obavlja radi stjecanja dobiti

KARAKTERISTIKE

- a) vlastita pravna osobnost
- b) kontinuitet obavljanja djelatnosti
- c) obavlja pretežito negospodarske djelatnosti – obrazovanje, kultura, sport, skrb, zdravstvo...
- d) neprofitni karakter

1. RAZLIKOVANJE USTANOVE I JAVNE USTANOVE !!!!!

- javna ustanova razlikuje se od ustanove po nekoliko elemenata (4):

i. JAVNI STATUS DJELATNOSTI

- Iako se osniva za iste vrste djelatnosti kao ustanova, postoji obveza osnivanja javne ustanove ako:
 - a) je zakonom određeno da se neka djelatnost obavlja kao JS
 - b) neka djelatnost nije izrijekom zakonom određena kao JS, ali se obavlja na način i pod uvjetima koji su propisani za JS

ii. KRUG MOGUĆIH OSNIVAČA

- A. Ustanovu → može osnovati domaća i strana fizička/pravna osoba (bilo tko)
- B. Javnu ustanovu → može osnovati javni subjekt:
 1. RH, JLPRS⁷¹ u okviru svog samoupravnog djelokruga
 2. fizička i pravna osoba samo ako je to zakonom izrijekom dopušteno
 3. mješoviti osnivači (JLPRS i fizičku/pravnu osobu) – samo ako je to zakonom izrijekom dopušteno

iii. OBAVLJANJE JAVNIH OVLASTI

- ovlasti se povjeravaju: zakonom, odlukom predstavničkog tijela JLPRS donesenom na temelju zakona

OVLASTI

- a) reguliranje određenih odnosa
- b) rješavanje u pojedinačnim upravnim stvarima o pravima, obvezama i odgovornosti fizičkih/pravnih osoba
- c) obavlja 2. javne ovlasti (pod uvjetima, na način i u postupku koji je određen zakonom)

iv. IMENOVANJE I RAZRJEŠENJE RUKOVODEĆEG OSOBLJA

- 1) Ustanova → ravnatelj – imenuje ga i razrješava upravno vijeće na temelju javnog natječaja
- 2) Javna ustanova → ravnatelj – zakonom ili aktom o osnivanju može se odrediti da ravnatelja imenuje:
 - a. Vlada RH
 - b. nadležno ministarstvo
 - c. PT općine, grada ili županije

⁷¹ jedinice lokalne područne i regionalne samouprave

- Ravnatelj ustanove može biti razriješen prije isteka vremena na koje je imenovan u zakonom propisanim slučajevima.

2. UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA USTANOVE !!

- uređuje se → Statutom sukladno zakonu i aktu o osnivanju

MORA IMATI:

i. UPRAVNO VIJEĆE

= glavni organ upravljanju ustanovom

OVLASTI

- | | |
|--|---|
| 1) donosi programe rada i razvoja ustanove | 4) odlučuje o financijskom planu i godišnjem obračunu |
| 2) nadzire njihovo izvršavanje | 5) daje prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima/donosi odluke... |
| 3) predlaže osnivaču promjenu djelatnosti | |

ii. RAVNATELJ

= voditelj ustanove, zaposlenik ustanove

OVLASTI

- | | |
|---|------------------------------------|
| A) organizira i vodi rad i poslovanje ustanove | D) odgovoran je za zakonitost rada |
| B) predstavlja i zastupa ustanovu | E) vodi stručni rad ustanove |
| C) poduzima pravne radnje u ime i za račun ustanove | |

- iznimno: ustanove s jako malim brojem zaposlenika ne moraju imat Upravno vijeće, nego ravnatelj vrši i te ovlasti

MOŽE IMATI:

iii. STRUČNO VIJEĆE I STRUČNI VODITELJ

STRUČNO VIJEĆE → njegov sastav, osnivanje i poslove utvrđuje statut ustanove

OVLASTI

- a) raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima rada ustanove
- b) daje mišljenja i prijedloge glede organizacije rada i uvjeta za razvoj djelatnosti...

STRUČNI VODITELJ = vodi stručni rad ustanove

- imenuje ga i razrješava upravno vijeće ustanove po prethodnom mišljenju stručnog vijeća

iv. 2. NADZORNI/STRUČNI/SAVJETODAVNI ORGANI

3. NADZOR NAD RADOM USTANOVE

- 1) **nadzor nad zakonitošću rada** = obavlja ga resorno ministarstvo ili zakonom određeno 2. TDU⁷²
- 2) **nadzor općih i pojedinačnih akata** = obavlja ga -II-
 - ako nadzorno tijelo smatra da je statut ili opći akt u suprotnosti s Ustavom/zakonom/2. propisom, obustavit će ga od izvršenja i u roku od **1 mj**, predložiti će Vladi da ga poništi ili ukine
 - Protiv takvog rješenja ustanova ima pravo pokrenuti upravni spor
- 3) **financijski nadzor** – Državni ured za reviziju
- 4) **stručni nadzor** – stručno tijelo određeno zakonom ili 2. propisom

4. UKIDANJE USTANOVE !

- može ju ukinuti presudom sud kod kojeg je ona upisana u registar ustanova
- ud to može učiniti na prijedlog tijela koje nadzire zakonitost rada ustanove u 2 slučaja, ako:
 - učestalo donosi opće akte suprotne Ustavu/zakonu/2. propisu ili učestalo čini teže povrede zakona/2. propisa u obavljanju djelatnost
 - ako ostvaruje dobit, a tu dobit ne upotrebljava isključivo za obavljanje i razvoj vlastite djelatnosti odnosno djelatnosti 2. ustanove kojoj je osnivač

- prilikom ukidanja sud postupi sukladno propisima o ukidanju trgovačkog društva

⁷² tijelo državne uprave

Zakon o komunalnom gospodarstvu → sistemski zakon o komunalnim djelatnostima koji uređuje načela, način obavljanja i financiranja i ostala pitanja komunalnog gospodarstva

KOMUNALNO GOSPODARSTVO

= obavljanje komunalnih djelatnosti, naročito pružanje komunalnih usluga od interesa za fizičke i pravne osobe te financiranja građenja i održavanja objekata i uređenja komunalne infrastrukture kao cjelovitog sustava na području JLPRS

ZKG PROGLAŠAVA KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA:

1) USLUŽNE KOMUNALNE SLUŽBE

- a. prijevoz putnika u javnom prometu
- b. odlaganje komunalnog otpada
- c. tržnice na malo
- d. obavljanje dimnjačarskih poslova

2) ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

- a. održavanje čistoće
- b. održavanje javnih površina
- c. održavanje groblja i krematorija i prijevoz pokojnika
- d. javna rasvjeta

- Pored navedenih, PT JLPRS može kao komunalne odrediti i 2. djelatnosti ako se uklapaju u definiciju komunalnog gospodarstva
- PT obvezno donosi odluku o komunalnom redu i mjere za njegovo provođenje
- nadzor nad provedbom provodi komunalno redarstvo

TEMELJNA NAČELA KOMUNALNIH DJELATNOSTI

- 1) osigurati trajno i kvalitetno obavljanje komunalnih djelatnosti
- 2) osigurati održavanje komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne sposobnosti
- 3) osigurati obavljanje komunalnih djelatnosti na načelima održivog razvoja
- 4) osigurati javnost rada

OSNOVNI MODALITETI OBAVLJANJA KOMUNALNIH DJELATNOSTI

- A. trgovačko društvo – osniva jedinica
- B. javna ustanova – osniva jedinica
- C. služba → vlastiti pogon – osniva PT; nema pravnu osobnost
- D. fizičke i pravne osobe – temeljem ugovora o koncesiji
- E. fizičke i pravne osobe – temeljem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova
- F. lokalna suradnja:
 - a. više jedinica organizira zajednički komunalne djelatnosti
 - b. jedna jedinica temeljem ugovora povjerava obavljanje djelatnosti 2.

I) REFORME JU

Značajnije periodične institucionalne inovacije u sustavu JU neke zemlje, do kojih najčešće dolazi periodično

- krajnji cilj: povećanje institucionalnog kapaciteta neke zemlje da što uspješnije rješava javne probleme, bavi se javnim pitanjima te analizira, koncipira i provodi različite javne politike

POKRETAČI REFORMI

- A. donošenje novih propisa,
- B. uvođenje i stabilizacija nove organizacije,
- C. zapošljavanje novog osoblja u postojeće institucije,
- D. promjene u formalnim procesima,
- E. promjene u formalnim organizacijskim strukturama

FAKTORI USPJEŠNOSTI REFORMI X1MŠ

- 1) politička podrška,
- 2) ljudski i materijalni resursi,
- 3) stalna institucionalna podrška formiranjem posebne upravne organizacije,
- 4) povoljni moment započinjanja i dovoljno raspoloživog vremena,
- 5) promišljena strategija reforme,
- 6) podrška medija/javnosti/slужbenika
- 7) vodstvo reforme

1. TIPOVI UPRAVNIH REFORMI X2 X2GM X1JDŽ X1GLN

a) PREMA RAZLOZIMA POKRETANJA

- I. **svrhovitostne** = pokreću se odlukom vladajućih snaga, u određene političke, ekonomske ili socijalne svrhe
- II. **okolišne (adaptacijske)** = uprava se reformira da bi odgovorila pritiscima iz okoliša
- III. **institucionalne** = interni faktori (organizacijska kultura i ponašanje)

b) PREMA STUPNJU RADIKALNOSTI REFORMSKIH ZAHVATA

- A. **Tradicionalne reforme** = usavršavanje javne uprave prema weberijanskom modelu
 - o formalni nadzor upravnog aparata od strane legitimne političke vlasti,
 - o hijerarhijska struktura uprave,
 - o stalni, politički neovisni i profesionalni službenici motivirani javnim interesom
- B. **Modernizacijske reforme** = mjere za ubrzanje i veću fleksibilnost cijelog upravnog sustava
 - o potiču deregulaciju,
 - o veće uključivanje građana i ostalih aktera u društvu u javno upravljanje, itd.
 - o Inspirirane doktrinom novog javnog menadžmenta i doktrinom dobre uprave
- C. **Tržišne reforme** = primjena tržišnih načela i metoda u javnoj upravi;
 - o grubo podvrgavanje javne uprave tržišnim zakonitostima
 - o uvođenje mehanizama tržišta; putem nadmetanja, javne nabave, javnog tržišta i kompeticija između UO...
- D. **Minimizirajuće reforme** = sužavanje javne sfere i proširivanje područja privatne inicijative
 - o široka privatizacija, ugovorno prenošenje usluga...

c) PREMA TEMELJNIM VRIJEDNOSTIMA

- a) reforme zasnovane **na NJM** (novi javni menadžment) → tržišno usmjerenje
- b) reforme utemeljene **na idejama o neo-weberijanska država** → usavršeni tradicionalni model profesionalne, hijerarhijski organizirane uprave
- c) reforme **novog javnog upravljanja** → horizontalne upravne mreže; partnerstvo s građanima, privatnim i civilnim sektorom

2. SUVREMENE MENADŽERSKE REFORME

- neoliberalna ekonomska načela - novi javni menadžment (NJM)
- zemlje OECD-a, zemlje u razvoju i tranzicijske zemlje
- počinju primjenjivati od 1970-ih u tzv. „krizi socijalne države“

ELEMENTI NJM I MENADŽERIZMA U JU

- efikasnost i efektivnost
- naglasak na upravljanje uspješnošću (*performance management*)
- fleksibilnije i decentraliziranije financijsko upravljanje
- upravljanje ljudskim potencijalima s određivanjem plaća prema rezultatima i primjenom personaliziranih ugovora
- više odazivnosti u odnosu na korisnike i klijente javnih službi
- veća decentralizacija na lokalne razine vlasti
- šire korištenje mehanizma tržišta
- privatizacija javnih poduzeća

EFEKTI (UČINCI) MENADŽERSKIH REFORMI X!! X7GM X6AM X5IL X3MŠ X2TG X2JDŽ X1PĐ X1RM X1VĐ X1GLN

1. STRUKTURALNI EFEKTI

- opće smanjenje JU**
 - o smanjivanje javnih troškova, privatizacija, povjeravanje javnih službi i poslova na obavljanje privatnim poduzetnicima (*contracting out*)...
- jačanje uloge dobrovoljnog (neprofitnog) sektora**
 - o različiti oblici partnerstva privatnih subjekata i DUO, jačanje položaja građana prema JU...
- razlabavljenje veza unutar sustava**
 - o agencifikacija, teritorijalna decentralizacija, formiranje nezavisnih organizacija i tijela za regulaciju i proizvodnju određenih javnih usluga ili usluga važnih za javni interes

EFEKTI MENADŽERSKIH REFORMI U LS

- anglosaksonske zemlje** → 2 početne pretpostavke:
 - a. privatni sektor je bolji izbor od javnog sektora;
 - b. svaka teritorijalna decentralizacija povećava cijenu i smanjuje efikasnost javnih službi
 - o mjere: privatizacija i slabljenje lokalnih jedinica → hijerarhizacija i centralizacija
- nordijske zemlje**
 - o tradicija jake lokalne samouprave → načelo supsidijarnosti za obavljanje javnih poslova → znatno jačanje lokalne samouprave

2. PERSONALNI UČINCI NA UPRAVNO OSOBLJE

2 VRSTE MJERA PREMA OSOBLJU:

- MEHANIČKE MJERE** (objektivne/čvrste mjere), uključuju:
 - o smanjenje broja upravnog osoblja i slabljenje njegove pozicije u političko-upravnom sustavu
 - o smanjenje plaća, kraći radni staž, umirovljenje
 - o struktura osoblja – zamjena/popunjavanje osobljem s menadžerskim vještinama i znanjem, angažman osoba izvan organizacije...
 - o službenički status – reguliranje na razini pojedine UO
- MJERE OBRAZOVANJA I USAVRŠAVANJA OSOBLJA** (mekše/usmjerene na razvoj ljudskih potencijala)
 - o obrazovanje, usavršavanje, odgoj i obavješćavanje kadrova,
 - o mijenjanje organizacijske kulture
 - profesionalno-proaktivni pristup službenika, uz ekonomske vrijednosti
 - poduzetnička kultura koja potiče individualnost, stručnost, inovativnost...

3. FUNKCIONALNI UČINCI NA METODE UPRAVNOG DJELOVANJA

- **marketizacija države i stvaranje javnog tržišta**
- **mjere:** naplata cijene za javne službe, kompetitivno licitiranje, otvaranje natječaja za obavljanje službi privatnim subjektima, obvezno raspisivanje natječaja za obavljanje nekih službi
- **interno tržište** → ako se unutar javne uprave pojavljuju prodavatelji i kupci službi kojima je dopušteno zaključivati interne kvaziugovore na osnovi kojih prodavatelj naplaćuje službu od kupca
- deregulacija; menadžment s osloncem na rezultate (*management by results*); postizanje kvalitete i izvrsnosti

4. OSTALI UČINCI

- a) **financijski** → smanjenje javnih troškova/poreznih i 2. izvora
- b) **legitimacijski** → reafirmacija, preživljavanje socijalne države
- c) **učinci na ulogu građana prema upravi** → građani kao konzumenti i poduzetnici
- d) **politički** → demokratski deficit
- e) **socijalni** → nezaposlenost, siromaštvo, kriminal
- f) **općedruštveni** → reafirmacija kapitalističkog društva, konkurentnost na svjetskom tržištu

3. MODERNIZACIJA JU

Mjere za ubrzavanje i veću fleksibilnost cijelog upravnog sustava, uključujući deregulaciju i veće uključivanje građana i ostalih aktera u društvu u javno upravljanje

- cilj → moderna, fleksibilna i efikasna JU
- **teza o globalnoj konvergenciji**⁷³ X3
= upravni sustavi se međusobno približavaju u pogledu ciljeva, modela, metoda i praksi
→ opći smjer kretanja reformi je prema globalnoj unifikaciji

a) REFORME U TRANZICIJSKIM ZEMLJAMA X7

- reforme ≠ tranzicijske promjene
 - o **reforme** = veće institucionalne inovacije unutar istog društvenog sustava
 - o **tranzicijske promjene** = mijenjanje cijelog društvenog uređenja socijalističkog sustava
 - o **tranzicija** = sistemska promjena, podrazumijeva razdoblje raspadanja starog socijalist. sustava i prijelaza u novi

POSEBNOSTI REFORMA JU U TRANZICIJSKIM ZEMLJAMA:

- tranzicija u novi tip političkog uređenja nastupila prije tranzicije u tržišno gospodarstvo
- važnost uloge birokracije u komunističkim sustavima

FAZE REFORMI U TRANZICIJSKIM ZEMLJAMA !!!!!

1. **Transformacija** → Propada stari pravni, politički, društveni i ekonomski poredak. Stvaraju se nove strukture.
2. **Konsolidacija** → Jačanje pol. stabilnosti, započinje ekonomska transformacija, marketizacija, privatizacija
3. **Modernizacija**
 - o Ispitivanje institucionalnog uređenja
 - o Redefiniranje uloge i opsega javnog sektora
 - o Mjere za poboljšanje uprave
 - o Novi problemi kao posljedica funkcionalne i teritorijalne reorganizacije središnje vlasti
 - o Fluktuacija upravnog osoblja
4. **Prilagodba**
 - o Usvajanje zapadnoeuropskih standarda
 - o Početak procesa približavanja EU i ratifikacija ugovora o pridruživanju
 - Prilagodba upravnih kapaciteta i promjene nacionalnog zakonodavstva u skladu sa europskom pravnom stečevinom

⁷³ upravna konvergencija → malo kasnije više o tome

- 1990-ih → pojavljuje se pitanje priključivanja tranzicijskih zemalja EU
- 1993. godine, u Kopenhagenu na sastanku Europskog vijeća donešeni:
 - o uvjeti za pristupanje EU (za zemlje Istočne Europe)
 - ekonomski – djelotvorno tržišno gospodarstvo
 - politički – stabilne institucije koje jamče demokraciju/vladavinu prava...
 - pravni – sposobnost preuzimanja obveza iz članstva
 - administrativni (dodaju 1995., Madrid) – kapacitet JU za primjenu pravne stečevine u središtu pažnje
 - o **UPRAVNI KAPACITET** X4GM X1JDŽ X1TC X1
 - **Od JU se očekuje da:**
 - a) sudjeluje u oblikovanju i provodi europske javne politike
 - b) provodi zajedničku europsku pravnu stečevinu
 - c) usvoji standarde, koji se uglavnom odnose na službenički sustav i pravnu regulaciju te politiku upravnog osoblja
 - **upravni standardi** – od JU se očekuje da:
 - a) status javnih službenika uredi posebnim zakonom različito od statusa 2. zaposlenika,
 - b) oblikuje karijerni službenički sustav
 - c) JS depolitizira i osigura političku neutralnost službenika i javne uprave u cjelini,
 - d) osigura plaće službenika usporedive s plaćama u privatnom sektoru,
 - e) stvori posebni sustav osposobljavanja javnih službenika
 - **SIGMA** (dokumenti, zajednička inicijativa OECD i EK)

je detaljnije opisala i klasificirala temeljna zajednička upravna načela te razvila preciznije upravne standarde prema kojima se procjenjuje upravni kapacitet zemalja

→ **standardi SIGMA:**

 - a) djelovanje u javnom interesu (odvajanje javne i privatne sfere, jačanje etike i integriteta);
 - b) depolitizacija
 - c) profesionalizacija uprave (merit sustav);
 - d) izgradnja kvalitetnog službeničkog sustava
 - e) individualna odgovornost državnih službenika
 - f) uređen i efikasan sustav upravljanja ljudskim potencijalima u DU

→ također SIGMA ocjenjuje napredak zemalja kandidata za članstvo

→ kodificira upravne standarde kao pomoć tranzicijskim zemljama

b) MJERE ZA MODERNIZACIJU UPRAVE U RH X5 X2TG X1GM

- nije dovoljna bilo kakva reforma uprave, već modernizacija cjeloukupne JU koja podrazumjeva:
 1. jaču demokratizaciju
 2. orijentaciju na građane
 3. veću profesionalnost i efikasnost
 4. napuštanje birokratsko-autoritarnog mentaliteta
- potrebne mjere se mogu razmatrati iz 3 perspektive:

A. FUNKCIONALNI AKSPEKT

- a. javne politike i strategija u javnoj upravi
- b. jačanje koordinativnog kapaciteta Vlade
 - pojednostaviti previše složenu i neefikasnu strukturu agencija, ureda i 2. organizacija
 - koncentrirati u jedinstvenu stručnu službu/središnji poticaj ured Vlade RH
- c. razdvajanje *policy* poslova i odjela s stručno-kreativnim zadacima od izvršnih agencija s rutinskim, repetitivnim, izvršnim zadacima
- d. osamostaljenje izvršnih agencija, orijentacija na rezultate i veća odgovornost za rezultate
- e. transparentnost u javnom upravljanju i odnos uprave prema građanima
- f. e-uprava i primjena suvremene ICT
- g. upravni razvoj i potpora razvoju upravnih kapaciteta

B. STRUKTURNO-ORGANIZACIJSKI ASPEKT

- a. racionalizacija i smanjenje pojedinih dijelova državne uprave (DUO, ekspoziture, LRS)
- b. organizacija teritorijalnog upravnog sustava (regije, LS)
- c. sistemska regulacija nezavisnih regulacijskih komisija (agencija)

C. PERSONALNI ASPEKT

- a. modernizacija službeničkog sustava i upravljanja ljudskim potencijalima
- b. normativne mjere (KS, transparentan i objektivan sustav zapošljavanja, stimulativan i pravedan sustav nagrađivanja i napredovanja + mobilnost službenika unutar cijelog upravnog sustava)
- c. strategijsko upravljanje ljudskim potencijalima i organizacijske promjene (MU)
- d. profesionalizacija i depolitizacija javnih službenika (ministar i zamjenik)
- e. sustav obrazovanja i usavršavanja javnih službenika
- f. nove metode ULJP⁷⁴

4. VAŽNE PROVEDENE UPRAVNE REFORME U RH U FAZI EUROPEIZACIJE X3

- 1) oblikovanje sustava regionalnog razvoja
- 2) promjene u sustavu javnih službenika
- 3) reforma upravnog sudovanja i postupanja
- 4) usvajanje novog koncepta službi od općeg interesa
- 5) organizacijske promjene u upravnom sustavu na središnjoj državnoj razini
- 6) puna ratifikacija EPLS i prilagodba njezinim standardima
- 7) inovacije u sustavu oblikovanja javnih politika
- 8) uvođenje efikasne kontrole financijskog poslovanja javnopravnih tijela

J) EUROPSKI UPRAVNI PROSTOR (EUP)

Skup načela i standarda organizacije i funkcioniranja javne uprave te pružanja javnih usluga od strane tijela EU i tijela država članica

- standardi mogu biti propisani pravom, nastali sudskom i upravnom praksom, a poduprijeti legitimnim očekivanjima građana, civilnog sektora i ekonomskih subjekta
- neformalni pravni poredak u obliku minimalnih standarda koji se odnose na javnu upravu, a koji osiguravaju učinkovitu primjenu pravne stečevine EU
 - o u temelju se nalazi misao o **upravnoj konvergenciji**:
Usvajanje sličnih ili identičnih institucionalnih oblika i postupaka
 - Razlog: implementacija pravne stečevine EU (acquis communautaire)

1. NAČELA EUP X3 X5JDŽ X4IL X3GM X1VD X1AM X1GLN

Osnovna

- Vladavina prava
- Otvorenost i transparentnost
- Odgovornost
- Efikasnost i učinkovitost

Dodana Bijelom knjigom o europskom upravljanju

- Proporcionalnost
- Supsidijarnost
- Sudjelovanje
- Usklađenost

Lista nije završena, Europski sud proširuju listu načela

- Materijalna odgovornost uprave
- Saslušanje stranaka, itd.

⁷⁴ upravljanja ljudskim potencijalima

a) OSNOVNA NAČELA

- 1) **načelo vladavine prava**
= svi akti moraju biti u skladu s višim aktom i mora postojati kontrola zakonitosti (znači pravnu sigurnost građana)
 - o vladavina prava kao stup EUP obuhvaća načela:
 - a) razmjernosti
 - b) pravičnosti
 - c) profesionalnosti
 - d) pravodobnosti
 - e) zakonitosti
- 2) **načelo otvorenosti i transparentnosti**
= uprava mora biti javna, a tajnost tek zakonom propisana iznimka + objava i obrazloženje odluka
- 3) **načelo odgovornosti**
= uprava odgovara 2. upravnim tijelima, predstavničkim tijelima i sudskim tijelima (Europski ombudsman, inspekcija, mediji...)
- 4) **načelo efikasnosti i učinkovitosti**
= učinkovitost u postizanju ciljeva javnih politika i pronalaženja rješenja od javnog interesa + ušteda sredstva

b) NAČELA DODANA BIJELOM KNJIGOM

- 5) **načelo proporcijonalnosti** [+ **načelo razmjernosti**]
= u fazama osmišljavanja javnopolitičke mjere treba se provesti test razmjernosti
→ je li mjeru nužno provesti te je li adekvatna i prikladna za ostvarenje cilja [+ primjeniti lakša mjera ispred teže]
- 6) **načelo supsidijarnosti**
= dopuna načela proporcijonalnosti, jer traži da se svaka upravna akcija provede na najnižoj razini koja je primjerena i sposobna tu akciju provesti
- 7) **načelo sudjelovanja**
= svi akteri trebaju sudjelovati u donošenju odluka i to u svim fazama od oblikovanja do provedbe
→ javne konzultacije, građani ...
- 8) **načelo usklađenosti**
= sve odluke koje se poduzimaju moraju biti međusobno usklađene

c) LISTA NIJE ZAVRŠENA, EUROPSKI SUD PROŠIRUJE LISTU NAČELA

- 9) materijalna odgovornost uprave
- 10) saslušanje stranaka
- ...

2. EUROPEIZACIJA

a) 5 TEMELJNIH PRISTUPA EUROPEIZACIJI X3 X5GM X1VĐ X11L

1. **Geografski**
= logika blizine DČ utječe na njihovu harmonizaciju postupanja tj. međusobnog učenja i preuzimanja institucija
2. **Normativni**
= EUP se mora stvoriti pravnim pristupom – donijeti pravne akte koji će to urediti i nadopuniti sa sudskom praksom
3. **Kulturološki**
= do stvaranja europskog upravnog prostora dolazi zbog očekivanja građana (službenika)
4. **Politički**
= postoji interesno-političko povezivanje zemalja koje utječe i na implementaciju politika i stvaranje EUP-a
5. **Sociološki**
= Empirijski dokazi o postojanju EUP-a (komparacija zemalja ili komparacija pozicije građana)

b) ČIMBENICI OBLIKOVANJA EUP X4

Glavni

- Presude Europskog suda – obvezujuća načela, utjecaj njemačke, francuske, engleske i skandinavske pravne doktrine, utjecaj i istočnoeuropskih zemalja
- Djelovanje Europskog vijeća - opće smjernice
- Osnivački ugovori – propisuje neke standarde koji postaju zajednički
- Zakonodavna aktivnost Vijeća EU i Europskog parlamenta – obvezujući i neobvezujući akti
- Djelovanje Europske komisije – nadzor nad provedbom politika, naglasila važnost upravnih kapaciteta, usmjeravanje kandidata za članstvo

Sporedni čimbenici

- Kontakti upravnih službenika i dužnosnika
- 'Upravna infekcija' – preuzimanje dobre prakse
- Utjecaj međunarodnih procesa i doktrina – npr. NJM, pritisak za preuzimanjem najbolje prakse

Djelovanje SIGMA-e

Djelovanje Vijeća Europe

- Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda 1950.
- Europska povelja o lokalnoj samoupravi

PREUZIMANJE UPRAVNIH RJEŠENJA

2 TEMELJNE METODE

1. **Atraktivnost** – rješenje se dobrovoljno preuzima zbog njegove superiornosti
2. **Nametanje** – model preferiraju oni koji imaju veću moć

KONDICIONALNOST X2

= preuzimanje nekih upravnih rješenja ne zbog uvjerenosti u njihovu superiornost i korisnost već kao uvjet za članstvo ili novčanu pomoć

- Glavna metoda za tranzicijske zemlje

3 FAZE IZUČAVANJE EUROPSKIH INTEGRACIJA

1. klasične teorije integracije (50'ih-pol. 80' ih)
2. teorije europskog upravljanja (od pol. 80'ih)
3. teorije europeizacije (od 90'ih)

c) TEORIJA EUROPEIZACIJE X3

EUROPEIZACIJA = proces europske integracije, kako spajanje EU i institucija utječe na DČ

- žele objasniti kako europske integracije utječu na DČ

3 KLJUČNA PITANJA

1. Vertikalni (bottom-up) → uzlazna europeizacija
= proces oblikovanja europskih institucija i javnih politika
2. Vertikalni (top-down) → silazna europeizacija
= direktan utjecaj europskih institucija, prilagodba nacionalnih pol. sustava promjenama na europskoj razini
3. Horizontalni
= širenje EU izvan svojih granica, europska politika susjedstva

KLJUČNA PITANJA EUROPEIZACIJE

- **ŠTO SE MIJENJA?** → EU ima utjecaj na:
 - o Javne politike
 - o Političke, upravne i druge strukture
 - o Politički procesi
- **KAKO SE MIJENJA?** → razlog zašto dolazi do europeizacije je nepodudarnost europske i nacionalne razine i to dovodi do pritiska
- **UČINCI EUROPEIZACIJE?** → harmonizacija i konvergencija i njezin izostanak

1. DEMOKRATSKI DEFICIT X5 X3GM

= Teza da je EU nedovoljno demokratska i udaljena prosječnom građaninu

- institucije EU udaljene su od građana, građani ih ne doživljavaju kao vlastite i mi kao građani ne doživljavamo EU kao nešto nama blisko, nešto što radi i za naše interese

2 DIMENZIJE

- 1) **INSTITUCIONALNA** – institucije nisu dovoljno demokratske jer nisu neposredno izabrane
 - o nastoji se jačati uloga EU parlamenta, ljudi u parlamentu su neposredno izabrani od građana
- 2) **PSIHO-SOCIJALNA** – nema europskog identiteta – uključivanje građana u stvaranje politika
 - o nastoji se uključiti građane u djelovanje EU + općenito ojačati EU identitet

2. BIJELA KNJIGA O EUROPSKOM UPRAVLJANJU 2001. g. X7 X2RM X2VĐ

- 2000. godine EK je pala jer su se s njom povezivali korupcijski skandali – lažno prikazivali novce i proračun
 - o ta situacija je u okviru EU dovela do svijesti da upravljanje nije dobro
→ da nije transparentno i da može dovesti do malverzacija, da je demokratski deficit već ovako jak i da je ovo samo još gore i zato je donesena Bijela knjiga o europskom upravljanju 2001.

4 ASPEKTA FUNKCIONIRANJA EU (Prijedlozi promjena za smanjenje demokratskog deficita)

1. oblikovanje javnih politika → jačanje lokalne demokracije, komunikacija s javnošću, uključivanje građana
2. regulacija → povećanje kvalitete zakonodavstva, pojednostavljenje zakonodavstva...
3. ulogom EU na globalnoj razini → promoviranje mira, rasta, zapošljavanja...
4. institucionalna reforma EU → promjena smjera politika te strateško planiranje u skladu s dugoročnim ciljevima

d) PRAVO NA DOBRU UPRAVU X5 X2JDŽ X1VĐ

Osnivački ugovori

- Čl. 298 UFEU – otvorena, efikasna i neovisna uprava

Povelja temeljnih prava EU (2000; dio Lisabonskog ugovora)

- Čl. 41 Pravo na dobru upravu
- Čl. 42 pravo na podnošenje pritužbe ombudsmanu
- Čl. 43 pravo na pristup dokumentima
- pravo na pristup svojem predmetu, obveza uprave da obrazloži svoje odluke, pravo na naknadu štete osobi kojoj počine institucije ili službenici EU...

Kodeks dobrog upravnog ponašanja (Europski ombudsman) (2001)

- načelo zakonitosti, nediskriminacije, odgovaranje na pisma na jeziku stranke, objektivnost...

Preporuke Vijeća Europe

1. aktivno građanstvo
 2. društveno i profesionalno uključivanje mladih
 3. uzimanje u obzir mladih kod 2. javnih politika
- **Europska povelja o sudjelovanju mladih u lokalnom i regionalnom životu** 2003. godine
 - o mladima treba osigurati strukture sudjelovanja koje će im omogućiti da budu punopravni akteri politika koje ih se tiču

3. HRVATSKA U EUROPSKOM SUSTAVU UPRAVLJANJA

- Članstvo u EU zahtjeva uspostavu koordinacijskih mehanizama koji povezuju nacionalnu i europsku razinu
 - o Koordinacija oblikovanja politika
 - o Koordinacija implementacije politika

FAZE PROCESA OBLIKOVANJA EU POLITIKA I DONOŠENJA EU PROPISA

- Proces oblikovanja europskih politika i donošenja europskih propisa uključuje nekoliko faza:
 1. fazu prethodnog usuglašavanja u okviru radnih skupina Europske komisije u kojima sudjeluju nacionalni službenici i stručnjaci iz država članica;
 2. rad u okviru Odbora stalnih predstavnika (COREPER) na razini veleposlanika država članica u EU;
 3. odlučivanje u Vijeću EU, na ministarskoj razini;
 4. odlučivanje u Europskom vijeću, na razini čelnika država

a) TIPIČNI MODELI NACIONALNIH KOORDINACIJA U EU X2 X2AM X2TG

- A. **Sveobuhvatni centralizirani sustav s jednom koordinacijskom točkom**
= 1 tijelo je specijalizirano za koordinaciju svi EU politika, obično za vanjske poslove (Danska, Irska, Češka, Litva)
- B. **Sveobuhvatni centralizirani sustav s više koordinacijskih točaka**
= Francuska → glavno tajništvo za EU poslove + Međuresorni odbor za Europu
- C. **Selektivni centralizirani sustav**
= koordinacija samo kod pojedinih politika od nacionalnog interesa (Portugal, Španjolska)
- D. **Decentralizirani sustav**
= koordinacija unutar pojedinih resora, sa znatnim utjecajem federalnih/regionalnih jedinica (Njemačka, Italija)

b) KOORDINACIJA U RH X1 X1JDŽ

- 1) **Ministarstvo vanjskih i europskih poslova**
 - o koordinira poslove koji se odnose na predstavljanje i sudjelovanje RH u radu tijela EU
 - o suradnju s Hrvatskim saborom u europskim poslovima te
 - o koordinaciju tijela državne uprave u pripremi stajališta, kroz Međuresornu radnu skupinu za europske poslove
 - 2) **Međuresorna radna skupina za europske poslove**
 - o EU koordinatori ili njihovi zamjenici u središnjim TDU te predstavnik Ureda predsjednika Vlade, a imenuje ih Vlada
 - 3) **Koordinacija za vanjsku i europsku politiku Vlade**
 - o stalno radno tijelo Vlade koje je političkog karaktera, a koje razmatra pitanja od važnosti za sudjelovanje u radu tijela EU, usklađuje i predlaže stajališta u pitanjima usklađivanja pravnog sustava s europskim pravom, djelovanje predstavnika u radu institucija i tijela EU, koordinaciju stavova u postupcima zbog povrede prava EU te ostvaruje suradnju s Hrvatskim saborom u području europskih poslova
- **Zakon o suradnji Hrvatskog sabora i Vlade u europskim poslovima** iz 2013.
 - o HS: prati i nadzire rad Vlade u institucijama EU razmatra dokumente Europske unije i stajališta RH i o njima može donositi zaključke nadzire poštovanje načela supsidijarnosti...S
 - o te ovlasti za HS obavlja Odbor za europske poslove